

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO — AULA 00

Organização e competência da Justiça do Trabalho • Princípios do processo do trabalho • Fontes e aplicação subsidiária do processo comum • Jus postulandi

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula

1.1. Os três órgãos da Justiça do Trabalho (art. 111 da CF)

Órgão	Grau	O que a banca explora
Tribunal Superior do Trabalho		Órgão de cúpula, sede em Brasília e jurisdição nacional. Uniformiza a jurisprudência trabalhista e decide em última instância as questões administrativas. Surgiu em 1946 , com a incorporação da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário.
Tribunais Regionais do Trabalho	2º grau	São 24 TRTs. São Paulo é o único Estado com dois (2ª Região, Capital, e 15ª Região, Campinas). Quatro Estados nunca tiveram TRT: Tocantins, Roraima, Acre e Amapá.
Juízes do Trabalho	1º grau	A CF usa a expressão “Juizes do Trabalho” , e não “Varas do Trabalho”. A banca aceita as duas; havendo confronto na mesma questão, prefira “Juizes do Trabalho” , que é o texto constitucional.

Não são órgãos da Justiça do Trabalho: STF, STJ, Tribunais de Justiça, Ministério Público do Trabalho, Comissões de Conciliação Prévia, Juizados Especiais Trabalhistas, Juntas de Conciliação e Julgamento (extintas) nem os **Juízes de Direito investidos de jurisdição trabalhista**.

1.2. TST × TRT — o comparativo que decide a questão

Critério	TST	TRT
Número de membros	27 Ministros — número fixo, nem mais, nem menos	No mínimo sete juizes — número mínimo, não fixo
Idade	Mais de 35 e menos de 70 anos	Mais de 30 e menos de 70 anos
Nomeação	Presidente da República	Presidente da República
Sabatina do Senado	Sim — aprovação por maioria absoluta do Senado Federal	Não há sabatina
Quinto constitucional	1/5 entre advogados com mais de dez anos de atividade e membros do MPT com mais de dez anos de exercício	1/5 entre advogados com mais de dez anos de atividade e membros do MPT com mais de dez anos de exercício
Demais vagas	Juízes dos TRTs, oriundos da magistratura de carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior	Promoção de juizes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente
Recrutamento	Não há regra de região	Quando possível , na respectiva região — nunca “necessariamente”
Como se chamam	Ministros	Juízes (ainda que regimentos internos os chamem de desembargadores)

A idade máxima foi elevada de 65 para **70 anos** pela **EC 122/2022**, nos dois tribunais. O cargo **não é privativo de brasileiro nato**: pode ser ocupado por naturalizado.

1.3. Órgãos que funcionam junto ao TST (EC 45/2004)

ENAMAT	Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho . Cabe-lhe, entre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e a promoção na carreira . Cai afirmando que lhe compete realizar o concurso de provas e títulos — está errado.
CSJT	Conselho Superior da Justiça do Trabalho . Exerce, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema , e suas decisões terão efeito vinculante .

Os dois funcionam **junto ao TST** — nunca junto ao CNJ ou ao STF. A troca clássica retira a palavra **“administrativa”** da lista de supervisões do CSJT ou nega o **efeito vinculante** de suas decisões.

Órgãos internos do TST e eleição da cúpula

Órgãos do Tribunal	Tribunal Pleno; Órgão Especial; Seção Especializada em Dissídios Coletivos; Seção Especializada em Dissídios Individuais, dividida em duas subseções ; e Turmas.
Funcionam junto ao TST	ENAMAT, CSJT, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST e Ouvidoria.
Presidente, Vice e Corregedor	Eleitos por dois anos , mediante escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta , em sessão extraordinária do Tribunal Pleno , nos sessenta dias antecedentes ao término dos mandatos anteriores. A banca atribui a eleição às Turmas, à SDI ou aos TRTs — todas erradas.

1.4. Art. 112 da CF — juiz de direito investido de jurisdição trabalhista

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 112 da CF — decore a literalidade; é o dispositivo mais cobrado do tema

A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, **nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição**, atribuí-la aos **juizes de direito**, com **recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho**. A banca troca o TRT pelo **Tribunal de Justiça**, pelo **Tribunal Regional Federal** ou manda o recurso direto ao TST — as três estão erradas. Também troca “não abrangidas” por “abrangidas ou não”.

A competência trabalhista do juiz de direito **cessa com a sentença**, porque o recurso ordinário é julgado pelo TRT. Na execução, os autos voltam a ele; mas, **instalada a Vara do Trabalho, os autos são imediatamente remetidos**, inclusive no curso da execução, por se tratar de alteração de **competência absoluta em razão da matéria** (Súmula 10 do STJ e art. 43 do CPC). Não se aguarda o fim do ato em curso nem a sentença.

1.5. Regras próprias dos TRTs e das Varas do Trabalho

Justiça itinerante	Os TRTs instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição , servindo-se de equipamentos públicos e comunitários (art. 115, § 1º).
Descentralização	Os TRTs poderão funcionar descentralizadamente , constituindo Câmaras regionais , para assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo (art. 115, § 2º). Cai afirmando que o TST pode se descentralizar — está errado.
Um TRT por Estado	A obrigatoriedade de um TRT em cada Estado foi extinta pela EC 45/2004 . Cai como se ainda existisse.
Competência do TRT	Originária , quando o processo nasce no Tribunal (dissídio coletivo, mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar); derivada , quando atua em processo já em curso, como no julgamento dos recursos.
Vara do Trabalho	A jurisdição é exercida por um juiz singular (art. 116). A EC 24/1999 extinguiu a representação classista e transformou as Juntas de Conciliação e Julgamento em Varas do Trabalho. Não há vogais, classistas nem membro do MPT atuando junto à Vara.

1.6. Competência da Justiça do Trabalho

COMPETE à Justiça do Trabalho	NÃO compete à Justiça do Trabalho
Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho (art. 114, VII).	Ação contra o INSS por não pagamento de benefício previdenciário — é da Justiça Federal .
Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição (art. 114, IV).	Ação acidentária do segurado contra o INSS — é da Justiça Estadual .
Ações sobre representação sindical , entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores (art. 114, III).	Ação de acidente do trabalho contra empresa pública ou sociedade de economia mista — é da Justiça Estadual.
Execução de ofício das contribuições sociais previdenciárias decorrentes das sentenças que proferir (art. 114, VIII) — não abrange imposto de renda .	Matéria criminal — a Justiça do Trabalho não possui competência criminal (ADI 3684 do STF), nem para falso testemunho em processo trabalhista.
Ações entre trabalhadores portuários e operadores portuários ou o OGMO (art. 643, § 3º, da CLT), e ações contra ente de direito público externo .	Fixar a competência territorial pelo local da contratação : o art. 651 manda ajuizar no local da prestação dos serviços .

Competência territorial (art. 651 da CLT): é determinada pela localidade **onde o empregado presta serviços**, ainda que tenha sido **contratado noutro local ou no estrangeiro**. Exceções: agente ou viajante comercial (agência ou filial a que esteja subordinado e, na falta, domicílio ou localidade mais próxima) e empregador que promove atividades fora do lugar do contrato (o empregado escolhe entre o **foro da celebração do contrato** e o **da prestação dos serviços**).

1.7. Serviços auxiliares da Justiça do Trabalho

Distribuidor	Existe nas localidades em que houver mais de uma Vara do Trabalho . É designado pelo Presidente do TRT , dentre os funcionários das Varas do Trabalho e do próprio TRT existentes na mesma localidade, e fica subordinado ao mesmo Presidente . Distribui pela ordem rigorosa de entrada e sucessivamente a cada Vara , o que preserva o juiz natural.
Secretaria da Vara	Cada Vara do Trabalho tem uma secretaria . Compete-lhe, entre outros atos, a contagem das custas devidas pelas partes, o fornecimento de certidões sobre o que constar dos livros ou do arquivamento e a realização das penhoras e demais diligências . O serventuário que, sem motivo justificado, não pratica o ato no prazo é descontado nos dias relativos ao excesso .

1.8. Pegadinhas da organização judiciária

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“O TST compõe-se de, no mínimo, 27 Ministros .”	São 27 Ministros — número fixo.
“Os TRTs compõem-se de oito, nove ou onze juízes.”	No mínimo sete juízes.
“Juízes recrutados necessariamente na respectiva região.”	Recrutados quando possível na respectiva região.
“Nomeados pelo Presidente do TST .”	Nomeados pelo Presidente da República , no TST e no TRT.
“Após aprovação do Congresso Nacional ” ou “por maioria simples ”.	Maioria absoluta do Senado Federal .
“Idade máxima de 65 anos ” ou “ 60 anos ”.	70 anos , desde a EC 122/2022.
“Um quinto entre advogados com mais de cinco anos ” ou “ um terço ”.	Um quinto entre advogados e membros do MPT com mais de dez anos .
“Recurso da sentença do juiz de direito vai ao Tribunal de Justiça .”	Vai ao respectivo Tribunal Regional do Trabalho .
“O TST poderá funcionar descentralizadamente.”	São os TRTs que podem constituir Câmaras regionais.
“A Vara funciona com o juiz e dois vogais ou classistas .”	Juiz singular — a EC 24/1999 extinguiu a representação classista.

PARTE II — PRINCÍPIOS DO PROCESSO DO TRABALHO

2.1. Dispositivo × Inquisitivo — o par que mais cai

Dispositivo	Também chamado de princípio da inércia ou da demanda (art. 2º do CPC). O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial . O juiz não instaura a reclamação trabalhista de ofício, por mais indignado que esteja.
Inquisitivo	É o oposto e funciona como exceção ao dispositivo. Traduz-se no impulso oficial (arts. 2º do CPC e 765 da CLT) e no conhecimento de ofício das matérias de ordem pública — condições da ação, pressupostos processuais, incompetência absoluta.

Exceções ao princípio dispositivo (hipóteses de atuação de ofício)

Art. 878 da CLT	A execução pode ser promovida de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado (restrição da Lei 13.467/2017). Vale só para a execução definitiva : a provisória depende de requerimento da parte.
Art. 39 da CLT	O processo administrativo sobre não anotação da CTPS e reconhecimento de vínculo é encaminhado pelo órgão de fiscalização à Justiça do Trabalho , e o processo judicial nasce sem petição inicial do trabalhador.
Art. 856 da CLT	O dissídio coletivo pode ser instaurado por iniciativa do Presidente do Tribunal ou a requerimento da Procuradoria, sempre que ocorrer suspensão do trabalho.

2.2. Paineis dos demais princípios cobrados

Juiz natural	Art. 5º, XXXVII (não haverá juízo ou tribunal de exceção) e LIII (ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente). Órgãos pré-constituídos e competência preestabelecida por critérios objetivos , nunca subjetivos. A proibição de tribunais de exceção decorre do juiz natural — é a cobrança mais direta do tema.
Imparcialidade	Impedimento (art. 144 do CPC) e suspeição (art. 145): em ambos o juiz deve declarar-se de ofício e remeter os autos ao substituto legal. Após o trânsito em julgado, só o impedimento subsiste , pelo prazo de dois anos , para a ação rescisória. A CLT prevê exceção de suspeição e de incompetência (art. 799); a de impedimento vem do CPC.
Identidade física do juiz	O CPC não repetiu o art. 132 do CPC/1973. O TST aplica o princípio de forma mitigada , em nome da celeridade: um juiz pode instruir e outro sentenciar, sem nulidade .
Concentração	Art. 849 da CLT — audiência una , contínua. Fases: pregão , 1ª tentativa de conciliação, defesa, instrução, razões finais, 2ª tentativa de conciliação e sentença. O fracionamento é excepcional (perícia, ausência justificada, falta de testemunha).
Oralidade	Reclamação verbal (art. 840), defesa oral em 20 minutos (art. 847, que hoje admite defesa escrita pelo processo eletrônico até a audiência), razões finais orais em 10 minutos para cada parte (art. 850), sentença ao término da audiência e protesto em audiência para evitar a preclusão. A irrecorribilidade das interlocutórias e a identidade física do juiz são desdobramentos da oralidade .
Imediação	Contato direto do juiz com as partes e com as provas. Exemplo típico: o juiz converte a audiência em diligência e vai ao local dos fatos para apurar quem falta com a verdade.
Eventualidade	Art. 336 do CPC — o réu deve alegar toda a matéria de defesa na contestação , sob pena de preclusão. Ligado a ele, o princípio da impugnação especificada (art. 341): defesa genérica equivale a defesa não apresentada.
Instrumentalidade das formas	Arts. 188 e 277 do CPC. Palavra-chave: finalidade . Atingido o fim do ato, o vício de forma sem prejuízo não anula . É o raciocínio da Súmula 427 do TST.
Busca da verdade real	Decorre da primazia da realidade sobre a forma . No confronto entre os documentos e a realidade, prevalece a realidade . Base no art. 765 da CLT e nos poderes instrutórios do juiz (art. 370 do CPC).
Motivação	Art. 93, IX, da CF e art. 832 da CLT. Decisão sem fundamentação é nulidade absoluta, insanável . São requisitos da sentença relatório, fundamentação e dispositivo .
Probidade processual	Arts. 793-B a 793-D da CLT. A multa ao litigante de má-fé é superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, mais indenização, honorários e despesas, e pode ser aplicada de ofício . Valor da causa irrisório ou inestimável: até duas vezes o teto dos benefícios do RGPS. Havendo dois ou mais litigantes de má-fé, a responsabilidade é proporcional ao interesse ou solidária , se se uniram para prejudicar o oponente.
Devido processo legal	A violação de qualquer dos demais princípios — imparcialidade, juiz natural, contraditório, ampla defesa — gera violação reflexa ao devido processo legal.
Inafastabilidade	Art. 5º, XXXV, da CF. Exceção prevista na própria Constituição: a justiça desportiva , cuja matéria só chega ao Judiciário após decisão final ou o decurso de 60 dias .
Duplo grau de jurisdição	Não é garantia constitucional expressa — decorre de interpretação sistemática, já que a Constituição prevê tribunais competentes para julgar recursos.
Normatização coletiva	Poder normativo é função anômala do Judiciário: só se exerce frustrada a negociação entre as partes.

2.3. Irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — Súmula 214 do TST — as três exceções caem na literalidade

Regra (art. 893, § 1º, da CLT): os incidentes são resolvidos pelo próprio juízo, e o mérito das decisões interlocutórias só é apreciado **no recurso da decisão definitiva**. A parte prejudicada **aguarda a sentença** e ataca a interlocutória no recurso ordinário. É o **oposto** do processo civil.

Exceção — cabe recurso de imediato	Explicação
Decisão de TRT contrária a Súmula ou OJ do TST	Ao anular a sentença e devolver os autos, o TRT pode decidir contra entendimento do TST — daí cabe recurso de revista.
Decisão impugnável por recurso para o mesmo Tribunal	Recurso “interno”, julgado pelo próprio tribunal: decisão monocrática do relator (art. 932 do CPC) atacada por agravo interno (art. 1.021).
Acolhimento de exceção de incompetência territorial	Só cabe recurso se a remessa for para Vara vinculada a TRT distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado (art. 799, § 2º). Remessa dentro do mesmo TRT não enseja recurso.

Some-se a exceção do próprio art. 799, § 2º: das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência **não cabe recurso, salvo, quanto às de incompetência, se terminativas do feito**.

2.4. Conciliação — momentos obrigatórios

Regra geral	Art. 764: os dissídios individuais e coletivos serão sempre sujeitos à conciliação. Cai afirmando que só os individuais — errado. É lícito às partes celebrar acordo em qualquer momento , inclusive na execução e depois de encerrado o juízo conciliatório.
1ª tentativa	Art. 846: aberta a audiência , o juiz proporá a conciliação — depois do pregão e antes da defesa .
2ª tentativa	Art. 850: terminada a instrução e aduzidas as razões finais, o juiz renovará a proposta; não se realizando esta, será proferida a decisão.
Rito sumaríssimo	Art. 852-E: o juiz busca a conciliação em todos os momentos da audiência.
Nulidade	A ausência da 2ª tentativa é a que a jurisprudência aponta como geradora de nulidade — a falta da 1ª, por si, não gera prejuízo, pois o acordo ao final evitaria o dano.

Homologação	Homologar o acordo é faculdade do juiz (Súmula 418), e a decisão homologatória só é desconstituída por ação rescisória (Súmula 259). A União pode interpor recurso ordinário se o acordo prejudicar o crédito previdenciário.
-------------	--

Roteiro da audiência una (art. 849 da CLT)

1. Pregão	Chamamento das partes. A ausência do reclamante gera arquivamento ; a do reclamado, revelia e confissão .
2. 1ª conciliação	Art. 846 — obrigatória , depois do pregão e antes da defesa .
3. Defesa	Art. 847 — 20 minutos , após a leitura da inicial, quando não dispensada. Pode ser apresentada por escrito, pelo sistema eletrônico, até a audiência.
4. Instrução	Depoimentos e provas, com o juiz em contato direto (imedição) e com poderes instrutórios de ofício .
5. Razões finais	Art. 850 — orais, 10 minutos para cada parte. A CLT não prevê conversão em memoriais escritos.
6. 2ª conciliação	Art. 850 — renovada pelo juiz; é a que a jurisprudência considera essencial.
7. Sentença	Arts. 831 e 850 — proferida ao término da audiência, depois de rejeitada a proposta de conciliação.

2.5. Reclamação escrita × reclamação verbal

Reclamação escrita	Art. 840, § 1º: deve conter a designação do juízo , a qualificação das partes , a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido certo, determinado e com indicação de seu valor , a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Cai afirmando que a indicação do juízo é dispensável — está errado. Pedido que não atende ao § 1º é extinto sem resolução do mérito .
Reclamação verbal	Art. 840, § 2º: é reduzida a termo , em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário. A inicial é distribuída antes da redução a termo (art. 786); o reclamante tem 5 dias para comparecer à Vara. Não comparecendo sem justo motivo, incide a perempção do art. 731.
Contraditório e ampla defesa	O Estado deve cientificar as partes por notificação e intimação . O comparecimento à audiência não é obrigatório — é ônus : a ausência do autor gera arquivamento ; a do réu, revelia .

2.6. Preclusão × Perempção — não confunda

Espécie de preclusão	Fato que a gera
Temporal	Ato praticado fora do prazo (art. 223 do CPC). Não interpor o recurso em 8 dias faz perder o direito de recorrer. Admite justa causa : comprovado o evento alheio à vontade da parte, o juiz reabre prazo.
Lógica	Prática de ato incompatível com o que se pretende fazer (art. 1.000 do CPC): quem aceitou a decisão, expressa ou tacitamente, não pode recorrer .
Consumativa	O ato já foi praticado e não pode ser repetido nem complementado. Contestação incompleta não se emenda depois.

Perempção trabalhista — duas hipóteses, mesmo efeito

Art. 731 da CLT	Quem apresentou reclamação verbal ao distribuidor e não comparece no prazo de 5 dias (art. 786) para reduzi-la a termo. Basta uma vez .
Art. 732 da CLT	Reclamante que, por duas vezes seguidas , dá causa ao arquivamento de que trata o art. 844.
Efeito comum	Perda, pelo prazo de 6 (seis) meses , do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. A preclusão impede a prática de um ato ; a perempção retira, provisoriamente, o próprio direito de ação .

2.7. Princípio da proteção — os cinco desdobramentos

Desdobramento	Base	Conteúdo
Gratuidade do processo	Art. 789, § 1º, da CLT	As custas são pagas ao final, pelo vencido , após o trânsito em julgado. Não há custas prévias , o que facilita o ajuizamento da ação.
Arquivamento da reclamação	Art. 844 da CLT	Ausência do reclamante : arquivamento (extinção sem resolução do mérito), podendo a ação ser reajuizada. Ausência do reclamado : revelia e confissão quanto à matéria de fato.
Inversão do ônus da prova	Art. 818 da CLT e Súmula 338 do TST	Ônus do reclamante quanto ao fato constitutivo; do reclamado quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Cartões de ponto com horários uniformes invertem o ônus quanto às horas extras.
Depósito recursal	Art. 899, § 1º, da CLT	Pressuposto de admissibilidade exigido apenas do empregador , destinado a garantir a futura execução. Valores máximos fixados por ato da Presidência do TST.
Impulso oficial da execução	Art. 878 da CLT	A execução pode ser iniciada pelo próprio juiz, sem requerimento, quando a parte não estiver assistida por advogado .

2.8. Estabilidade da lide — até quando se adita a inicial

Momento processual	Aditamento da petição inicial
Antes da defesa do reclamado	Pode ser realizado, sem necessidade de consentimento do reclamado.
Depois de apresentada a defesa	Pode ser realizado, desde que haja o consentimento do reclamado.
Iniciada a instrução processual	Não pode ser realizado, mesmo que o reclamante e o reclamado consintam .

Base: art. 329 do CPC, com as adaptações do procedimento trabalhista. **Aditamento** é a inclusão ou modificação de pedidos ou fundamentos; **emenda** é a correção de um vício da inicial, sob pena de indeferimento.

PARTE III — FONTES E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PROCESSO COMUM

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 769 da CLT — decore a literalidade; os dois requisitos são cumulativos

3.1. Os dois requisitos do art. 769 da CLT

Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte **subsidiária** do direito processual do trabalho, **exceto naquilo em que for incompatível** com as normas deste Título. Os requisitos são **cumulativos**: não basta a lacuna.

1) Omissão	Lacuna da legislação trabalhista sobre o tema. A CLT é a fonte primária ; o processo comum é que é subsidiário — a banca inverte isso.
2) Compatibilidade	Ausência de incompatibilidade entre a norma do processo comum e o processo do trabalho. Havendo omissão, mas sendo a norma incompatível, não se aplica.

Não existe requisito de “**prudente arbítrio do juiz**”, nem de **concordância das partes**, nem restrição da aplicação subsidiária a determinada fase do processo. Presentes os requisitos, aplica-se; ausentes, não se aplica.

3.2. Ordem das fontes subsidiárias

Conhecimento	1ª CLT → 2ª CPC.
Execução	1ª CLT → 2ª Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) → 3ª CPC.

São fontes do direito processual do trabalho a **lei**, o **regimento interno dos tribunais**, o **costume**, os **princípios**, a **jurisprudência**, a **equidade** e a **doutrina**. A principal é a **CLT**, ao lado de leis esparsas como a Lei 5.584/1970. O direito processual do trabalho é ramo **autônomo** — tem regras, princípios e normas próprias —, mas **não é completo**, e por isso recorre ao processo comum.

3.3. Aplicação subsidiária × aplicação supletiva

Subsidiária (art. 769 da CLT)	Incide diante da inexistência de norma sobre o assunto: preenche a lacuna.
Supletiva (art. 15 do CPC)	Incide de forma complementar : existe norma na CLT, mas ela é incompleta , e o CPC a completa.

O art. 15 do CPC fala apenas em “**ausência**” de normas — a **lacuna normativa**. A CLT acrescenta o requisito da **compatibilidade**. A **Instrução Normativa 39/2016 do TST**, editada com a entrada em vigor do CPC, enumera dispositivos do Código que se aplicam ao processo do trabalho e outros que não se aplicam por incompatibilidade.

3.4. Espécies de lacuna

Normativa	Ausência de dispositivo legal sobre a matéria.
Ontológica	A norma existe, mas não espelha mais a realidade — tornou-se obsoleta e não atinge sua finalidade.
Axiológica	A norma existe, mas, se aplicada, acarretará solução injusta , por não refletir mais o ideal da norma.

3.5. Pegadinhas do art. 769

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“O direito processual comum é fonte primária ; a CLT é subsidiária.”	A CLT é primária ; o processo comum é subsidiário .
“Havendo omissão, sempre se aplicam as regras do processo comum.”	Só se aplicam se não houver incompatibilidade .
“A aplicação depende do prudente arbítrio do juiz ” ou da concordância das partes .”	Depende apenas de omissão + compatibilidade .
“Aplica-se a Lei de Execuções Fiscais em qualquer fase” ou “na fase recursal”.	A Lei 6.830/1980 é fonte subsidiária da execução .
“A CLT não possui regras processuais próprias.”	A CLT tem título próprio de processo; apenas não contempla todos os institutos .

PARTE IV — JUS POSTULANDI

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — a banca troca TST por TRT na exceção dos recursos

Regra (art. 791 da CLT): os empregados e os empregadores poderão **reclamar pessoalmente** perante a Justiça do Trabalho e **acompanhar as suas reclamações até o final**. O dispositivo **foi recepcionado** e **não conflita** com o art. 133 da CF. O instituto subsiste **independentemente do valor da causa ou da complexidade da demanda** e **não foi revogado** pelo processo judicial eletrônico.

Instância	Alcance do jus postulandi (Súmula 425 do TST)
Vara do Trabalho e TRT	Cabe , inclusive para interpor e contrarrazoar recurso ordinário perante o Tribunal Regional, para contestar, inquirir testemunhas e aduzir razões finais. Não cabe em ação rescisória, ação cautelar e mandado de segurança.
Tribunal Superior do Trabalho	Não cabe . Os recursos de competência do TST exigem advogado, assim como a ação rescisória, a ação cautelar e o mandado de segurança.

Exceção da reforma trabalhista (art. 855-B da CLT): o processo de **homologação de acordo extrajudicial** tem início por **petição conjunta**, sendo **obrigatória a representação das partes por advogado**, e **as partes não poderão ser representadas por advogado comum** — cada uma com o seu. O trabalhador pode, contudo, ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria.

PARTE V — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Lei processual no tempo	Três teorias: unidade , fases processuais e atos processuais . Adota-se a teoria dos atos processuais (arts. 14 e 1.046 do CPC): a norma processual não retroage e se aplica imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos já praticados. Prazo recursal já iniciado segue a lei vigente quando nasceu o direito de recorrer (art. 915 da CLT).
Lei processual no espaço	Territorialidade : a lei processual trabalhista vigora em todo o território nacional, aplicando-se a brasileiros e estrangeiros. Lei processual estrangeira não se aplica a processo que tramita no Brasil.
Solução de conflitos	Autocompositivos : as próprias partes chegam ao consenso, com ou sem terceiro (conciliação, mediação). Heterocompositivos : arbitragem e jurisdição .
Arbitragem	Art. 507-A da CLT: cláusula compromissória no contrato individual só se a remuneração for superior a duas vezes o teto dos benefícios do RGPS e por iniciativa do empregado ou com sua concordância expressa . Nos dissídios coletivos sempre foi admitida (art. 114, § 2º, da CF).
Conciliação prévia	Comissão de Conciliação Prévia: arts. 625-A a 625-H da CLT. O termo de conciliação firmado tem eficácia de título executivo extrajudicial (art. 625-E).

Audiências	Art. 813: públicas , na sede do juízo , em dias úteis previamente fixados, entre 8 e 18 horas , não podendo ultrapassar 5 horas seguidas , salvo matéria urgente; excepcionalmente pode ser designado outro local (§ 1º). Ausência do juiz: os presentes podem retirar-se após 15 minutos (art. 815). O juiz pode mandar retirar quem perturbar o recinto (art. 816). Interprete: despesas por conta da parte sucumbente (art. 819, § 2º).
Prazos	Art. 775: contados em dias úteis , com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento . Prorrogáveis, pelo tempo estritamente necessário, quando o juízo entender necessário ou por força maior comprovada .
Nulidades	Art. 795: as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação , arguidas na primeira vez em que a parte falar em audiência ou nos autos; de ofício , apenas a fundada em incompetência de foro . Art. 796, "b": a nulidade não será pronunciada quando arguida por quem lhe deu causa — quem provoca o motivo da suspeição não pode invocá-la.
Atos e certidões	Penhora em domingo ou feriado depende de autorização expressa do juiz (art. 770, parágrafo único). Certidão de processo em segredo de justiça depende de despacho do juiz , e não de ato do chefe de secretaria (art. 781, parágrafo único).
Fazenda Pública	Súmula 303 do TST: remessa necessária dispensada abaixo dos limites de condenação e quando a decisão se funda em súmula ou OJ do TST . Os entes públicos podem ser revéis (OJ 152 da SDI-1), sujeitam-se à multa do art. 477 da CLT (OJ 238 da SDI-1) e têm prazo em dobro para recursos (Decreto-lei 779/1969), não em quádruplo.
Reconvenção	Não prevista na CLT, mas compatível com o processo do trabalho (art. 343 do CPC). É apresentada em audiência , por ser forma de defesa, e independe da concordância da parte contrária. Não há súmula declarando-a incompatível.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Fontes e aplicação subsidiária

Art. 769 da CLT — *Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título.*

Art. 15 do CPC — *Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.*

A.2 — Organização da Justiça do Trabalho

Art. 111 da CF — *São órgãos da Justiça do Trabalho:*

I	o Tribunal Superior do Trabalho;
II	os Tribunais Regionais do Trabalho;
III	Juizes do Trabalho.

Art. 111-A da CF — *O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de setenta anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo:*

I	um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;
II	os demais dentre juizes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior.

O § 2º enumera os órgãos que **funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho**:

I	a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;
II	o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.

Art. 112 da CF — *A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juizes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho.*

Art. 115 da CF — *Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juizes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de setenta anos, sendo:*

I	um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;
II	os demais, mediante promoção de juizes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente.
§ 1º	Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.
§ 2º	Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

Art. 116 da CF — *Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular.*

A.3 — Competência da Justiça do Trabalho

Art. 114, VII, da CF — *Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho.*

Art. 114, § 2º, da CF — *Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.*

Art. 651 da CLT — *A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro.*

§ 1º	Quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da Junta da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado e, na falta, será competente a Junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima.
§ 2º	A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento, estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário.
§ 3º	Em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços.

A.4 — Princípios, audiência e atos processuais

Art. 764 da CLT — *Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação.*

Art. 846 da CLT — *Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação.*

Art. 850 da CLT — *Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente de 10 (dez) minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão.*

Art. 849 da CLT — *A audiência de julgamento será contínua; mas, se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação.*

Art. 840 da CLT — *A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. § 2º Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que couber, o disposto no § 1º deste artigo. § 3º Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito.*

Art. 791 da CLT — *Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final.*

Art. 765 da CLT — *Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas.*

Art. 878 da CLT — *A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado.*

Art. 893, § 1º, da CLT — *Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva.*

Art. 844 da CLT — *O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.*

Art. 775 da CLT — *Os prazos estabelecidos neste Título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento.*

§ 1º — os prazos **podem ser prorrogados, pelo tempo estritamente necessário**, nas seguintes hipóteses:

I	quando o juízo entender necessário;
II	em virtude de força maior, devidamente comprovada.

Art. 795 da CLT — *As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão argui-las à primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. § 1º - Deverá, entretanto, ser declarada ex officio nulidade fundada em incompetência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios.*

Art. 793-B da CLT — *Considera-se litigante de má-fé aquele que:*

I	deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II	alterar a verdade dos fatos;
III	usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV	opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V	proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI	provocar incidente manifestamente infundado;
VII	interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 731 da CLT — *Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar, no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 786, à Junta ou Juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda, pelo prazo de 6 (seis) meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho.*

Art. 732 da CLT — *Na mesma pena do artigo anterior incorrerá o reclamante que, por 2 (duas) vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o art. 844.*

A.5 — Audiências e serviços auxiliares

Art. 813 da CLT — *As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do Juízo ou Tribunal em dias úteis previamente fixados, entre 8 (oito) e 18 (dezoito) horas, não podendo ultrapassar 5 (cinco) horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente.*

Art. 711 da CLT — *Compete à secretaria das Juntas:*

a)	o recebimento, a atuação, o andamento, a guarda e a conservação dos processos e outros papéis que lhe forem encaminhados;
b)	a manutenção do protocolo de entrada e saída dos processos e demais papéis;
c)	o registro das decisões;
d)	a informação, às partes interessadas e seus procuradores, do andamento dos respectivos processos, cuja consulta lhes facilitará;
e)	a abertura de vista dos processos às partes, na própria secretaria;

f)	a contagem das custas devidas pelas partes, nos respectivos processos;
g)	o fornecimento de certidões sobre o que constar dos livros ou do arquivamento da secretaria;
h)	a realização das penhoras e demais diligências processuais;
i)	o desempenho dos demais trabalhos que lhe forem cometidos pelo Presidente da Junta, para melhor execução dos serviços que lhe estão afetos.

Art. 799, § 2º, da CLT — *Das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo, quanto a estas, se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final.*

Art. 793-C da CLT — *De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.*

Art. 818 da CLT — *O ônus da prova incumbe:*

I	ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II	ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante.

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 425 do TST JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALCANCE	Delimita até onde a parte pode atuar sem advogado no processo do trabalho. Tese: o jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho , não alcançando a ação rescisória , a ação cautelar , o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho .	A troca clássica é substituir TST por TRT : recurso ordinário para o Regional dispensa advogado. Vem combinada com o art. 855-B da CLT, que exige advogado — e advogado próprio para cada parte — na homologação de acordo extrajudicial.
Súmula 214 do TST DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE	Fixa a regra e as três únicas exceções ao recurso imediato contra interlocutória. Tese: nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do TST; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado.	Cai afirmando que cabe recurso de qualquer interlocutória, como no processo civil, ou omitindo que a remessa deve ser para outro TRT . Aparece ligada ao princípio da oralidade e ao art. 799, § 2º, da CLT.
Súmula 303 do TST FAZENDA PÚBLICA. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO	Disciplina quando a decisão contrária ao ente público sobe por remessa necessária. Tese: não se sujeita ao duplo grau obrigatório a decisão fundada em súmula ou orientação jurisprudencial do TST , em acórdão do STF ou do TST em recursos repetitivos, em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, ou em orientação vinculante do próprio ente público. Em ação rescisória , a decisão do TRT desfavorável ao ente público está sujeita ao duplo grau, exceto nessas hipóteses .	A banca pergunta pelas pessoas jurídicas de direito público e mistura com: revelia aplicável ao ente público (OJ 152 da SDI-1), multa do art. 477 aplicável (OJ 238 da SDI-1) e prazo em dobro , não em quádruplo (Decreto-lei 779/1969).
Súmula 418 do TST MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO À HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO	Trata da natureza do ato de homologar acordo. Tese: a homologação de acordo constitui faculdade do juiz , inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança.	Cai afirmando que o juiz é obrigado a homologar o acordo aceito pelas partes, ou que cabe mandado de segurança contra a recusa. Liga-se ao princípio da proteção: o juiz recusa o acordo que equivalha a renúncia.
Súmula 259 do TST TERMO DE CONCILIAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA	Define o meio de ataque à decisão homologatória de acordo. Tese: só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do art. 831 da CLT.	A troca é oferecer recurso ordinário das partes contra a sentença homologatória. Ressalva: a União pode recorrer quanto às contribuições previdenciárias.
Súmula 427 do TST INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS	Aplica o princípio da instrumentalidade das formas à comunicação dos atos. Tese: havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo .	Serve de exemplo do princípio da finalidade : vício de forma que não causa prejuízo não anula. Cai afirmando nulidade automática, sem a ressalva final.
Súmula 338, III, do TST CARTÕES DE PONTO COM JORNADA UNIFORME	Desdobramento do princípio da proteção na distribuição do ônus da prova. Tese: os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova quanto às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.	Aparece junto com o art. 818 da CLT nas questões sobre proteção e ônus da prova.
Súmula 74, III, do TST CONFISSÃO. PODERES INSTRUTÓRIOS	Preserva os poderes instrutórios do juiz mesmo diante da confissão ficta. Tese: a vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a ela se aplica , não afetando o exercício, pelo magistrado, do poder/dever de conduzir o processo .	É o suporte da busca da verdade real e do art. 765 da CLT. Cai afirmando que a confissão impede também o juiz de determinar provas.
Súmula 10 do STJ INSTALAÇÃO DA VARA DO TRABALHO	Resolve o destino do processo quando se cria Vara do Trabalho na comarca. Tese: instalada a Junta de Conciliação e Julgamento, cessa a competência do Juiz de Direito em matéria trabalhista, inclusive para a execução das sentenças por ele proferidas .	Combina com o art. 112 da CF e o art. 43 do CPC: a remessa é imediata , por alteração de competência absoluta , sem aguardar o fim do ato em curso ou a sentença.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
IN 39/2016 do TST APLICAÇÃO DO CPC AO PROCESSO DO TRABALHO	Editada quando da entrada em vigor do CPC. Tese: enumera dispositivos do Código de Processo Civil que se aplicam ao processo do trabalho, por serem compatíveis, e outros que não se aplicam diante da incompatibilidade.	É a leitura regulamentar do art. 769 da CLT: reforça que a omissão, sozinha, não autoriza a aplicação — a compatibilidade também é exigida.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO — AULA 01

Competência territorial • Competência material da Justiça do Trabalho • Dissídios coletivos • Critérios absolutos e relativos • Conflitos de competência

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — COMPETÊNCIA TERRITORIAL (ART. 651 DA CLT)

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula — art. 651 da CLT, decore a literalidade

1.1. Regra geral: local da prestação dos serviços

A ação é ajuizada na **localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador**, ainda que tenha sido **contratado noutro local ou no estrangeiro**. A razão da regra é a proteção do hipossuficiente, a colheita de provas e o acesso ao Poder Judiciário. Havendo **transferências**, competente é o **último local da prestação dos serviços**, onde se encerrou o liame jurídico.

O enunciado vem cheio de dados inúteis — saiba descartá-los

Dado que a banca insere	Efeito sobre a competência territorial
Local da prestação dos serviços	É o único dado que define a competência na regra geral.
Último local trabalhado	Prevalece quando houve transferências ao longo do contrato.
Local da contratação	Irrelevante na regra geral. Só reaparece na exceção do § 3º.
Domicílio ou residência do empregado	Irrelevante . Só reaparece na falta de agência ou filial do § 1º.
Sede ou matriz da empresa	Irrelevante , ainda que se trate de empresa pública.
Capital do Estado ou sede do TRT	Irrelevante , mesmo havendo pedido de dano moral.
Foro de eleição no contrato	Não produz efeito no processo do trabalho.

1.2. As três exceções do art. 651

Hipótese	Dispositivo	Foro competente
Agente ou viajante comercial	§ 1º	1º) localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado ; 2º) na falta , localidade do domicílio do empregado ou a mais próxima .
Serviços em agência ou filial no estrangeiro	§ 2º	A competência brasileira se estende, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário .
Empregador que promove atividades fora do lugar do contrato (circo, feiras, obras itinerantes)	§ 3º	À escolha do empregado : foro da celebração do contrato ou o da prestação dos respectivos serviços . Não há ordem de preferência.

1.3. Situações típicas já resolvidas

Situação do enunciado	Vara do Trabalho competente
Contratado em uma cidade, com domicílio em outra, matriz em uma terceira, e serviços prestados só em uma delas	A do local da prestação dos serviços . Todo o resto é ruído.
Trabalhou em várias cidades por transferências sucessivas e foi dispensado na última	A do último local em que laborou .
Viajante comercial subordinado à diretoria de uma filial, prestando serviços em várias cidades	A da localidade da filial a que estava subordinado — e não a do local dos serviços.
Viajante comercial subordinado à matriz, sem agência ou filial	A do domicílio do empregado ou a da localidade mais próxima .
Brasileiro contratado no Brasil para gerenciar obra no exterior	A autoridade judiciária brasileira é competente , salvo convenção internacional em contrário.
Montador de estandes de feiras itinerantes, contratado na capital e com serviços no interior	À escolha do empregado : local da celebração do contrato ou o da prestação dos serviços (§ 3º).
Contrato com cláusula de foro de eleição em cidade distante	A cláusula não produz efeito ; vale a regra do art. 651 da CLT.
Trabalhador avulso contra operador portuário e OGMO	Justiça do Trabalho (art. 652, V), pela regra geral de competência territorial.

1.4. Foro de eleição não se aplica ao processo do trabalho

O foro de eleição está no art. 63 do CPC e **não é aplicável** ao processo do trabalho: feriria o princípio da proteção, pois o empregador poderia eleger local distante para inviabilizar a ação e a produção de provas. A cláusula é **nula** — a Instrução Normativa nº 39/16 do TST confirma o entendimento. Cai como alternativa aparentemente inofensiva ("foro de eleição contratual"), e é sempre a errada.

1.5. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"A competência é do local da contratação, independentemente de onde o empregado prestou serviços."	É do local da prestação dos serviços , ainda que contratado noutro local ou no estrangeiro.
"Havendo várias transferências, o empregado escolhe qualquer dos locais."	Prevalece o último local da prestação dos serviços .
"Viajante comercial: competência do local da sede ou matriz."	Da localidade da agência ou filial a que ele esteja subordinado .

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Viajante comercial não subordinado a filial: local da primeira prestação."	Domicílio do empregado ou a localidade mais próxima.
"Trabalhador avulso: aplica-se a regra do agente ou viajante comercial."	Para o avulso vale a regra geral do local da prestação dos serviços.
"Brasileiro que trabalhou no exterior sempre pode acionar no Brasil."	Só se não houver convenção internacional em contrário .
"Empregador itinerante: apenas no foro da extinção do contrato."	Celebração do contrato ou prestação dos serviços , à escolha do empregado.
"O juiz remete de ofício os autos ao local da prestação dos serviços."	A incompetência territorial é relativa : depende de alegação da parte (Súmula nº 33 do STJ).

PARTE II — COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 114, VII, da CF — penalidades administrativas: é a cobrança mais recorrente do tema

2.1. Os incisos do art. 114 da CF, um a um

Inc.	Matéria	O que a banca explora
I	Ações oriundas da relação de trabalho	Relação de trabalho é gênero ; a relação de emprego é espécie. Abrange entes de direito público externo e a administração direta e indireta. O STF excluiu os servidores estatutários (ADI nº 3.395-6) — só os celetistas ficam na Justiça do Trabalho.
II	Exercício do direito de greve	Independente de a greve ser legal ou ilegal . Alcança ações individuais (cautelares, indenizatórias) e coletivas (dissídio de greve).
III	Representação sindical	Entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. É errado o genérico "ações entre sindicatos" ou "questões sindicais": o que importa é a matéria representação sindical .
IV	Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data	Só quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição . O texto constitucional não menciona o mandado de injunção .
V	Conflitos de competência	Apenas entre órgãos com competência trabalhista . Conflito envolvendo tribunal superior é do STF (art. 102, I, "o").
VI	Ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho	O dano tem de decorrer da relação de trabalho . Súmula nº 392 do TST: vale ainda que a ação seja proposta pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido, sem exigir habilitação no INSS.
VII	Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho	É a cobrança campeã. Órgão típico: o Ministério do Trabalho, por seus Auditores Fiscais. Não entram penalidades do INSS, da Previdência nem penalidades tributárias .
VIII	Execução de ofício das contribuições sociais (art. 195, I, "a", e II, da CF)	Só as relativas ao objeto da condenação das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Não alcança imposto de renda nem o período de vínculo apenas reconhecido.
IX	Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei	Porta de entrada das competências previstas na CLT, como a homologação de acordo extrajudicial.

Os dois parágrafos que caem junto

§ 2º — dissídio coletivo	Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo , ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica.
§ 3º — greve essencial	Em greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo.

2.2. Relação de trabalho × relação de emprego

Conceito	Conteúdo e efeito sobre a competência
Relação de emprego	Espécie . Exige os requisitos do art. 3º da CLT: pessoa física, personalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade . Era o termo da redação anterior à EC nº 45/04, quando a Justiça do Trabalho funcionava como "Justiça do Empregado" e excluía autônomos e eventuais.
Relação de trabalho	Gênero , adotado pela EC nº 45/04 no inciso I. Abrange autônomo, eventual e mero prestador de serviços — ampliação significativa da competência. Basta que a inicial afirme o vínculo jurídico e a prestação de labor.

2.3. Greve — art. 114, II, da CF

Regra	Todas as ações que envolvam o exercício do direito de greve . A redação é genérica de propósito. Independente de a greve ser legal ou ilegal .
Ações individuais	Cautelares para manutenção do mínimo de atendimento à população e indenização por atos praticados durante o movimento paredista.
Ações coletivas	Dissídio coletivo de greve. Em atividade essencial com possibilidade de lesão do interesse público , o MPT pode ajuizá-lo (art. 114, § 3º).
Ação possessória	Justiça do Trabalho — Súmula Vinculante nº 23 do STF e Tema 74: interdito proibitório para garantir o livre acesso a agências bancárias interditadas por greve.
Exceção	Abusividade de greve de servidores celetistas da Administração direta, autarquias e fundações públicas → Justiça Comum , federal ou estadual (Tema 544).

2.4. Representação sindical — art. 114, III, da CF

O que atrai a competência	A matéria discutida ser representação sindical — não importa quem ajuizou nem quem é o réu.
Exemplos de ações	Filiação e desfiliação ao sindicato; unicidade sindical e disputa por base territorial; eleição de representante sindical e seus incidentes (estabilidade, convocação de assembleia); contribuições devidas a sindicato, federação e confederação, inclusive consignação e execução.

Pegadinha	"Ações entre sindicatos" e "questões sindicais envolvendo sindicatos e trabalhadores" são genéricos demais e tornam a assertiva errada.
-----------	--

2.5. Remédios constitucionais — art. 114, IV, da CF

Regra	Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data são da Justiça do Trabalho quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição .
MS — Vara do Trabalho	Ato de auditor fiscal do trabalho ou de delegado do trabalho ligado à fiscalização das relações de trabalho, e ato de membro do MPT em inquérito civil ou procedimento administrativo. Da sentença cabe recurso ordinário ao TRT.
MS — TRT	Ato de Juiz do Trabalho , de Juiz de Direito investido de competência trabalhista e do próprio TRT, monocrático ou colegiado. Do acórdão cabe recurso ordinário ao TST (art. 895, II, da CLT).
MS — TST	Ato do Presidente do TST ou de qualquer dos Ministros.
Habeas corpus	Vara do Trabalho, se o ato ilegal é de particular (o empregador que retém o empregado por dívida); TRT, se de Juiz do Trabalho (apreensão de CNH ou de passaporte na execução); TST, se de juiz de TRT . A prisão do depositário infiel é ilícita — Súmula Vinculante nº 25.
Habeas data	Nunca contra empregador privado , cujos bancos de dados são particulares. Cabe contra autoridade pública : servidor celetista que quer acessar seu prontuário; empregador quanto à lista de maus empregadores do órgão de fiscalização.
Mandado de injunção	Não consta do texto do inciso IV. Foi admitido em cobrança recente quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição trabalhista.

2.6. O que NÃO é da Justiça do Trabalho

Situação	Justiça competente e fundamento
Ações penais e crimes contra a organização do trabalho	A Justiça do Trabalho não possui competência criminal em nenhuma hipótese (ADI nº 3.684 do STF), nem para trabalho escravo ou infantil. O crime praticado nos autos de processo trabalhista vai à Justiça Comum Federal (art. 109, VI, da CF).
Servidor público estatutário	Justiça Comum (ADI nº 3.395-6). Estatutário federal → Justiça Federal; estadual ou municipal → Justiça Estadual. Servidor celetista → Justiça do Trabalho.
Ação acidentária contra o INSS	Justiça Comum Estadual , ainda que o INSS seja autarquia federal (art. 109, I, parte final). Distribuída à Vara de Acidentes do Trabalho, se existir.
Cobrança de honorários de profissional liberal contra cliente	Justiça Comum Estadual — Súmula nº 363 do STJ, por configurar relação de consumo.
Ações fundadas em relação de consumo	Justiça Comum: a Justiça do Trabalho não detém competência para relação de consumo.
Benefício previdenciário e movimentação de FGTS perante a Caixa	Justiça Comum Federal, por ser parte autarquia ou empresa pública federal.
Execução de imposto de renda	Fora do art. 114, VIII, que só alcança as contribuições sociais.
Conflito entre o TST e outro tribunal	STF , inclusive quando o conflito envolver o STJ.

2.7. Acidente de trabalho: o par que a banca inverte

Quem é o réu	Justiça competente
Ação do empregado contra o empregador , pedindo indenização por dano moral e material	Justiça do Trabalho (art. 114, VI; Súmula nº 392 do TST; Súmula Vinculante nº 22 do STF). Vale também para a ação de viúva, filhos, dependentes ou sucessores — dano em ricochete, após o cancelamento da Súmula nº 366 do STJ.
Ação contra o INSS , para reconhecimento do acidente e pagamento do benefício	Justiça Comum Estadual (Súmula nº 15 do STJ; Súmulas nº 235 e nº 501 do STF).

2.8. Competências da CLT — art. 652

Inciso I	Dissídios em que se pretenda o reconhecimento da estabilidade de empregado.
Inciso II	Dissídios concernentes a remuneração, férias e indenizações por rescisão do contrato individual.
Inciso III	Dissídios resultantes de contratos de empreitada em que o empreiteiro seja operário ou artífice — é da Vara do Trabalho, e a banca costuma negar.
Inciso V	Ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o OGMO , decorrentes da relação de trabalho — mesmo sem vínculo de emprego . Cai afirmando que seria da Justiça Federal ou Estadual.
Alínea "f"	Decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho.
Alíneas "b", "c" e "d"	Inquérito para apuração de falta grave ; embargos opostos às próprias decisões; imposição de multas e penalidades.

2.9. Homologação de acordo extrajudicial (Reforma Trabalhista)

 DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 652, "f", e art. 855-B da CLT — homologar é faculdade do juiz, nunca dever	
Ponto	Regra
Requisitos de forma	Petição conjunta ; partes representadas por advogados distintos (não cabe advogado comum); não se aplica o jus postulandi ; o trabalhador pode ser representado por advogado do sindicato.
Prazo do juiz	15 dias para analisar o acordo.
Poderes do juiz	Pode designar audiência , se entender necessário, inclusive para verificar vício de vontade, e só depois proferir sentença.
Sentença	Homologando , extingue o feito com resolução do mérito; negando , exerce faculdade que lhe é reconhecida (Súmula nº 418 do TST), cabendo recurso ordinário .
Prescrição	Fica suspensa durante o procedimento, quanto aos direitos especificados no acordo — nunca interrompida.

Ponto	Regra
Multa do art. 477	O acordo não afasta o prazo do § 6º nem a multa do § 8º do art. 477 da CLT pelo atraso nas verbas rescisórias.

2.10. Execução das contribuições sociais

Alcance (art. 114, VIII)	Execução de ofício das contribuições relativas ao objeto da condenação das sentenças que proferir e dos acordos que homologar (art. 876, parágrafo único, da CLT).
Vínculo apenas reconhecido	Não compete à Justiça do Trabalho executar as contribuições do período de vínculo reconhecido em juízo, sem condenação em pecúnia — Súmula nº 368, I, do TST e Súmula Vinculante nº 53 do STF.
SAT	Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da contribuição do Seguro de Acidente de Trabalho — Súmula nº 454 do TST.
Acordo após o trânsito em julgado	A contribuição incide sobre o valor do acordo , respeitada a proporcionalidade entre parcelas salariais e indenizatórias da condenação — OJ nº 376 da SDI-1 do TST.

PARTE III — DISSÍDIOS COLETIVOS E COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS

Aspecto	Regra
Classificação	Econômicos, jurídicos e de greve (Regimento Interno do TST).
Competência	Nunca da Vara do Trabalho . Competência originária do TRT ou do TST , conforme a amplitude das categorias em conflito . Greve nacional dos Correios, por exemplo, é do TST.
Critério errado	Cai afirmando que a competência se define pela sede da empresa ou por escolha do sindicato — a sede é irrelevante.
Sentença normativa	Natureza constitutiva ou declaratória ; nunca condenatória , pois apenas cria ou interpreta norma jurídica.
Vigência	Máxima de 4 anos ; após 1 ano pode ser revista por dissídio econômico revisional (Precedente Normativo nº 120 do TST).
Ação de cumprimento	Descumprida a sentença normativa, não cabe execução : cabe ação de cumprimento, de competência da Vara do Trabalho . A troca clássica é dizer que o dissídio é da Vara e o cumprimento é do Tribunal.

PARTE IV — CRITÉRIOS ABSOLUTOS × RELATIVOS E CONFLITOS DE COMPETÊNCIA

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — a banca troca "5 dias a contar da notificação" por "10 dias" ou "em audiência"

4.1. Quadro comparativo — decore linha a linha

Aspecto	Crítérios ABSOLUTOS	Crítérios RELATIVOS
Interesse	Do Estado — norma de ordem pública.	Das partes — comodidade delas.
Crítérios	Material, pessoal e funcional .	Territorial e valor da causa . Na Justiça do Trabalho o valor da causa define o procedimento, não a competência.
Legitimidade	Juiz de ofício ou partes a requerimento.	Somente as partes — Súmula nº 33 do STJ: a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
Momento	A qualquer tempo e grau de jurisdição .	5 dias a contar do recebimento da notificação , antes da audiência (art. 800 da CLT).
Forma	Simplex petição — sem formalidade, admitida até oralmente.	Exceção de incompetência , em peça que sinalize a existência da exceção.
Consequências	Remessa dos autos ao juízo competente, ainda que de outra justiça.	Protocolada a petição, o processo é suspenso e os autos vão ao juízo competente — no processo do trabalho, o local da prestação dos serviços.
Preclusão	Não há preclusão .	Há preclusão pela não apresentação, com prorrogação da competência : o juízo incompetente passa a ser competente.
Ação rescisória	Cabe — art. 966, II, do CPC, no prazo de 2 anos.	Não cabe , por ter havido preclusão.

4.2. Exceção de incompetência territorial — art. 800 da CLT

Prazo e forma	5 dias a contar da notificação, antes da audiência , em peça apartada que sinalize a existência da exceção.
Efeito imediato	Protocolada a petição, o processo fica suspenso e a audiência do art. 843 não se realiza.
Contraditório	Autos conclusos ao juiz, que intima o reclamante e os litisconsortes para manifestação em prazo comum de 5 dias .
Prova oral	Se necessária, o juízo designa audiência, ouvindo excipiente e testemunhas por carta precatória , no juízo indicado como competente.

4.3. Conflitos de competência

Órgão	Quando julga o conflito
TRT	Varas do Trabalho da mesma região ; Juízes de Direito investidos de competência trabalhista da mesma região; ou entre Varas do Trabalho e esses Juízes de Direito, na mesma região.
TST	Entre TRTs ; entre TRT e Vara do Trabalho (ou juiz de direito) de regiões diferentes ; entre Varas do Trabalho ou Juízes de Direito investidos de competência trabalhista de regiões diferentes .
STJ	Entre Vara do Trabalho ou TRT e Juízo de Direito não investido de competência trabalhista — é o conflito negativo clássico com a Vara Cível.
STF	Quando o TST estiver em conflito com outro órgão do Judiciário — TJ, TRF, STJ.

Espécies (art. 66 do CPC)	Positivo (dois ou mais juízos se declaram competentes); negativo (dois ou mais se declaram incompetentes); e o conflito na reunião ou separação de processos .
---------------------------	---

Quem suscita	O juiz, de ofício, a parte e o Ministério Público — arts. 953 do CPC e 805 da CLT.
Quem não pode suscitar	A parte que já arguiu a incompetência relativa ou já opôs exceção de incompetência — arts. 952 do CPC e 806 da CLT.
Vara do Trabalho	Nunca julga conflito de competência.
Súmula nº 420 do TST	Não se configura conflito entre TRT e Vara do Trabalho a ele vinculada.

PARTE V — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Jurisdição × competência	Jurisdição é o poder-dever-função do Estado de dizer o direito quando provocado; competência é a medida da jurisdição . Todo juízo tem jurisdição, mas nem todo juízo tem competência.
Perpetuação da competência	Art. 43 do CPC: fixada no registro ou na distribuição da inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito posteriores, salvo supressão do órgão judiciário ou alteração de competência absoluta .
Modificação da competência	Art. 54 do CPC: só nos critérios relativos . Hipóteses: inércia do réu (prorrogação), conexão e continência .
Conexão × continência	Conexão : comum o pedido ou a causa de pedir ; não exige identidade de partes. Continência : identidade de partes e causa de pedir , sendo o pedido de uma mais amplo. A reunião se dá no juízo preventivo ; se a continente foi ajuizada antes da contida, a contida é extinta ; na ordem inversa, há reunião.
Juiz de Direito investido	Art. 112 da CF: a lei criará Varas do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo TRT .
Impedimento e suspeição	A exceção oposta contra juiz de Vara do Trabalho é julgada pelo respectivo TRT (art. 146, § 1º, do CPC), nunca pelo corregedor, pelo CNJ ou pelo TST.
Título extrajudicial	Art. 877-A da CLT: competente para a execução é o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria.
Organização — números	O TST compõe-se de 27 Ministros , nomeados pelo Presidente da República após aprovação por maioria absoluta do Senado Federal (art. 111-A da CF). Os TRTs compõem-se de no mínimo 7 juízes , recrutados preferencialmente na respectiva região, sendo um quinto dentre advogados e membros do MPT e os demais por promoção de Juízes do Trabalho, por antiguidade e merecimento, alternadamente (arts. 94 e 115 da CF).
Jurisdição e distribuição	Para efeito de jurisdição dos TRTs, o território nacional é dividido em 24 regiões (art. 674 da CLT). A jurisdição de cada Vara abrange todo o território da Comarca em que tem sede, só podendo ser estendida ou restringida por lei federal . Onde houver mais de uma Vara há distribuidor , que distribui pela ordem rigorosa de entrada e sucessivamente a cada Vara (arts. 713 a 715 da CLT). Compete aos TRTs determinar às Varas a realização de atos e diligências (art. 680 da CLT).
Repercussão geral do STF	Tema 994 : contribuição sindical de estatutários → Justiça Comum. Tema 544 : abusividade de greve de servidores celetistas da Administração direta, autarquias e fundações → Justiça Comum. Tema 1.143 : servidor celetista pleiteando parcela de natureza administrativa → Justiça Comum. Tema 36 : contribuições previdenciárias apenas sobre o objeto da condenação. Tema 74 : interdito proibitório em movimento grevista → Justiça do Trabalho.
Súmulas de reforço	Súmula nº 736 do STF : normas de segurança, higiene e saúde. Súmula nº 300 do TST : indenização por não inscrição no PIS. Súmula nº 389 do TST : indenização pela não concessão do seguro-desemprego por culpa do empregador. OJ nº 26 da SDI-1 do TST : pedido de complementação de pensão da viúva de ex-empregado é da Justiça do Trabalho, por derivar do contrato de trabalho.
Dano em ricochete	É o dano reflexo ou indireto sofrido por viúva e filhos do empregado falecido. Cancelada a Súmula nº 366 do STJ, prevalece a competência da Justiça do Trabalho . Discute-se o alcance do art. 223-B da CLT, que fala em titulares exclusivos do direito à reparação, sem posição jurisprudencial firmada.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Competência territorial e exceção de incompetência

Art. 651 da CLT — A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro.

§ 1º	Quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da Junta da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado e, na falta, será competente a Junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima.
§ 2º	A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento, estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário.
§ 3º	Em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços.

Art. 800 da CLT — Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de cinco dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo.

§ 1º	Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência a que se refere o art. 843 desta Consolidação até que se decida a exceção.
§ 2º	Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsortes, para manifestação no prazo comum de cinco dias.
§ 3º	Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o excipiente e de suas testemunhas serem ouvidos, por carta precatória, no juízo que este houver indicado como competente.
§ 4º	Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente.

A.2 — Competência material

Art. 114 da CF — Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I	as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
III	as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;

IV	os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
VI	as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;
VII	as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
§ 2º	Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.
§ 3º	Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

Art. 112 da CF — *A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho.*

Art. 652 da CLT — *Compete às Varas do Trabalho: a) conciliar e julgar:*

I	os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da estabilidade de empregado;
II	os dissídios concernentes a remuneração, férias e indenizações por motivo de rescisão do contrato individual de trabalho;
III	os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice;
IV	os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho;
V	as ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o Órgão Gestor de Mão-de-Obra - OGMO decorrentes da relação de trabalho;
b, c, d	processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave; julgar os embargos opostos às suas próprias decisões; impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência;
f	decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho.

Art. 876, parágrafo único, da CLT — *A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições sociais previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do caput do art. 195 da Constituição Federal, e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar.*

Art. 877-A da CLT — *É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria.*

A.3 — Critérios, perpetuação, modificação e conflitos

Art. 64 do CPC — *A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.*

Art. 65 do CPC — *Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.*

Art. 43 do CPC — *Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.*

Art. 61 do CPC	A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.
Art. 63 do CPC	As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.
Art. 966, II, do CPC	A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente.
Art. 975 do CPC	O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.
Art. 54 do CPC	A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.
Art. 55 do CPC	Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
Art. 56 do CPC	Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.
Art. 58 do CPC	A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.
Art. 952 do CPC	Não pode suscitar conflito a parte que, no processo, arguiu incompetência relativa. Parágrafo único. O conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não o arguiu suscite a incompetência.
Art. 953 do CPC	O conflito será suscitado ao tribunal: I - pelo juiz, por ofício; II - pela parte e pelo Ministério Público, por petição. Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito.
Art. 805 da CLT	Os conflitos de jurisdição podem ser suscitados: a) pelos Juízes e Tribunais do Trabalho; b) pelo procurador-geral e pelos procuradores regionais da Justiça do Trabalho; c) pela parte interessada, ou o seu representante.
Art. 806 da CLT	É vedado à parte interessada suscitar conflitos de jurisdição quando já houver oposto na causa exceção de incompetência.

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula Vinculante nº 22 do STF ACIDENTE DE TRABALHO	Marco da transição promovida pela EC nº 45/04 nas lides acidentárias. Tese: A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive	Vem combinada com a Súmula nº 367 do STJ: o que já tinha sentença ficou na Justiça Comum; o que não estava sentenciado foi remetido à Justiça do Trabalho. A banca inverte esse corte.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
	aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/04.	
Súmula Vinculante nº 23 do STF POSSESSÓRIA E GREVE	Fecha a competência trabalhista sobre os desdobramentos da greve. Tese: A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.	Aparece com o interdito proibitório de banco contra sindicato (Tema 74 de repercussão geral). A pegadinha manda a possessória para a Justiça Comum.
Súmula nº 392 do TST DANO MORAL E MATERIAL	Reafirmada pela Tese Vinculante nº 224 do TST. Tese: Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.	A banca acrescenta requisito inexistente — " desde que habilitados no INSS " — ou nega a competência quando a ação é da viúva ou dos filhos.
Súmula nº 454 do TST SAT	Conversão da OJ nº 414 da SBDI-1 e reafirmação pela Tese Vinculante nº 229 do TST. Tese: Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 114, VIII, e 195, I, "a", da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho.	Item de assertiva múltipla sobre a EC nº 45/04. Costuma vir ao lado do imposto de renda, que não é executado na Justiça do Trabalho.
Súmula nº 368, I, do TST CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Confirmada pela reforma trabalhista, que excluiu do art. 876 a expressão sobre salários do período reconhecido, e pela Súmula Vinculante nº 53 do STF. Tese: a competência alcança apenas as contribuições incidentes sobre o valor que compõe a condenação, não as devidas no curso do contrato apenas reconhecido em juízo.	Cai afirmando que a execução abrange "os salários pagos durante a contratualidade" ou "o período de vínculo empregatício reconhecido por sentença".
Súmula nº 420 do TST CONFLITO INEXISTENTE	Delimita quem pode conflitar. Tese: Não se configura conflito de competência entre Tribunal Regional do Trabalho e Vara do Trabalho a ele vinculada.	Vem junto do mapa de quem julga: mesma região → TRT; regiões diferentes → TST; Juízo de Direito comum → STJ; TST × outro tribunal → STF.
Súmula nº 418 do TST HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO	Base da jurisdição voluntária do acordo extrajudicial. Tese: a homologação de acordo é faculdade do magistrado, não direito líquido e certo das partes.	A banca afirma que, preenchidos petição conjunta e advogados distintos, o juiz deveria homologar de plano . Errado: pode designar audiência e negar por sentença, cabendo recurso ordinário.
OJ nº 376 da SDI-1 do TST ACORDO APÓS O TRÂNSITO	Define a base de cálculo da contribuição no acordo tardio. Tese: É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo.	Cai dizendo que a contribuição incidiria sobre o valor da condenação original, ou que o acordo poderia classificar todas as verbas como indenizatórias.
Súmula nº 33 do STJ INCOMPETÊNCIA RELATIVA	Sustenta todo o regime da competência territorial. Tese: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.	A alternativa errada faz o juiz remeter os autos sozinho ao local da prestação dos serviços. Sem exceção da parte, há prorrogação da competência .
Súmula nº 363 do STJ HONORÁRIOS	Trata a hipótese como relação de consumo. Tese: Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.	Aparece como "ações postulando cobrança de honorários advocatícios" na lista de competências trabalhistas — é sempre a alternativa falsa.
Súmula nº 15 do STJ ACIDENTE CONTRA O INSS	Primeira das três súmulas do bloco acidentário previdenciário. Tese: Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.	A competência é da Justiça Estadual , não da Federal, apesar de o INSS ser autarquia federal (art. 109, I, parte final).
Súmulas nº 235 e nº 501 do STF JUSTIÇA CÍVEL COMUM	Completam a Súmula nº 15 do STJ e alcançam as duas instâncias. Tese (235): É competente para a ação de acidente do trabalho a justiça cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora. Tese (501): Compete a justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a união, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.	A banca troca "justiça cível comum" por "justiça federal" invocando a natureza federal da autarquia, ou restringe a competência à primeira instância.
Súmula nº 367 do STJ MARCO TEMPORAL DA EC 45/04	É o outro lado da Súmula Vinculante nº 22 do STF. Tese: A competência estabelecida pela EC n. 45/2004 não alcança os processos já sentenciados.	Embora a competência material seja absoluta — o que imporia remessa imediata —, STF e STJ criaram um meio-termo: o já sentenciado permanece; o não sentenciado é remetido.
Súmula Vinculante nº 25 do STF DEPOSITÁRIO INFIEL	Esvaziou o exemplo clássico de habeas corpus trabalhista. Tese: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.	A assertiva errada mantém a prisão do depositário infiel na execução. Restam outras hipóteses de HC, como a apreensão de CNH ou de passaporte do devedor.
Súmula nº 736 do STF SAÚDE E SEGURANÇA	Reforça a competência material sobre o meio ambiente do trabalho. Tese: Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.	Combina com o art. 114, VII: a ação que impugna a multa por falta de EPI é trabalhista.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
ADI nº 3.684 e ADI nº 3.395-6 do STF LIMITES DA EC 45/04	Os dois cortes que a EC nº 45/04 não venceu. Tese: o art. 114, I, IV e IX, da CF não atribui à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar ações penais ; e está suspensa toda interpretação que inclua na competência trabalhista as ações entre o Poder Público e seus servidores estatutários .	São as duas exclusões mais cobradas: "crimes contra a organização do trabalho" e "servidor estatutário". A literalidade do inciso I, porém, segue sendo dada como correta quando reproduzida sem ressalva.
PN nº 120 e IN nº 39/16 do TST SENTENÇA NORMATIVA E FORO	Dois fechamentos práticos. Tese: a sentença normativa vigora, desde seu termo inicial, até que sentença normativa, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho superveniente produza sua revogação, expressa ou tácita, respeitado, porém, o prazo máximo legal de quatro anos de vigência; e a Instrução Normativa nº 39/16 confirma a inaplicabilidade do foro de eleição ao processo do trabalho.	Cai trocando os quatro anos por dois ou três, ou validando a cláusula de eleição de foro no contrato de trabalho.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ**ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO — AULA 02**

Partes e procuradores • Jus postulandi e mandato • Preposto, audiência e revelia • Honorários e gratuidade • Juiz, serviços auxiliares e Ministério Público do Trabalho

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — MANDATO, PROCURAÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula — mandato tácito e Súmula 395 são presença certa

1.1. As duas formas de outorga de poderes

Espécie	Regime
Mandato expresso	É a procuração escrita, juntada aos autos. Não se exige firma reconhecida . Fora do processo do trabalho, apenas os advogados públicos atuam sem documento de outorga.
Mandato tácito (procuração apud acta)	Nasce da presença do advogado em audiência , perante o Juiz do Trabalho, com o simples registro do seu nome na ata , a requerimento verbal do próprio advogado e com anuência da parte representada . Doutrina e jurisprudência tratam mandato tácito e procuração apud acta como expressões sinônimas .

Art. 791, § 3º da CLT — A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte representada.

1.2. O que o detentor de mandato tácito pode e não pode

Ato	Resposta e fundamento
Recorrer	PODE . A Súmula 383, I ressalva expressamente o mandato tácito da exigência de procuração juntada até a interposição.
Substabelecer	NÃO PODE . A OJ 200 da SDI-1 declara inválido o substabelecimento de advogado investido de mandato tácito — não é providência ordinária no rito trabalhista.
Poderes especiais	NÃO TEM . O mandato tácito outorga apenas os poderes gerais para o foro . Ficam de fora os poderes do art. 105 do CPC: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica.

1.3. Súmula 395 — condições de validade do mandato e do substabelecimento

I	Válido é o instrumento de mandato com prazo determinado que contém cláusula estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o final da demanda .
II	Se há previsão, no instrumento de mandato, de prazo para sua juntada , o mandato só tem validade se anexado no aludido prazo .
III	São válidos os atos praticados pelo substabelecido , ainda que não haja, no mandato, poderes expressos para substabelecer .
IV	Configura-se a irregularidade de representação se o substabelecimento é anterior à outorga passada ao substabelecido.
V	Verificada a irregularidade nas hipóteses dos itens II e IV, o juiz deve suspender o processo e designar prazo razoável para saneamento do vício, ainda que em instância recursal .

1.4. Irregularidade, regularização e representação de entes públicos

Ponto	Como o TST decide
Recurso sem procuração	Inadmissível, salvo mandato tácito . Em caráter excepcional, admite-se a exibição da procuração no prazo de 5 dias após a interposição , independentemente de intimação, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz . Não exibida, o ato é ineficaz e o recurso não é conhecido (Súmula 383, I).
Vício já constante dos autos	Em fase recursal, o relator designa prazo de 5 dias ; descumprido, não conhece do recurso do recorrente ou determina o desentranhamento das contrarrazões do recorrido (Súmula 383, II).
Procuração de pessoa jurídica	Inválido o instrumento que não contenha, pelo menos, o nome da entidade outorgante e do signatário (Súmula 456, I).
Data da outorga	Não é condição de validade do mandato (OJ 371 da SDI-1).
Estagiário	Válidos os atos se, entre o substabelecimento e a interposição do recurso, sobreveio a habilitação como advogado (OJ 319 da SDI-1).
Entes públicos e suas autarquias	Dispensados da juntada de instrumento de mandato e da comprovação do ato de nomeação; basta que o signatário declare-se exercente do cargo de procurador , não bastando indicar o número da OAB (Súmula 436).
Recurso em nome de autarquia	Estados e Municípios não têm legitimidade para recorrer em nome de autarquias com personalidade jurídica própria (OJ 318 da SDI-1).
Intimação exclusiva	Havendo pedido expresso de publicação só em nome de determinado advogado , a comunicação em nome de outro é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo (Súmula 427).

1.5. Pegadinhas do bloco

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"A constituição de procurador com poderes para o foro em geral depende de outorga de procuração escrita ."	Pode ser tácita , por registro em ata de audiência (art. 791, § 3º).
"O advogado atua sem que lhe sejam exigidos poderes outorgados pela parte, em razão do jus postulandi."	O advogado precisa de procuração — escrita ou tácita. O jus postulandi é da parte , não do advogado.
"É inválido o mandato com prazo determinado que contenha cláusula de prevalência dos poderes até o final da demanda."	Válido (Súmula 395, I).
" Não configura irregularidade o substabelecimento anterior à outorga."	Configura irregularidade (Súmula 395, IV).
"Os entes públicos devem juntar instrumento de mandato em 15 ou 30 dias."	Estão dispensados , sem prazo nenhum (Súmula 436, I).
"A procuração exige firma reconhecida ."	Não exige.

PARTE II — JUS POSTULANDI E CAPACIDADE POSTULATÓRIA

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — Súmula 425 — decore a lista do que fica de fora; a banca inverte os itens

2.1. A regra do art. 791 da CLT

Art. 791 da CLT — *Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final.*

§ 1º	Nos dissídios individuais os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador, ou provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 2º	Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por advogado.

Vale para **empregado e empregador**, pessoa física ou jurídica — não é privilégio do hipossuficiente. Bacharel em Direito **não inscrito na OAB** também postula, não como advogado, mas como parte.

2.2. Súmula 425 — até onde vai e onde para

Situação	Alcance
Varas do Trabalho	ALCANÇA. A parte pratica pessoalmente todos os atos, inclusive a reclamação verbal.
Tribunais Regionais do Trabalho	ALCANÇA. Recurso ordinário e agravo de petição ao TRT, e também as contrarrazões , podem ser subscritos pela própria parte.
Ação rescisória	NÃO ALCANÇA.
Ação cautelar	NÃO ALCANÇA.
Mandado de segurança	NÃO ALCANÇA.
Recursos de competência do TST	NÃO ALCANÇA — recurso de revista e embargos exigem advogado.
Homologação de acordo extrajudicial	NÃO ALCANÇA — exceção criada pelo art. 855-B: a representação por advogado é obrigatória e as partes não podem ter advogado comum .

Dissídio coletivo não está na lista: nele a assistência por advogado é **facultativa** (art. 791, § 2º).

2.3. Pegadinhas do bloco

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“O jus postulandi só pode ser exercido pelo empregador” / “somente pelo trabalhador, por ser hipossuficiente.”	Aplica-se ao reclamante e ao reclamado .
“ Nenhuma das partes pode usar o jus postulandi em fase recursal .”	Pode, até o TRT . Só os recursos ao TST ficam de fora.
“Nos dissídios coletivos é obrigatória a assistência por advogado.”	É facultativa .
“Nos dissídios individuais empregados e empregadores somente poderão estar em juízo se representados por advogado.”	Poderão fazer-se representar — é faculdade, não condição.
“A Constituição aboliu o jus postulandi.”	O instituto segue vigente no art. 791 da CLT.
“No acordo extrajudicial as partes podem ter advogado comum .”	Não podem (art. 855-B, § 1º). Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato.

PARTE III — PREPOSTO, AUDIÊNCIA E REVELIA

3.1. Comparecimento pessoal e suas exceções

Art. 843 da CLT — *Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes salvo, nos casos de Reclamatórias Plúrimas ou Ações de Cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo Sindicato de sua categoria.*

Quem	Como pode ser substituído
Reclamante — regra	Comparecimento pessoal ; a presença do advogado não supre a sua falta.
Plúrimas e ação de cumprimento	Os empregados podem fazer-se representar pelo sindicato da categoria .
Reclamante doente	Pode fazer-se representar por outro empregado da mesma profissão ou pelo sindicato.
Reclamado	Pode fazer-se representar por preposto que tenha conhecimento dos fatos , por cujas declarações será sempre responsável.

3.2. O preposto depois da reforma

Art. 843, § 3º da CLT — *O preposto a que se refere o § 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada.*

Ponto	Regra
Vínculo com a reclamada	Não precisa ser empregado — vale para qualquer empresa, de qualquer porte, e independe do tempo de contrato do reclamante.
Conhecimento dos fatos	Indispensável. Se o preposto nada sabe , aplica-se a confissão ficta e os fatos passam a ser tidos por verdadeiros.
Prova testemunhal após a confissão ficta	Pode ser indeferida sem gerar nulidade quando o fato já se presume verdadeiro.
Advogado como preposto	Vedado acumular as duas funções.
Dissídio coletivo	É facultado ao empregador fazer-se representar pelo gerente ou por outro preposto que tenha conhecimento do dissídio (art. 861).

3.3. Ausência à audiência e a intolerância com o atraso

Quem falta	Consequência
Reclamante	Arquivamento da reclamação — extinção sem resolução do mérito. Para ajuizar nova ação, terá de pagar as custas da ação arquivada.
Reclamado	Revelia e confissão quanto à matéria de fato. Mesmo com advogado presente e munido de procuração, é revel — mas a contestação e os documentos serão aceitos (art. 844, § 5º).
Ambos	Arquivamento . Vale ainda que as partes estejam no saguão do fórum e se evadam após o pregão.
Atraso da parte	Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte à audiência (OJ 245 da SDI-1).
Atraso do juiz	Tolerância de 15 minutos (art. 815). Passado o prazo, a parte pode retirar-se requerendo certidão — salvo se o atraso decorrer da realização de outro ato processual pelo juiz.
Atestado médico	Justifica a falta apenas se declarar a impossibilidade de locomoção no dia da audiência (Súmula 122); nesse caso o juiz redesigna o ato.

3.4. Quando a revelia não produz confissão

Art. 844, § 4º da CLT — *A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo se:*

I	havendo pluralidade de reclamados , algum deles contestar a ação;
II	o litígio versar sobre direitos indisponíveis ;
III	a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;
IV	as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos .

Art. 844, § 5º da CLT — Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados.

Complementos: a **pessoa jurídica de direito público também pode ser revel** se não apresentar defesa (OJ 152 da SDI-1); na **ação rescisória**, porém, a revelia **não produz confissão** (Súmula 398).

3.5. Pegadinhas do bloco

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“Em regra, há obrigatoriedade de o preposto ser empregado do reclamado.”	Desde a reforma, não precisa ser empregado (art. 843, § 3º).
“O preposto só dispensa o vínculo se o reclamante tiver menos de dez anos de contrato ” ou “só nas multinacionais ”.	A dispensa é geral , sem distinção de porte da empresa nem de tempo de contrato.
“O empregador que não puder comparecer pode fazer-se representar pelo advogado com procuração.”	Advogado não substitui a parte; sem preposto, há revelia .
“O empregado doente pode fazer-se representar pela esposa ou pessoa da família .”	Por outro empregado da mesma profissão ou pelo sindicato .
“Nas reclamatórias plúrimas os empregados não podem fazer-se representar pelo sindicato.”	Podem — plúrimas e ações de cumprimento são a exceção do art. 843.
“Ausentes ambas as partes, o juiz julga o processo no estado em que se encontra.”	Arquiva . Também arquiva se o reclamante se evadir após o pregão.
“O advogado pode acumular as funções de advogado e preposto.”	Não pode .
“Existe tolerância de 15 minutos para a parte se atrasar.”	A tolerância de 15 minutos é do juiz (art. 815); para a parte não há tolerância .

PARTE IV — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUSTIÇA GRATUITA E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 791-A — 5% a 15%: a banca troca pelos percentuais do processo civil

4.1. Honorários de sucumbência — o sistema “perdeu, pagou”

Art. 791-A da CLT — Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

§ 1º	Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria.
§ 2º	Ao fixar os honorários, o juízo observará: I o grau de zelo do profissional; II o lugar de prestação do serviço; III a natureza e a importância da causa; IV o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º	Na hipótese de procedência parcial , o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca , vedada a compensação entre os honorários.
§ 5º	São devidos honorários de sucumbência na reconvenção .

Pontos que decidem a alternativa

Ponto sensível	Como cai
Percentual	5% a 15% no processo do trabalho; 10% a 20% no processo civil. A alternativa errada quase sempre traz 20%, 25% ou 30%.
Causa própria	São devidos ainda que o advogado atue em causa própria .
Honorários contratuais	Não excluem os de sucumbência: o advogado recebe do cliente e da parte contrária .
Assistência sindical	Deixou de ser requisito — a condenação decorre da mera sucumbência .
Beneficiário da gratuidade	Pelo julgamento da ADI 5766 , o beneficiário da justiça gratuita não é condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência.
Sucumbência recíproca	Só existe quando ao menos um pedido é julgado totalmente improcedente ; a procedência parcial de um pedido não gera honorários contra o reclamante.
Extinção sem mérito	Cabe a condenação em honorários, pelo princípio da causalidade.
Produção antecipada de provas	Não cabe condenação em honorários na medida cautelar de produção antecipada de provas.
Perito assistente	A indicação é faculdade da parte , que responde pelos honorários ainda que vencedora no objeto da perícia (Súmula 341).

4.2. Assistência judiciária × justiça gratuita — o par que a banca funde

Critério	Assistência judiciária	Justiça gratuita
Fonte	Art. 14 da Lei 5.584/70.	Art. 790, §§ 3º e 4º da CLT.
Objeto	Prestação de advogado pelo sindicato da categoria.	Isenção das custas processuais.
Requisito	Salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ; sendo maior, provar que não pode demandar sem prejuízo do sustento.	Salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS ; percebendo mais, afirmar não ter condições de pagar as custas.
Filiação ao sindicato	Não é condição — é dever do sindicato representar toda a categoria.	Irrelevante: dispensa-se a assistência sindical.
Concessão de ofício	Depende de o trabalhador procurar a entidade sindical.	Pode ser concedida de ofício ou a requerimento, em qualquer instância.

Comprovação da hipossuficiência

Comprovação e limites	Entendimento
Pessoa natural	Basta a declaração de hipossuficiência firmada pela parte ou por seu advogado munido de procuração com poderes específicos (Súmula 463, I).
Pessoa jurídica	Não basta a mera declaração : exige-se demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas (Súmula 463, II).
Recuperação judicial	Não faz presumir a incapacidade financeira nem autoriza, por si só, a gratuidade.
Litigância de má-fé	A condenação por litigância de má-fé não impede a concessão da gratuidade.

Comprovação e limites	Entendimento
Poder-dever do juiz	Independentemente de pedido, o magistrado deve conceder o benefício a quem perceba até 40% do teto do RGPS. Acima disso, o pedido pode ser instruído por documento particular firmado pelo interessado.

4.3. Pegadinhas do bloco

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Honorários fixados entre 5% e 20%" / "entre 10% e 20%" / "nunca superiores a 30%".	5% a 15% (art. 791-A). Os percentuais de 10% a 20% são os do processo civil.
"Os honorários não são devidos ao advogado que atua em causa própria."	São devidos ainda que atue em causa própria .
"A condenação não decorre da mera sucumbência : a parte tem de estar assistida por sindicato."	Decorre da mera sucumbência ; a assistência sindical deixou de ser requisito.
"Não cabem honorários contra a Fazenda Pública ."	Cabem — o § 1º é expresso.
"Na procedência parcial, é permitida a compensação entre os honorários."	Vedada a compensação (§ 3º).
"São requisitos: assistência sindical, salário inferior ao dobro do mínimo e prova de miserabilidade."	Esses eram os requisitos da assistência judiciária da Lei 5.584/70, não dos honorários de sucumbência.
"A gratuidade exige atestado emitido por entidade pública ."	Basta a declaração de hipossuficiência da pessoa natural; a concessão pode ser de ofício .
"Perdendo o objeto da perícia, o assistente técnico é pago pela parte contrária."	Os honorários do assistente são sempre da parte que o contratou.

PARTE V — CAPACIDADE E IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

5.1. Capacidade tripartite

Espécie	Conteúdo
Para ser parte	Aptidão para adquirir direitos e deveres . Pessoa natural: começa com o nascimento com vida (art. 2º do CC) — uma criança já a possui. Pessoa jurídica: com a inscrição dos atos constitutivos no registro competente (art. 45 do CC). Entes despersonalizados , como a massa falida e o espólio , também a detêm. Liga-se à personalidade , não à capacidade civil.
Processual (estar em juízo)	Ligada à capacidade civil (art. 70 do CPC). É plena aos 18 anos (art. 402 da CLT). Quem tem capacidade civil pratica sozinho todos os atos processuais.
Postulatória	Em regra exige advogado (art. 133 da CF); no processo do trabalho é dispensada pelo jus postulandi do art. 791 da CLT, com as exceções da Súmula 425 e do art. 855-B.

5.2. O trabalhador menor de 18 anos

Art. 793 da CLT — A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual ou curador nomeado em juízo.

Decore o rol inteiro. A banca troca 18 por **16 ou 21 anos**, ou suprime legitimados escrevendo "**apenas** pela Procuradoria, pelo sindicato ou por curador". Maior de 18, ainda que jovem, ajuíza sozinho — **não precisa de assistência dos pais**.

5.3. Como se chamam as partes em cada procedimento

Procedimento	Autor	Réu
Dissídio individual (regra)	Reclamante	Reclamado
Recursos	Recorrente (embargante, agravante)	Recorrido (embargado, agravado)
Execução	Exequente	Executado
Inquérito para apuração de falta grave	Requerente	Requerido
Liquidação de sentença	Liquidante	Liquidado
Dissídios coletivos	Suscitante	Suscitado
Mandado de segurança e habeas corpus	Impetrante	Impetrado

Pegadinhas do bloco

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"A reclamação do menor de 16 anos , na falta dos representantes legais, pode ser feita por outro empregado da mesma profissão."	A regra é do menor de 18 anos e o rol é o do art. 793 — não inclui colega de profissão.
"A reclamação do menor de 21 anos será feita por seus representantes legais."	O limite é 18 anos .
"Na falta dos representantes legais, apenas pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato ou por curador."	O rol também inclui o Ministério Público estadual — a palavra " apenas " é o erro.
"Capacidade para ser parte exige capacidade civil ."	Liga-se à personalidade : criança, massa falida e espólio têm capacidade para ser parte.

PARTE VI — MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

6.1. Princípios institucionais

Princípio	Conteúdo
Unidade	O Ministério Público é órgão único na defesa dos direitos do art. 127 da CF.
Indivisibilidade	Os membros não se vinculam ao processo : quem atua é a instituição, não o procurador.
Independência funcional	O membro segue a lei e o próprio convencimento , sem subordinação a determinação de outro órgão.
Promotor natural	Art. 5º, LIII da CF — veda a escolha do membro que atuará em determinado processo.

6.2. Formas de atuação

Forma	Como se manifesta
Judicial — como parte	Ação civil pública (trabalho escravo, trabalho infantil, fraudes de larga escala, meio ambiente do trabalho); ação anulatória de cláusula convencional ; dissídio coletivo de greve em atividade essencial ; ação rescisória; mandado de segurança contra ato judicial; interposição de recursos; mandado de injunção.
Judicial — fiscal da ordem jurídica	Cabe quando houver interesse público ou social , interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse de terra. Intervindo, terá vista dos autos depois das partes , será intimado de todos os atos e poderá produzir provas, requerer medidas e recorrer (art. 179 do CPC). A falta de intimação gera nulidade absoluta . Goza de prazo em dobro e intimação pessoal .

Forma	Como se manifesta
Extrajudicial	Inquérito civil público — investigação administrativa que colhe as provas mínimas para a ação civil pública; e termo de ajustamento de conduta , que é título executivo extrajudicial (art. 876 da CLT). O inquérito não é pressuposto da ação civil pública.
Limite recursal	Não tem legitimidade para recorrer na defesa de interesse patrimonial privado , inclusive de empresas públicas e sociedades de economia mista (OJ 237 da SDI-1).

Principais situações de atuação judicial

Instrumento	Uso típico
Ação civil pública	Principal via de atuação como parte.
Intervenção em processo trabalhista	Sempre que houver interesse público .
Ações de proteção a vulneráveis	Resguardo dos direitos de menores, incapazes e indígenas .
Recursos	Interposição nos feitos de competência da Justiça do Trabalho.
Diligências	Requerimento das medidas necessárias à melhor solução das demandas em que intervier.
Dissídio coletivo	Ajuizamento em caso de greve em atividade essencial .
Ação anulatória	Cláusula convencional que fira interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos.
Inquérito civil e requisições	Instauração de inquérito civil e requisição, à autoridade administrativa federal competente, da instauração de procedimentos administrativos, podendo acompanhá-los e produzir provas.

6.3. Organização e carreira

Tema	Conteúdo
Ramos do MP	Ministério Público dos Estados; Ministério Público da União — e, dentro dele, Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do DF e Territórios e Ministério Público do Trabalho .
Chefia	O MPU é chefiado pelo Procurador-Geral da República , nomeado pelo Presidente da República após sabatina do Senado. O MPT é chefiado pelo Procurador-Geral do Trabalho , nomeado pelo Procurador-Geral da República .
Órgãos (art. 85 da LC 75/93)	Procurador-Geral do Trabalho; Colégio de Procuradores do Trabalho; Conselho Superior do MPT; Câmara de Coordenação e Revisão do MPT; Corregedoria do MPT; Subprocuradores-Gerais do Trabalho; Procuradores Regionais do Trabalho; Procuradores do Trabalho.
Carreira — quatro níveis	Procurador do Trabalho : ofícia, em regra, nas Varas do Trabalho. Procurador Regional do Trabalho : atua nos TRTs. Subprocurador-Geral do Trabalho : ofícia junto ao TST. Procurador-Geral do Trabalho : chefia o MPT.
Poder normativo	Cuidado: elaborar e aprovar as normas e instruções do concurso de ingresso é competência do Conselho Superior do MPT , não do Procurador-Geral (art. 98, I da LC 75/93).
Garantias	As mesmas da magistratura: vitaliciedade após dois anos, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio (art. 128, § 5º, I da CF).

PARTE VII — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Litisconsórcio — classificações

Critério	Espécie	Conteúdo
Posição	Ativo	Mais de um autor.
	Passivo	Mais de um réu — típico da terceirização, com o tomador no polo passivo.
	Misto	Pluralidade nos dois polos ao mesmo tempo.
Formação	Necessário	A lei impõe , sob pena de extinção sem resolução do mérito. No processo do trabalho não se admite litisconsórcio necessário ativo , por violar o livre acesso ao Judiciário.
	Facultativo	Decorre da vontade das partes — é a regra. O multitudinário pode ser fracionado de ofício pelo juiz ou a requerimento do réu ; só o facultativo se fraciona, nunca o necessário .
Decisão	Simples (comum)	A decisão pode ser igual ou diferente para os litisconsortes — não é obrigatoriamente diversa.
	Unitário	A decisão deve ser a mesma para todos (art. 116 do CPC).
Momento	Inicial	Já presente na petição inicial.
	Ulterior	Formado após a distribuição — sucessão processual , inclusão de empresa do grupo econômico na execução.

Litisconsórcio — reflexos processuais

Reflexo processual	Regra
Prazo em dobro	Inaplicável ao processo do trabalho o art. 229 do CPC: litisconsortes com procuradores distintos não têm prazo em dobro (OJ 310 da SDI-1).
Impulso	Cada litisconsorte pode promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos atos (art. 118 do CPC).
Ação rescisória	Litisconsórcio necessário no polo passivo e facultativo no polo ativo ; o sindicato substituído é parte legítima como réu, sem citação de todos os substituídos (Súmula 406).
Cláusula coletiva	Os sindicatos subscritores de convenção ou acordo coletivo participam como litisconsortes necessários da ação que peça a anulação de cláusulas (art. 611-A, § 5º).
Reclamação plúrima	havendo identidade de matéria, várias reclamações podem ser acumuladas num só processo, se forem empregados da mesma empresa ou estabelecimento (art. 842).

Substituição × sucessão processual

Instituto	Conteúdo
Legitimação ordinária	O titular do direito vai a juízo, em nome próprio, defender interesse próprio.
Substituição processual (legitimação extraordinária)	Terceiro autorizado por lei pleiteia, em nome próprio, direito alheio — não há coincidência entre o titular do direito e o autor. Com o cancelamento da Súmula 310 , o sindicato tem legitimidade ampla para defender qualquer direito ligado ao vínculo de emprego (art. 8º, III da CF).
Sucessão processual	Fato ocorrido no curso do processo troca o sujeito: morte do reclamante (espólio; ajuizado o inventário, o processo fica suspenso até a nomeação do inventariante) ou alteração na empresa. Óbito anterior ao ajuizamento não gera sucessão .
Sucessão de empregadores	A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos de trabalho (arts. 10 e 448 da CLT).
Assistida × substituída	Assistida : o sindicato é o “advogado” da parte, que é a autora. Substituída : o sindicato é o autor , em nome próprio.

Atos do juiz e poderes de direção

Ato / princípio	Conteúdo
Despacho	Sem conteúdo decisório, praticado de ofício , sem forma nem prazo predeterminados, não gera prejuízo. Dos despachos não cabe recurso (art. 1.001 do CPC).

Ato / princípio	Conteúdo
Decisão interlocutória	Pronunciamento de natureza decisória que não põe fim à fase cognitiva (art. 203, § 2º). Vigora a irrecorribilidade imediata (art. 893 da CLT); proferida em audiência, exige protesto , sob pena de preclusão.
Sentença	Põe fim à fase cognitiva, com ou sem resolução do mérito; requisitos: relatório, fundamentação e dispositivo. Cabe recurso ordinário .
Decisão monocrática	Proferida pelo relator nas hipóteses do art. 932 do CPC — recurso inadmissível, prejudicado, improcedente ou em confronto com jurisprudência dominante. Impugnável por agravo interno .
Acórdão	Julgamento colegiado proferido pelos tribunais (art. 204 do CPC) — não apenas em recursos, mas em todo procedimento julgado por colegiado.
Deveres de direção (art. 139)	Igualdade de tratamento, duração razoável, repressão a ato contrário à dignidade da Justiça e promoção da autocomposição — nesta parte sem conciliadores e mediadores judiciais, inexistentes na estrutura da Justiça do Trabalho.
Indeclinabilidade	Provocado, o juiz não pode deixar de julgar alegando lacuna ou obscuridade: aplica analogia (primeiro recurso), costumes, princípios gerais e equidade.
Congruência	Extra petita : decide o que não foi pedido. Ultra petita : concede além do pedido. Citra (infra) petita : deixa de analisar pedido — decisão omissa, que deve ser complementada.
Garantias da magistratura	Vitaliciedade após dois anos de estágio probatório; inamovibilidade , salvo interesse público; irredutibilidade de subsídio .

Serviços auxiliares da Justiça do Trabalho

Órgão / servidor	Pontos cobrados
Secretaria da Vara	Cada Vara tem 1 secretaria , dirigida pelo Diretor de Secretaria , designado pelo juiz. Compete à secretaria, entre outros atos, a contagem das custas devidas pelas partes.
Diretor de Secretaria (art. 712)	Superintender os trabalhos, cumprir e fazer cumprir ordens, tomar por termo as reclamações verbais nos dissídios individuais, secretariar as audiências lavrando as atas, subscrever certidões e dar ciência aos litigantes , assinando as notificações.
Desconto por atraso	O serventuário que, sem motivo justificado , não praticar o ato no prazo sofre desconto nos vencimentos em tantos dias quantos os do excesso — nem mais, nem menos.
Secretaria do Tribunal	Cada Tribunal Regional tem 1 secretaria (art. 718). O regimento interno pode criar outras atribuições.
Distribuidor	Existe onde houver mais de uma Vara . Distribui pela ordem rigorosa de entrada e sucessivamente , fornece o recibo correspondente a cada feito e presta informações a qualquer interessado, verbalmente ou por certidão.
Oficial de Justiça	Prazo de 9 dias para os atos em geral (art. 721, § 2º) e 10 dias para a avaliação . A nomeação como oficial ad hoc não gera vínculo de emprego , ainda que reiterada.
Atos ordinatórios	Juntada e vista obrigatória independentem de despacho : são praticados de ofício pelo servidor , revistos pelo juiz quando necessário (art. 203, § 4º).

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Jus postulandi e acordo extrajudicial

Art. 855-B da CLT — <i>O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado.</i>	
§ 1º	As partes não poderão ser representadas por advogado comum.
§ 2º	Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria.

A.2 — Justiça gratuita e assistência judiciária

Art. 790, § 3º da CLT — <i>É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.</i>	
Art. 790, § 4º da CLT — <i>O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.</i>	
Art. 14 da Lei 5.584/70 — <i>Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que se refere a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será prestada pelo Sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador.</i>	
§ 1º	A assistência é devida a todo aquele que perceber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ficando assegurado igual benefício ao trabalhador de maior salário, uma vez provado que sua situação econômica não lhe permite demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
§ 2º	A situação econômica do trabalhador será comprovada em atestado fornecido pela autoridade local do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mediante diligência sumária, que não poderá exceder de 48 (quarenta e oito) horas.

A.3 — Sucumbência do beneficiário da gratuidade

Art. 791-A, § 4º da CLT — <i>Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.</i>	
Atenção: o dispositivo continua na CLT, mas, após o julgamento da ADI 5766 , prevalece que não há condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento dos honorários.	

A.4 — Capacidade, partes e litisconsórcio

Art. 402 da CLT — <i>Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de quatorze até dezoito anos.</i>	
Art. 448 da CLT — <i>A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.</i>	
Art. 611-A, § 5º da CLT — <i>Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos.</i>	
Art. 8º, III da CF — <i>ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.</i>	

A.5 — Audiência e serviços auxiliares

Art. 861 da CLT — É facultado ao empregador fazer-se representar na audiência pelo gerente, ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio, e por cujas declarações será sempre responsável.

Art. 712, parágrafo único, da CLT — Os serventuários que, sem motivo justificado, não realizarem os atos, dentro dos prazos fixados, serão descontados em seus vencimentos, em tantos dias quantos os do excesso.

Art. 718 da CLT — Cada Tribunal Regional tem 1 (uma) secretaria, sob a direção do funcionário designado para exercer a função de secretário, com a gratificação de função fixada em lei.

Art. 888 da CLT — Concluída a avaliação, dentro de dez dias, contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a antecedência de vinte (20) dias.

A.6 — Atribuições do Diretor de Secretaria

Art. 712 da CLT — Compete especialmente aos secretários das Juntas de Conciliação e Julgamento:

a	superintender os trabalhos da secretaria, velando pela boa ordem do serviço;
b	cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do Presidente e das autoridades superiores;
c	submeter a despacho e assinatura do Presidente o expediente e os papéis que devam ser por ele despachados e assinados;
d	abrir a correspondência oficial dirigida à Junta e ao seu Presidente, a cuja deliberação será submetida;
e	tomar por termo as reclamações verbais nos casos de dissídios individuais;
f	promover o rápido andamento dos processos, especialmente na fase de execução, e a pronta realização dos atos e diligências deprecadas pelas autoridades superiores;
g	secretariar as audiências da Junta, lavrando as respectivas atas;
h	subscrever as certidões e os termos processuais;
i	dar aos litigantes ciência das reclamações e demais atos processuais de que devam ter conhecimento, assinando as respectivas notificações;
j	executar os demais trabalhos que lhe forem atribuídos pelo Presidente da Junta.

Art. 711 da CLT — Compete à secretaria das Juntas:

a	o recebimento, a autuação, o andamento, a guarda e a conservação dos processos e outros papéis que lhe forem encaminhados;
b	a manutenção do protocolo de entrada e saída dos processos e demais papéis;
c	o registro das decisões;
d	a informação, às partes interessadas e seus procuradores, do andamento dos respectivos processos, cuja consulta lhes facilitará;
e	a abertura de vista dos processos às partes, na própria secretaria;
f	a contagem das custas devidas pelas partes, nos respectivos processos;
g	o fornecimento de certidões sobre o que constar dos livros ou do arquivamento da secretaria;
h	a realização das penhoras e demais diligências processuais;
i	o desempenho dos demais trabalhos que lhe forem cometidos pelo Presidente da Junta, para melhor execução dos serviços que lhe estão afetos.

A.7 — Poderes de direção do processo

Art. 139 do CPC — O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I	assegurar às partes igualdade de tratamento;
II	velar pela duração razoável do processo;
III	prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;
IV	determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
V	promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;
VI	dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;
VII	exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais;
VIII	determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso;
IX	determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;
X	quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva.
Par. único	A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.

A parte final do inciso V — conciliadores e mediadores judiciais — não se aplica ao processo do trabalho: esses servidores não existem na estrutura da Justiça do Trabalho, cabendo ao próprio magistrado promover a autocomposição.

A.8 — Ministério Público

Art. 179 do CPC — Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:

I	terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;
II	poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.

Art. 85 da LC 75/93 — São órgãos do Ministério Público do Trabalho:

I	o Procurador-Geral do Trabalho;
II	o Colégio de Procuradores do Trabalho;
III	o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho;
IV	a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho;
V	a Corregedoria do Ministério Público do Trabalho;
VI	os Subprocuradores-Gerais do Trabalho;

VII	os Procuradores Regionais do Trabalho;
VIII	os Procuradores do Trabalho.

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 425 do TST JUS POSTULANDI. ALCANCE	Delimita até onde a parte litiga sem advogado. Tese: “O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.”	A banca troca um item da lista: põe o recurso ordinário ao TRT entre os excluídos, ou retira o mandado de segurança. Combina com o art. 855-B, exceção legal fora da súmula, e com o dissídio coletivo, que não está excluído.
Súmula 383 do TST RECURSO. MANDATO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO	Procuração ausente ou viciada em grau recursal. Tese: inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada até a interposição, salvo mandato tácito ; excepcionalmente admite-se a exibição em 5 dias , independentemente de intimação, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Vício já constante dos autos: o relator designa 5 dias para sanar.	Troca o prazo por 10 ou 15 dias, chama-o de improrrogável , exige protesto por posterior juntada ou afirma que a regularização pode ser feita a qualquer momento .
Súmula 395 do TST MANDATO E SUBSTABELECIMENTO. CONDIÇÕES DE VALIDADE	Cinco itens sobre a validade da procuração. Tese: válido o mandato com prazo determinado com cláusula de prevalência até o final da demanda; havendo prazo para juntada, só vale se anexado nele; válidos os atos do substabelecido mesmo sem poderes expressos para substabelecer; irregular o substabelecimento anterior à outorga; nas hipóteses II e IV o juiz suspende o processo e dá prazo para saneamento, ainda que em instância recursal.	É a mais explorada do bloco. Inverte os itens I e II, nega a irregularidade do item IV ou afirma que o vício não pode ser sanado em grau recursal.
OJ 200 da SDI-1 SUBSTABELECIMENTO. MANDATO TÁCITO	Complementa a Súmula 395, III. Tese: “É inválido o substabelecimento de advogado investido de mandato tácito.”	Vem colada à Súmula 383: o mandatário tácito recorre , mas não substabelece . A banca troca os verbos.
Súmula 427 do TST INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS	Efeito do pedido de publicação em nome de um só patrono. Tese: “Havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo.”	Suprime a ressalva final e afirma nulidade independentemente de prejuízo , ou diz que o pedido teria de vir em petição própria, e não na inicial.
Súmula 436 do TST REPRESENTAÇÃO. PROCURADORES DE ENTES PÚBLICOS	Dispensa documental dos advogados públicos. Tese: União, Estados, Municípios, DF, autarquias e fundações públicas, representados por seus procuradores, estão dispensados da juntada de instrumento de mandato e da comprovação do ato de nomeação ; é essencial que o signatário declare-se exercente do cargo , não bastando indicar o número da OAB.	Cria prazo de 15 ou 30 dias para juntar procuração, ou exige documento público de comprovação do cargo. Aparece junto com a OJ 318 (Estados e Municípios não recorrem por autarquia) e com a OJ 152 (o ente público pode ser revel).
Súmula 456 do TST REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA	Requisito mínimo de identificação na procuração. Tese: “É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome da entidade outorgante e do signatário da procuração, pois estes dados constituem elementos que os individualizam.”	Costuma vir na mesma alternativa da OJ 371, que diz que a data da outorga não é condição de validade — a banca junta as duas e inverte uma.
Súmula 463 do TST ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO	Prova da hipossuficiência. Tese: pessoa natural — basta a declaração de hipossuficiência firmada pela parte ou pelo advogado munido de procuração com poderes específicos ; pessoa jurídica — não basta a mera declaração , é necessária a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas.	Inverte os incisos, exigindo prova cabal da pessoa física e declaração simples da empresa; ou exige atestado de autoridade pública para o trabalhador.
Súmula 341 do TST HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO	Perícia e custeio do assistente. Tese: “A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia.”	Aparece ao lado da regra dos honorários periciais: paga quem for sucumbente na pretensão objeto da perícia; sendo beneficiário da gratuidade, a União responde pelo encargo.
Súmula 122 do TST REVELIA. ATESTADO MÉDICO	Justificativa de ausência à audiência. Tese: a reclamada ausente é revel ainda que presente o advogado com procuração; o atestado médico só afasta a revelia se declarar expressamente a impossibilidade de locomoção no dia da audiência.	Afirma que a presença do advogado com procuração evita a revelia, ou aceita qualquer atestado. Vem combinada com a OJ 245 (inexiste tolerância de atraso) e com o art. 844, § 5º (a contestação é aceita, mas a revelia permanece).
Súmula 398 do TST AÇÃO RESCISÓRIA. REVELIA	Limite dos efeitos da revelia. Tese: na ação rescisória, a ausência de defesa não gera confissão quanto à matéria de fato.	A alternativa errada afirma que “a revelia produz confissão na ação rescisória”.
Súmula 406 do TST AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO	Formação dos polos na rescisória. Tese: o litisconsórcio é necessário no polo passivo , pela indivisibilidade do objeto, e facultativo no polo ativo ; o sindicato substituto processual que foi autor da reclamação tem legitimidade para figurar como réu, sendo descabida a citação de todos os substituídos .	Inverte os polos — diz necessário no ativo — ou exige a citação de todos os empregados substituídos.
OJ 310 da SDI-1 LITISCONSORTES. PROCURADORES DISTINTOS. PRAZO EM DOBRO	Incompatibilidade do art. 229 do CPC. Tese: “Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do CPC de 2015 (art. 191 do CPC de 1973), em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente.”	Afirmção clássica de item incorreto: “litisconsortes com procuradores distintos têm prazo em dobro para contestar e recorrer”.
Súmula 303 do TST REMESSA NECESSÁRIA	Duplo grau obrigatório contra a Fazenda Pública. Tese: há reexame necessário salvo se a condenação não ultrapassar 1.000 salários mínimos (União e suas autarquias e fundações), 500 (Estados, DF, respectivas autarquias e fundações e Municípios capitais) e 100 (demais Municípios); não se sujeita ao duplo grau a decisão fundada em súmula ou OJ do TST , acórdão do STF ou do TST em repetitivos, IRDR/IAC ou orientação vinculante do próprio ente.	Troca os patamares de salários mínimos ou afirma que o ente tem direito ao duplo grau em qualquer condenação em dinheiro.
OJ 164 da SDI-1 OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC	Nomeação eventual para cumprir mandato. Tese: “Não se caracteriza o vínculo empregatício na nomeação para o exercício das funções de oficial de justiça ‘ad hoc’, ainda que feita de forma reiterada, pois exaure-se a cada cumprimento de mandato.”	A pegadinha é a palavra reiterada : sugere-se que a repetição criaria vínculo de emprego com o servidor nomeado.
OJ 245 da SDI-1 REVELIA. ATRASO. AUDIÊNCIA	Rigidez do horário do ato.	A alternativa errada estende à parte a tolerância de 15 minutos que o art. 815 concede apenas ao juiz.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
	Tese: “Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência.”	
OJ 319 da SDI-1 SUBSTABELECIMENTO. ESTAGIÁRIO	Convalidação de atos praticados antes da inscrição. Tese: “Válidos são os atos praticados por estagiário se, entre o substabelecimento e a interposição do recurso, sobreveio a habilitação, do então estagiário, para atuar como advogado.”	Aparece como item a ser marcado “incorreto” quando a banca escreve inválidos os atos, ignorando a habilitação superveniente.
OJ 237 da SDI-1 MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECURSAL	Limite da atuação recursal do órgão. Tese: não tem legitimidade para recorrer na defesa de interesse patrimonial privado , inclusive de empresas públicas e sociedades de economia mista; tem legitimidade para recorrer de decisão que declara vínculo com esses entes sem prévia aprovação em concurso público , por ser matéria de ordem pública.	Generaliza em qualquer direção: ou nega toda legitimidade recursal, ou afirma que o MPT recorre sempre que houver ente da administração indireta no polo.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO — AULA 03

Atos, termos e prazos processuais • Nulidades • Petição inicial e reclamação verbal • Jus postulandi • Comissões de Conciliação Prévia

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — PRAZOS PROCESSUAIS: CONTAGEM, CLASSIFICAÇÃO E PRERROGATIVAS

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula — art. 775 da CLT, decore a literalidade

1.1. A regra-matriz: art. 775 da CLT

Após a Lei 13.467/17 (reforma trabalhista), os prazos são contados **em dias úteis**, com **exclusão do dia do começo** e **inclusão do dia do vencimento**. Os prazos **deixaram de ser contínuos e irrelevantes** — a expressão saiu do artigo. Atenção: a contagem em dias úteis decorre **da própria CLT**, não da aplicação subsidiária do CPC. Cai afirmando que se contam "com inclusão do começo e exclusão do vencimento" ou que são "contínuos e irrelevantes": errado nos dois casos.

1.2. As cinco regras de contagem

1ª regra	Exclui-se o primeiro dia (dia da ciência) e inclui-se o último — o ato pode ser praticado até o fim do expediente forense do último dia.
2ª regra	O primeiro e o último dia do prazo devem cair em dia útil ; caindo em sábado, domingo ou feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte.
3ª regra	Considera-se dia não útil aquele em que o expediente forense não foi completo (encerrou antes da hora normal): o prazo é prorrogado para o próximo dia útil.
4ª regra	Sábado, domingo e feriado no curso do prazo não são contados , pois só se contam dias úteis.
5ª regra	Intimação no sábado (ou dia sem expediente): considera-se intimada a parte no primeiro dia útil seguinte , exclui-se esse dia e a contagem começa no subsequente (Súmula 262, I, do TST).

1.3. Início do prazo × início da contagem — o par que a banca troca

Conceito	Conteúdo
Início do prazo	Ocorre com a ciência do ato , isto é, com o recebimento da notificação. Recebida na sexta-feira, o início do prazo é naquele mesmo dia .
Início da contagem	Ocorre no primeiro dia útil seguinte ao início do prazo. Iniciado o prazo na sexta, a contagem começa na segunda-feira , se útil.

Aplicação clássica: intimação no **sábado** → intimada na **segunda** (início do prazo) → contagem na **terça**. Se a segunda for feriado, intimada na **terça** e contagem na **quarta**. A pegadinha é fazer o prazo já correr na segunda-feira.

1.4. Classificação dos prazos

Critério	Espécie	Conteúdo
Origem	Legais	O legislador fixa o prazo, como o prazo recursal. É a regra.
	Judiciais	O juiz fixa o prazo no caso concreto, conforme a complexidade do ato (art. 218, § 1º, do CPC).
	Convencionais	Fixados pelas partes, por convenção — exemplo: suspensão do processo por convenção das partes (art. 313, II e § 4º, do CPC).
Natureza	Dilatatórios	Decorrem de normas de natureza dispositiva ; podem ser alterados no caso concreto pelas partes.
	Peremptórios	Decorrem de normas de ordem pública ; não podem ser alterados pelas partes. É a natureza da maioria dos prazos processuais.
Destinatário	Próprios	Destinados às partes ; o descumprimento gera preclusão temporal.
	Impróprios	Destinados ao Estado (juiz, MP fiscal da lei, perito); o descumprimento não gera preclusão — o ato pode ser praticado depois.

Exemplo de prazo impróprio: o juiz profere despachos em 5 dias, decisões interlocutórias em 10 e sentenças em 30 dias (art. 226 do CPC); se atrasar, a sentença continua válida. Cai dizendo que o prazo do executado para pagar ou garantir a execução em 48 horas seria "judicial": é **legal**, pois está na CLT.

1.5. Silêncio da lei e do juiz

Não havendo prazo em lei, o juiz fixa prazo razoável. **Se nem a lei nem o juiz fixarem, o prazo é de 5 (cinco) dias** (art. 218, § 3º, do CPC). Essa regra é **compatível** com o processo do trabalho.

1.6. Prerrogativas de prazo

Sujeito	Prerrogativa
Pessoas jurídicas de direito público	Decreto-Lei 779/69: defesa em quádruplo e recurso em dobro . Abrange União, Estados, Municípios, autarquias e fundações públicas. Consequência prática: entre o recebimento da notificação e a audiência deve haver no mínimo 20 dias — o quádruplo dos 5 dias do particular.
Empresas públicas e sociedades de economia mista	Não têm a prerrogativa: possuem personalidade jurídica de direito privado e os mesmos prazos dos particulares . É a troca preferida da banca.
Ministério Público	Prazo em dobro (e não mais em quádruplo), por aplicação do art. 180 do CPC, atue como parte ou como fiscal da lei. Sendo o recurso trabalhista de 8 dias, para o MP será de 16 dias .
Contrarrazões	A prerrogativa não alcança as contrarrazões : o prazo para responder ao recurso é sempre simples . Ela existe apenas quando aqueles antes interpõem recurso.
Litisconsortes com procuradores distintos	Prazo simples . O art. 229 do CPC não se aplica ao processo do trabalho, por incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente (OJ 310 da SDI-1 do TST).

1.7. Suspensão de 20 de dezembro a 20 de janeiro (art. 775-A da CLT)

Suspende-se — e não se interrompe — o curso do prazo processual entre **20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive**. Nesse período **não se realizam audiências nem sessões de julgamento**, mas os demais atos processuais continuam possíveis, como a penhora em dia não útil com autorização expressa do juiz. Juízes, membros do MP, da Defensoria, da Advocacia Pública e auxiliares da Justiça **continuam exercendo suas atribuições**. Cai trocando "suspende" por "interrompe" e as datas por "19 de janeiro" ou "7 de janeiro".

1.8. Suspensão x interrupção do prazo

Instituto	Efeito
Suspensão	O prazo para de correr e recomeça de onde parou , aproveitando-se o tempo já decorrido. É o que ocorre entre 20/12 e 20/01 (art. 775-A) e na provocação da Comissão de Conciliação Prévia (art. 625-G). Também suspendem os prazos recursais o recesso forense e as férias coletivas dos Ministros do TST (Súmula 262, II).
Interrupção	O prazo é devolvido por inteiro , desprezando-se o tempo já decorrido. A prescrição, por exemplo, é interrompida com o ajuizamento da ação. Enunciado que diz que os prazos processuais "ficam interrompidos" no recesso está errado .

1.9. Preclusão

Espécie	Conteúdo
Temporal	Ligada ao decorso do prazo para a prática do ato. Tem por exceção a justa causa : evento alheio à vontade da parte que a impediu de agir; reconhecida a justa causa, o juiz assina novo prazo, igual ou diferente do originário (art. 223 do CPC).
Lógica	Prática de ato incompatível com outro já praticado no processo.
Consumativa	Ligada ao ato já praticado e à impossibilidade, em regra, de repeti-lo.

A preclusão é o fato impeditivo que garante o **avanço progressivo** da relação processual e obsta o retorno a fases anteriores. Não confunda com prescrição, decadência ou litispendência.

1.10. Contagem na prática — os três modelos de enunciado

Situação	Como se resolve
Intimação em dia útil no meio da semana	Sentença publicada na quarta-feira (07/11): exclui-se a quarta; a contagem começa na quinta (08/11). Recurso ordinário de 8 dias , contados só em dias úteis, e feriado nacional no meio (15/11) não conta: último dia na terça, 20/11 .
Intimação na sexta-feira	Publicação na sexta (02/08): sábado e domingo não iniciam prazo; a contagem começa na segunda . Prazo de 5 dias em dias úteis: vence na sexta seguinte (09/08) . Quem conta o sábado e o domingo erra em dois dias.
Intimação no sábado, com recesso pelo meio	Intimação em 16/12 (sábado) : intimada na segunda, contagem a partir da terça, 19/12 . De 20/12 a 20/01 o prazo fica suspenso; retomada a contagem, completam-se os 8 dias do recurso ordinário em 30/01 . É a combinação da Súmula 262 com o art. 775-A.

1.11. Quadro de prazos que a banca cobra de cor

Recursos em geral	8 dias	Embargos de declaração	5 dias
Emenda da inicial	15 dias	Silêncio da lei e do juiz	5 dias
Redução a termo da inicial verbal	5 dias	Perempção	6 meses
Remessa da notificação	48 horas	Presunção de recebimento	48 horas
Notificação até a audiência	mínimo de 5 dias	Ente público até a audiência	mínimo de 20 dias
Defesa em audiência	20 minutos	Razões finais	10 minutos por parte
Retratação do juiz	5 dias	Sessão de conciliação na CCP	10 dias
Inquérito para falta grave	30 dias da suspensão	Sentença pelo juiz	30 dias

1.12. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Contam-se em dias úteis somente nos processos judiciais eletrônicos"	Em dias úteis em todos os processos , físicos ou eletrônicos (art. 775 da CLT)
"São contínuos e irrelevantes, improrrogáveis em qualquer hipótese"	Podem ser prorrogados quando o juízo entender necessário ou por força maior comprovada
"Os prazos dilatórios não admitem prorrogação pelo juiz"	Os dilatórios decorrem de norma dispositiva e admitem alteração
"O prazo em dobro do MP alcança as contrarrazões"	A prerrogativa vale para interpor recurso; contrarrazões em prazo simples
"Litisconsortes com procuradores distintos têm prazo em dobro"	Prazo simples — o art. 229 do CPC é inaplicável (OJ 310 da SDI-1)

PARTE II — NULIDADES PROCESSUAIS

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — arts. 794 a 798 da CLT — são só cinco artigos e a banca cobra a literalidade

2.1. A fórmula que resolve a maioria das questões

Nulidade = erro de forma + prejuízo. Havendo apenas desrespeito à forma, sem prejuízo, **não há nulidade** (art. 794 da CLT). É a cobrança mais recorrente do tema. Exemplo: parte não intimada para contrarrazões, mas o recurso do adversário foi **improvido** — sem prejuízo, sem nulidade.

2.2. Princípios das nulidades

Princípio	Base	Conteúdo
Transcendência ou prejuízo	Art. 794, CLT	Só há nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes.
Preclusão ou convalidação	Art. 795, CLT	A nulidade deve ser arguida à primeira vez em que a parte tiver de falar em audiência ou nos autos; não alegada, convalida-se . Só se aplica às nulidades relativas .
Economia processual	Arts. 796/797, CLT	A nulidade não será pronunciada quando for possível suprir a falta ou repetir o ato . Declará-la é a última opção.
Interesse	Art. 796, b, CLT	A nulidade não será pronunciada quando arguida por quem lhe deu causa — ninguém se vale da própria torpeza.

Princípio	Base	Conteúdo
Utilidade ou causalidade	Art. 798, CLT	A nulidade do ato não prejudica senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência. Os atos anteriores permanecem válidos .
Instrumentalidade das formas	Arts. 188/277, CPC	Também chamado de princípio da finalidade : atingida a finalidade essencial do ato, ele é válido ainda que praticado de outro modo.

2.3. Espécies, do menor ao maior grau

Espécie	Conteúdo
Irregularidade	Vício de forma sem consequência negativa — despacho a lápis, folha não numerada, sentença proferida fora do prazo de 30 dias. Pode ser ignorada ou corrigida de ofício ou a requerimento. Exemplos legais: erros materiais e de cálculo (art. 833 da CLT e art. 494 do CPC).
Nulidade relativa	Também chamada de anulabilidade . Atinge norma de interesse privado (das partes) . Só a parte prejudicada pode alegá-la, na primeira oportunidade , sob pena de preclusão. Não pode ser reconhecida de ofício.
Nulidade absoluta	Atinge norma de ordem pública (interesse do Estado) . Pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento, a qualquer tempo e grau de jurisdição , pois não incide preclusão. Exemplo na CLT: nulidade fundada em incompetência de foro (art. 795, § 1º), caso em que são nulos os atos decisórios .
Inexistência	Espécie mais grave : o ato sequer nasce para o mundo jurídico e não produz efeito algum. O vício não pode ser sanado — o ato é simplesmente desconsiderado.

2.4. Nulidade relativa × nulidade absoluta

Critério	Relativa (anulabilidade)	Absoluta
Norma tutelada	Interesse privado , das partes.	Interesse público , do Estado.
Quem alega	Somente a parte prejudicada .	A parte ou o juiz, de ofício .
Momento	Primeira oportunidade de falar em audiência ou nos autos.	Qualquer tempo e grau de jurisdição.
Preclusão	Sofre preclusão e se convalida se não alegada.	Não sofre preclusão nem se convalida.
Exemplo	Incompetência relativa (territorial), que depende de arguição da parte.	Incompetência de foro , declarada de ofício, tornando nulos os atos decisórios.

2.5. Consequências da declaração de nulidade

Ponto	Conteúdo
Atos anteriores	Não são atingidos . Permanecem íntegros e aproveitáveis.
Atos posteriores	Só são atingidos os que dependam do ato viciado ou sejam sua consequência — os demais são aproveitados.
Dever do julgador	O juiz ou Tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende (art. 797). Alternativa que dispensa essa declaração está errada.
Incompetência de foro	Declarada de ofício, são considerados nulos os atos decisórios ; o juízo determina, na mesma ocasião, a remessa urgente dos autos à autoridade competente, com decisão fundamentada.

2.6. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Toda e qualquer nulidade é passível de declaração de ofício"	Só as absolutas ; as relativas dependem de provocação da parte
"A nulidade será pronunciada ainda quando arguida por quem lhe tiver dado causa"	Não será pronunciada nessa hipótese (art. 796, "b")
"A nulidade será declarada ainda que possível suprir a falta ou repetir o ato"	Não será pronunciada — prevalece a economia processual
"O juiz que pronunciar a nulidade não precisa declarar os atos a que ela se estende"	Precisa declarar (art. 797 da CLT)
"A nulidade atinge os atos anteriores e os posteriores"	Atinge somente os posteriores que dela dependam ou sejam consequência
"As nulidades devem ser arguidas somente em razões recursais"	À primeira vez em que a parte falar em audiência ou nos autos — em audiência, pelo protesto oral

PARTE III — PETIÇÃO INICIAL TRABALHISTA: REQUISITOS, EMENDA E INDEFERIMENTO

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 840, § 1º, da CLT com a Súmula 263 do TST — dupla certa na prova

3.1. Requisitos da inicial escrita (art. 840, § 1º)

Requisito	Observação estratégica
Designação do juízo	Juízo competente, em regra o do local da prestação de serviços (art. 651 da CLT).
Qualificação das partes	Fixa os limites subjetivos da lide. No sumaríssimo , o endereço correto do reclamado é essencial, pois ali não há notificação por edital .
Breve exposição dos fatos	É a causa de pedir . Basta o fundamento jurídico ; o fundamento legal — indicação do artigo tido por violado — não é exigido , pois o juiz conhece o direito.
Pedido certo, determinado e com indicação de seu valor	Novidade da reforma trabalhista. O pedido vincula o julgador pelo princípio da congruência: nada de decisão extra, ultra ou citra petita.
Data e assinatura	Do reclamante ou de seu representante . Admite-se o mandato tácito , com simples registro em ata de audiência (art. 791, § 3º).

NÃO são requisitos: pedido de notificação (citação) do reclamado, porque a notificação é **automática**, feita pelo escrivão ou chefe de secretaria; indicação das provas; e **rol de testemunhas**, já que as testemunhas comparecem independentemente de intimação. Alternativa que exige "requerimento para citação do réu" ou "rol de testemunhas" está errada.

3.2. Valor da causa

Ponto	Conteúdo
Rito ordinário	A indicação do valor passou a ser requisito com a reforma trabalhista. Os pedidos que não o atendam são julgados extintos sem resolução do mérito (art. 840, § 3º).

Ponto	Conteúdo
Rito sumaríssimo	O valor sempre foi exigido: o pedido deve ser certo ou determinado e indicar o valor correspondente. O descumprimento gera arquivamento e condenação em custas, sem possibilidade de emenda (art. 852-B, I e § 1º).
Valor por estimativa	A Instrução Normativa 41/18 do TST admite que o pedido seja apresentado por estimativa — há necessidade de valor, mas ele não precisa ser exato . Já foi gabarito.
Ação indenizatória	Mesmo antes da reforma, o art. 292, V, do CPC já exigia o valor pretendido na ação indenizatória, inclusive na fundada em dano moral.

3.3. Rito ordinário × rito sumaríssimo na petição inicial

Critério	Ordinário	Sumaríssimo
Pedido	Certo, determinado e com indicação do valor (art. 840, § 1º).	Certo ou determinado, com o valor correspondente (art. 852-B, I).
Endereço do reclamado	Erro no endereço não impede o prosseguimento.	Nome e endereço corretos são essenciais — não há notificação por edital .
Vício de valor ou endereço	Extinção do pedido sem resolução do mérito (art. 840, § 3º), com espaço para emenda em outros vícios.	Arquivamento e condenação em custas sobre o valor da causa, sem emenda (art. 852-B, § 1º).

3.4. Emenda × indeferimento × improcedência liminar

Instituto	Conteúdo
Emenda	Vício sanável . O juiz deve intimar a parte para emendar em 15 (quinze) dias , indicando com precisão o que deve ser corrigido — é vedada a determinação genérica (Súmula 263 do TST e art. 321 do CPC). O prazo era de 10 dias e mudou para 15.
Indeferimento	Vício insanável ou inércia do autor já intimado. Hipóteses do art. 330 do CPC. Gera sentença extintiva, com possível condenação em custas, salvo beneficiário da justiça gratuita. Pode ocorrer na própria audiência .
Improcedência liminar	Não se confunde com o indeferimento: aqui há sentença de total improcedência, com resolução do mérito , sem citação do réu (art. 332 do CPC).

Recurso cabível contra a sentença que indefere a inicial: **recurso ordinário**, em **8 dias** (art. 895, I, da CLT). Duas peculiaridades vindas do art. 331 do CPC: o magistrado pode **retratar-se em 5 (cinco) dias**; e, não havendo retratação, **há citação do réu para responder ao recurso** antes da subida dos autos ao Tribunal. No Tribunal, o julgamento segue as normas gerais do art. 895 da CLT.

3.5. Emenda na jurisprudência do TST

Verbetes	Conteúdo
Súmula 263	Regra geral: o indeferimento só cabe após a intimação para suprir a irregularidade em 15 dias, com indicação precisa, se a parte não o fizer.
Súmula 299	Ação rescisória: faltando a certidão do trânsito em julgado , o relator abre prazo de 15 dias para a juntada, sob pena de indeferimento. A juntada posterior é válida se feita no prazo de emenda — mas o trânsito em julgado deve ser anterior ao ajuizamento , pois não se admite rescisória preventiva.
Súmula 415	Mandado de segurança: não cabe emenda . Exigindo prova documental pré-constituída, é inaplicável o art. 321 do CPC.

3.6. Aditamento da inicial

Momento	Regra no processo do trabalho
Até a apresentação da defesa	Aditamento possível na audiência , sem necessidade de consentimento do réu.
Após a apresentação da defesa	Ainda possível, desde que o reclamado consinta .
Não confunda com o CPC	No processo civil: até a citação, sem consentimento; da citação até o saneamento, com consentimento do réu; após o saneamento é impossível , ainda que o réu consinta (art. 329).

3.7. Notificação do reclamado

Ponto	Conteúdo
Prazos do art. 841	Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário remete a notificação em 48 horas ; a audiência será a primeira desimpedida, depois de 5 dias . A banca inverte esses dois números.
Forma	Registro postal com franquia. Criando o reclamado embaraços ao recebimento, ou não sendo encontrado, a notificação será por edital — e não por oficial de justiça.
Súmula 16 do TST	Presume-se recebida a notificação 48 horas depois da postagem; presunção relativa , sendo ônus do destinatário provar o não recebimento ou a entrega tardia.
Sem juízo de admissibilidade	Não há exame prévio da inicial pelo juiz: os autos vão à Secretaria para a notificação.
Acumulação (art. 842)	Havendo identidade de matéria , várias reclamações podem ser acumuladas num só processo, se forem empregados da mesma empresa ou estabelecimento — sem participação do sindicato.
Desistência (art. 841, § 3º)	Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não pode desistir sem o consentimento do reclamado.

3.8. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Não há necessidade de indicação do valor da causa no rito ordinário"	Após a reforma trabalhista o valor é requisito (art. 840, § 1º)
"A inicial deve indicar os fundamentos legais do pedido"	Basta a breve exposição dos fatos ; o dispositivo violado não é exigido
"São requisitos o requerimento de citação do réu e o rol de testemunhas"	Nenhum dos dois é requisito da inicial trabalhista
"Recebida a reclamação, em 5 dias o reclamado é notificado para audiência depois de 48 horas"	Invertido : notificação em 48 horas , audiência depois de 5 dias
"Não se admite mais a reclamação verbal diante das novas competências"	Continua admitida (art. 840 da CLT)
"A Secretaria envia os autos ao juiz para juízo de admissibilidade da inicial"	Não há juízo de admissibilidade prévio ; a Secretaria notifica o reclamado

PARTE IV — ATOS PROCESSUAIS: PUBLICIDADE, DIAS E HORÁRIOS

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 770 da CLT — a banca reproduz o dispositivo quase palavra por palavra

4.1. Regime dos atos, das audiências e da penhora

Ato	Regra
Atos processuais	Públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social , e realizados nos dias úteis, das 6 às 20 horas (art. 770).
Audiências	Públicas, na sede do juízo, em dias úteis previamente fixados, entre 8 e 18 horas , não podendo ultrapassar 5 horas seguidas , salvo matéria urgente (art. 813). Não confunda com o horário dos atos em geral.
Penhora	Exceção do parágrafo único: pode realizar-se em domingo ou dia feriado , mediante autorização expressa do juiz ou presidente . A lei nada diz sobre o sábado — entende-se dispensável a autorização.
Devolução postal	Não encontrado o destinatário ou havendo recusa de recebimento, o Correio devolve a notificação, no prazo de 48 horas , ao Tribunal de origem, sob pena de responsabilidade do servidor (art. 774, parágrafo único).
Forma dos atos	Podem ser escritos a tinta, datilografados ou a carimbo. Não podendo a parte assinar por motivo justificado, firma-se a rogo, na presença de 2 testemunhas , se não houver procurador constituído (arts. 771 e 772).
Saída dos autos	Os autos não podem sair dos cartórios ou secretarias, salvo se solicitados por advogado regularmente constituído por qualquer das partes, ou quando tiverem de ser remetidos aos órgãos competentes, em caso de recurso ou requisição (art. 778).

4.2. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Os atos serão sempre públicos, sem qualquer exceção"	Públicos salvo quando o contrário determinar o interesse social
"Públicos, salvo quando o contrário determinar o juiz / as partes / o MPT"	Quem justifica a restrição é o interesse social
"Realizados nos dias úteis das 8 às 18 / das 6 às 21 / das 11 às 19 horas"	Nos dias úteis, das 6 às 20 horas (audiências, sim, das 8 às 18)
"A penhora pode ocorrer em domingo ou feriado independentemente de autorização"	Exige autorização expressa do juiz ou presidente
"É vedada a penhora em domingo ou feriado em qualquer hipótese"	É permitida , com autorização expressa

PARTE V — RECLAMAÇÃO VERBAL E PEREMPÇÃO

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 786 com os arts. 731 e 732 da CLT — a troca clássica é a ordem dos atos

5.1. O procedimento da reclamação verbal

A reclamação pode ser **escrita ou verbal** (art. 840). Sendo verbal, **primeiro se distribui e só depois se reduz a termo** — nunca o contrário. Distribuída, o reclamante deve, salvo motivo de força maior, apresentar-se **no prazo de 5 (cinco) dias** ao cartório ou à secretaria para reduzi-la a termo. A redução a termo é feita em **duas vias datadas e assinadas** pelo escrivão ou secretário. Só há distribuição prévia onde houver **mais de uma Vara do Trabalho** na localidade.

5.2. Perempção trabalhista

Hipótese	Conteúdo
Art. 731 da CLT	Ausência ao ato de redução a termo da reclamação verbal, no prazo de 5 dias. A pena surge com uma única ausência .
Art. 732 da CLT	Dar causa ao arquivamento por duas vezes seguidas — ausência injustificada à audiência, com extinção sem resolução do mérito (art. 844).
Efeito	Perda do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho pelo prazo de 6 (seis) meses . É provisória , diferentemente da perempção do processo civil, que é definitiva.

Nenhuma outra situação gera perempção no processo do trabalho. Alternativas que falam em "quatro vezes", "sessenta dias", "três meses", "24 ou 48 horas para a redução a termo" ou "abandono da causa por mais de um ano" estão erradas.

5.3. Ações que não admitem inicial verbal

Ação	Fundamento
Dissídio coletivo	A instância é instaurada mediante representação escrita ao Presidente do Tribunal (art. 856).
Inquérito para apuração de falta grave	O empregador apresenta reclamação por escrito , dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado (art. 853).

5.4. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"A reclamação verbal é distribuída depois de sua redução a termo"	Distribui-se antes de reduzir a termo (art. 786)
"O reclamante tem 24 ou 48 horas para a redução a termo"	5 (cinco) dias , salvo motivo de força maior
"A perempção retira o direito de reclamar por 60 dias ou por 3 meses"	6 (seis) meses
"A perempção pela falta de confirmação da reclamação verbal exige duas ausências"	Uma única ausência basta (art. 731); a exigência de duas vezes é do arquivamento do art. 732
"A reclamação só pode ser apresentada por escrito, por advogado ou pelo sindicato"	Pode ser verbal e apresentada pessoalmente pelo empregado

PARTE VI — JUS POSTULANDI E CAPACIDADE DAS PARTES

Ponto	Conteúdo
Regra (art. 791)	Empregados e empregadores podem reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as reclamações até o final , sem advogado.
Limite (Súmula 425)	O jus postulandi limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho , não alcançando a ação rescisória , a ação cautelar , o mandado de segurança e os recursos de competência do TST .
Acordo extrajudicial	Na homologação de acordo extrajudicial, a parte deve estar assistida por advogado (art. 855-B).
Menor de 18 anos (art. 793)	A reclamação é feita pelos representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho , pelo sindicato , pelo Ministério Público estadual ou por curador nomeado em juízo . Decore a lista inteira: a alternativa que restringe com a palavra "apenas" costuma ser a errada.

Ponto	Conteúdo
Maior de 18 anos	Plenamente capaz para os atos da vida civil e para os atos processuais: postula sem assistência de pais, responsáveis ou sindicato.

Alcance do jus postulandi — o par que decide a alternativa

ALCANÇA (dispensa advogado)	NÃO ALCANÇA (advogado obrigatório)
Varas do Trabalho	Ação rescisória
Tribunais Regionais do Trabalho	Ação cautelar
Reclamação verbal ou escrita, ordinária ou sumaríssima	Mandado de segurança
Acompanhamento da reclamação até o final, em primeiro e segundo graus	Recursos de competência do TST e homologação de acordo extrajudicial (art. 855-B)

PARTE VII — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

CCP — instituição	Empresas e sindicatos PODEM instituir Comissões de Conciliação Prévia, de composição paritária , para conciliar conflitos individuais do trabalho. Não há obrigatoriedade de criação. Podem ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter intersindical (art. 625-A).
CCP na empresa	De 2 a 10 membros : metade indicada pelo empregador e metade eleita pelos empregados, em escrutínio secreto fiscalizado pelo sindicato; um suplente para cada titular ; mandato de 1 ano , permitida uma recondução (art. 625-B).
Estabilidade na CCP	Vedada a dispensa dos representantes dos empregados , titulares e suplentes, até 1 ano após o fim do mandato , salvo se cometerem falta grave . A estabilidade protege apenas contra a dispensa sem justa causa (art. 625-B, § 1º).
CCP no sindicato	Constituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo — a CLT não fixa o número de membros (art. 625-C).
Passagem pela CCP	O art. 625-D previa submissão obrigatória, mas o STF, nas ADIs 2139 e 2160 , afastou a obrigatoriedade por ofensa à inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF). Hoje a parte procura a comissão se quiser , e a certidão não é necessária para ajuizar a ação.
Termo de conciliação	Título executivo extrajudicial , com eficácia liberatória geral , exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas (art. 625-E).
Prazos da CCP	A sessão de tentativa de conciliação deve ocorrer em 10 dias da provocação; esgotado o prazo, fornece-se no último dia a declaração de tentativa frustrada (art. 625-F). O prazo prescricional fica SUSPENSO desde a provocação, voltando a fluir pelo que resta (art. 625-G) — não é interrupção.
Núcleos intersindicais	Aplicam-se-lhes, no que couber, as mesmas disposições, observados os princípios da paridade e da negociação coletiva (art. 625-H).
Improcedência liminar	Cabível nas causas que dispensem a fase instrutória , independentemente da citação do réu, contra súmula ou acórdão em recursos repetitivos, IRDR, assunção de competência e súmula de tribunal sobre direito local. Não há ofensa ao contraditório: a sentença é de total improcedência e o réu não é prejudicado.
Feriado local	Súmula 385 : incumbe à parte provar, na interposição do recurso, a existência de feriado local; não comprovado, o relator concede 5 dias para sanar o vício. O feriado forense é certificado pela autoridade que profere o juízo de admissibilidade.
Intimação na sexta	Súmula 1 : a intimação, ou a publicação com efeito de intimação, feita na sexta-feira faz o prazo ser contado da segunda-feira imediata, inclusive , salvo se não houver expediente.
Processo eletrônico	Considera-se data da publicação o primeiro dia útil seguinte à disponibilização no Diário da Justiça eletrônico; o prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao considerado data da publicação.
Decisões interlocutórias	Súmula 214 : em regra não ensejam recurso imediato (art. 893, § 1º, da CLT). Exceções: decisão de TRT contrária a súmula ou OJ do TST; decisão suscetível de impugnação para o mesmo Tribunal; decisão que acolhe exceção de incompetência territorial com remessa a TRT distinto.
Prazos de atos e recursos	Regra geral de 8 dias para os recursos trabalhistas; embargos de declaração em 5 dias (art. 897-A). Razões finais: 10 minutos para cada parte, oralmente, em audiência (art. 850); defesa apresentada em audiência, em 20 minutos (art. 847).
Exceções processuais	As exceções de suspeição e de incompetência suspendem o feito (art. 799). Praticado ato pelo qual a parte tenha consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar suspeição, salvo motivo novo (art. 801, parágrafo único). São motivos de suspeição, quanto à pessoa das partes, a inimizade pessoal e a amizade íntima .

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS**A) LEI SECA****A.1 — Atos, termos e prazos processuais (CLT)**

Art. 770 — Os atos processuais serão públicos salvo quando o contrário determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. Parágrafo único - A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização expressa do juiz ou presidente.

Art. 775 — Os prazos estabelecidos neste Título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento.

§ 1º	Os prazos podem ser prorrogados, pelo tempo estritamente necessário, nas seguintes hipóteses:
I	quando o juízo entender necessário;
II	em virtude de força maior, devidamente comprovada.
§ 2º	Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.

Art. 775-A — Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

§ 1º	Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput deste artigo.
§ 2º	Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento.

Art. 813 — As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do Juízo ou Tribunal em dias úteis previamente fixados, entre 8 (oito) e 18 (dezoito) horas, não podendo ultrapassar 5 (cinco) horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente.

A.2 — Nulidades processuais (CLT)

Art. 794 — Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes.
--

Art. 795 — As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão argui-las à primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos.
--

§ 1º	Deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios.
§ 2º	O juiz ou Tribunal que se julgar incompetente determinará, na mesma ocasião, que se faça remessa do processo, com urgência, à autoridade competente, fundamentando sua decisão.

Art. 796 — A nulidade não será pronunciada: a) quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato; b) quando arguida por quem lhe tiver dado causa.

Art. 797 — O juiz ou Tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.

Art. 798 — A nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência.

A.3 — Petição inicial, reclamação verbal e partes (CLT)

Art. 840 — A reclamação poderá ser escrita ou verbal.

§ 1º	Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.
§ 2º	Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que couber, o disposto no § 1º deste artigo.
§ 3º	Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1º deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito.

Art. 786 — A reclamação verbal será distribuída antes de sua redução a termo. **Parágrafo único** - Distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 (cinco) dias, ao cartório ou à secretaria, para reduzi-la a termo, sob a pena estabelecida no art. 731.

Art. 731 — Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar, no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 786, à Junta ou Juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda, pelo prazo de 6 (seis) meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho.

Art. 732 — Na mesma pena do artigo anterior incorrerá o reclamante que, por 2 (duas) vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o art. 844.

Art. 791 — Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final.

Art. 793 — A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual ou curador nomeado em juízo.

Art. 842 — Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento.

Art. 852-B — Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo: I - o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente; § 1º O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos incisos I e II deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa.

A.4 — Comissões de Conciliação Prévia (CLT)

Art. 625-A — As empresas e os sindicatos podem instituir Comissões de Conciliação Prévia, de composição paritária, com representante dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. **Parágrafo único.** As Comissões referidas no caput deste artigo poderão ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter intersindical.

Art. 625-B — A Comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, no mínimo, dois e, no máximo, dez membros, e observará as seguintes normas:

I	a metade de seus membros será indicada pelo empregador e outra metade eleita pelos empregados, em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato de categoria profissional;
II	haverá na Comissão tantos suplentes quantos forem os representantes titulares;
III	o mandato dos seus membros, titulares e suplentes, é de um ano, permitida uma recondução.
§ 1º	É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta, nos termos da lei.

Art. 625-C — A Comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua constituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo.

Art. 625-D — Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia se, na localidade da prestação de serviços, houver sido instituída a Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria.

§ 1º	A demanda será formulada por escrito ou reduzida a termo por qualquer dos membros da Comissão, sendo entregue cópia datada e assinada pelo membro aos interessados.
§ 2º	Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada com a descrição de seu objeto, firmada pelos membros da Comissão, que deverá ser juntada à eventual reclamação trabalhista.
§ 3º	Em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do procedimento previsto no caput deste artigo, será a circunstância declarada na petição da ação intentada perante a Justiça do Trabalho.

Art. 625-E — Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu proposto e pelos membros da Comissão, fornecendo-se cópia às partes. **Parágrafo único.** O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas.

Art. 625-F — As Comissões de Conciliação Prévia têm prazo de dez dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação a partir da provocação do interessado. **Parágrafo único.** Esgotado o prazo sem a realização da sessão, será fornecida, no último dia do prazo, a declaração a que se refere o § 2º do art. 625-D.

Art. 625-G — O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da Comissão de Conciliação Prévia, começando a fluir, pelo que lhe resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo previsto no art. 625-F.

Art. 625-H — Aplicam-se aos Núcleos Intersindicais de Conciliação Trabalhista em funcionamento ou que vierem a ser criados, no que couber, as disposições previstas neste Título, desde que observados os princípios da paridade e da negociação coletiva na sua constituição.

A.5 — Aplicação subsidiária do CPC

Art. 218, § 3º — *Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.*

Art. 223 — *Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.*

Art. 229 — *Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.*

Art. 321 — *O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.*

Art. 331 — *Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1º Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. § 2º Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos. § 3º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença.*

Art. 332 — *Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:*

I	enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
II	acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III	entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV	enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
§ 1º	O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
§ 3º	Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.
§ 4º	Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 262 do TST PRAZO JUDICIAL. NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO EM SÁBADO. RECESSO FORENSE	É o verbete mais cobrado sobre contagem de prazos. Separa o dia da ciência do dia em que a contagem efetivamente começa e trata do recesso. Tese: I - Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem, no subsequente. II - O recesso forense e as férias coletivas dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos recursais.	Enunciados com datas: intimação no sábado com segunda-feira útil (início na segunda, contagem na terça) ou com segunda feriado (início na terça, contagem na quarta). Combinada com o art. 775-A, gera a questão de contagem que atravessa o recesso.
Súmula 1 do TST PRAZO JUDICIAL	Complementa a Súmula 262 na outra ponta da semana: fixa o efeito da ciência dada na sexta-feira. Tese: Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluir no dia útil que se seguir.	Cai afirmando que o prazo "será contado a partir da própria sexta-feira, porque se trata de dia útil forense". Errado: conta-se da segunda-feira imediata.
Súmula 16 do TST NOTIFICAÇÃO	Trata da presunção de recebimento da notificação postal, base do prazo mínimo de 5 dias até a audiência. Tese: Presume-se recebida a notificação 48 (quarenta e oito) horas depois de sua postagem. O seu não-recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário.	A troca clássica é "24 horas" no lugar de 48 e a inversão do ônus da prova, atribuindo-o ao remetente. Costuma vir junto com os prazos do art. 841.
Súmula 385 do TST FERIADO LOCAL OU FORENSE. AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE. PRAZO RECURSAL	Distribui o ônus de comprovar a causa de prorrogação do prazo recursal. Tese: Incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal; alegado e não comprovado no momento da interposição, cumpre ao relator conceder o prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. No feriado forense, a certificação cabe à autoridade que profere a decisão de admissibilidade.	Cai afirmando que o feriado local é de conhecimento do tribunal ou que o vício é insanável. O prazo de 5 dias para sanar é a alteração mais recente e a mais explorada.
Súmula 425 do TST JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALCANCE	Restringe a postulação sem advogado assegurada no art. 791 da CLT. Tese: O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.	Alternativas que dizem "em todas as instâncias" ou "apenas na primeira instância" estão erradas: alcança Varas e também os TRTs. Some-se o art. 855-B, que exige advogado na homologação de acordo extrajudicial.
Súmula 263 do TST PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO OBRIGATORIA DEFICIENTE	Impõe a emenda antes do indeferimento, em prestígio ao acesso à jurisdição. Tese: Salvo nas hipóteses do art. 330 do CPC de 2015, o indeferimento da petição inicial, por encontrar-se desacompanhada de documento indispensável à propositura da ação ou não preencher outro requisito legal, somente é cabível se, após intimada para suprir a irregularidade em 15 (quinze) dias, mediante indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado, a parte não o fizer.	O caso-tipo é o juiz que extingue de plano por falta de documento indispensável: a decisão é errada, faltou a intimação para emenda em 15 dias. Atenção ao prazo, que já foi de 10 dias.
Súmula 299 do TST AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. TRÂNSITO EM JULGADO	Aplica a lógica da emenda à ação rescisória. Tese: É indispensável ao processamento da ação rescisória a prova do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Verificando o relator que a parte interessada não juntou à inicial o documento comprobatório, abrida prazo de 15 (quinze) dias para que o faça, sob pena de indeferimento.	A juntada posterior é válida no prazo de emenda, mas o trânsito em julgado deve ser anterior ao ajuizamento: não se admite rescisória preventiva.
Súmula 415 do TST MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 321 DO CPC	É a exceção à regra da emenda e por isso cai em contraste com a Súmula 263. Tese: Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, é inaplicável o art. 321 do CPC.	Enunciado que manda intimar o impetrante para juntar documento depois está errado: falta prova pré-constituída e o processo é extinto sem resolução do mérito.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 214 do TST DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE	Confirma a irreCORRIBILIDADE imediata do art. 893, § 1º, da CLT e abre três exceções. Tese: Na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do TST; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado.	A banca costuma cobrar apenas a alínea "c" e dá a assertiva como correta, ainda que não seja a única exceção. Cuidado com alternativas que afirmam recorribilidade plena das interlocutórias.
OJ 310 da SDI-1 do TST LITISCONSORTES. PROCURADORES DISTINTOS. PRAZO SIMPLES	Afasta a dobra de prazo do processo civil. Tese: Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do CPC de 2015 (art. 191 do CPC de 1973), em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente.	Aparece em itens de assertivas e no comando "dispositivo do CPC incompatível com o processo do trabalho". Não há dobra nem mediante requerimento, nem só no processo físico, nem só na execução.
Instrução Normativa 41/18 do TST VALOR DO PEDIDO POR ESTIMATIVA	Interpreta o art. 840, § 1º, da CLT após a reforma trabalhista. Tese: Não há necessidade de valor certo para cada pedido, admitindo-se a indicação por estimativa, aplicando-se o CPC no que couber.	Alternativa que nega a estimativa e manda extinguir o processo por falta de valor certo em cada pedido foi considerada errada. Não confunda com o rito sumaríssimo, em que o descumprimento gera arquivamento, sem emenda.
Instrução Normativa 39/16 do TST, art. 7º IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO	Adapta o art. 332 do CPC ao processo do trabalho, com as súmulas e precedentes do STF e do TST. Tese: Cumpre ao juiz do trabalho julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do STF ou do TST, acórdão em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em IRDR ou assunção de competência e súmula de TRT sobre direito local. Parágrafo único: também poderá julgar liminarmente improcedente se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência.	O detalhe explorado é o parágrafo único, que fala apenas em decadência, e não em prescrição. Some-se que a sentença é de total improcedência, sem violação ao contraditório, porque o réu não é prejudicado.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ**ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO — AULA 04***Notificação do reclamado • Resposta do réu • Exceções • Revelia e audiência*

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — EXCEÇÕES: INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 800 da CLT — decore o prazo de 5 dias e a peça apartada

1.1. O que a CLT admite — art. 799

O art. 799 menciona apenas **suspeição** e **incompetência**, ambas **com suspensão do feito**. A omissão do impedimento é histórica: quando a CLT foi elaborada vigorava o CPC/39, que não o previa; só o CPC/73 passou a prever as três espécies. Cai afirmando que a CLT admite "impedimento ou incompetência" — errado pela literalidade.

Espécie	Regime
Incompetência territorial	Peça apartada , apresentada antes da audiência , em 5 dias a contar da notificação (art. 800). Suspende o processo e impede a realização da audiência.
Suspeição	Peça de defesa apresentada em audiência , junto com a resposta. Suspende o feito (art. 799).
Impedimento	Não figura no art. 799 — omissão herdada do CPC/39. Admitida pela doutrina e prevista no art. 144 do CPC. Em prova de literalidade, não entra no rol do art. 799.

1.2. Exceção de incompetência territorial — art. 800 da CLT

Também chamada de **exceção declinatória de foro**. Serve para alegar que a ação não foi ajuizada no local da **prestação dos serviços** (art. 651 da CLT), pouco importando onde ocorreu a contratação. **Atenção:** no processo do trabalho a incompetência **relativa** não vira preliminar de contestação — essa regra é do processo civil.

Etapas	Como funciona
Prazo e forma	5 dias a contar da notificação, antes da audiência , em peça que sinalize a existência da exceção.
Efeito imediato	Protocolada a petição, suspende-se o processo e não se realiza a audiência do art. 843 até que se decida a exceção.
Manifestação do exceto	Autos conclusos de imediato; o juiz intima o reclamante e os litisconsortes para manifestação em prazo comum de 5 dias .
Prova oral	Se necessária, o juiz designa audiência: o excipiente e suas testemunhas são ouvidos por carta precatória no juízo que ele indicou como competente.
Depois de decidida	O processo retoma o curso , com designação de audiência, apresentação de defesa e instrução perante o juízo competente .
Fazenda Pública	Prazo em dobro (art. 183 do CPC), ou seja, 10 dias . Não é em quádruplo, porque a peça não é contestação.

Recorribilidade da decisão — Súmula 214, alínea "c", do TST

Destino do processo	Cabe recurso de imediato?
Mantido na Vara originária	Não cabe recurso.
Remetido a outra Vara do mesmo TRT	Não cabe recurso.
Remetido a Vara de TRT diferente	Cabe recurso ordinário.

1.3. Suspeição e impedimento

Cabem quando há **quebra da imparcialidade** do julgador, nas hipóteses dos arts. 144 (impedimento) e 145 (suspeição) do CPC.

Ponto	Regra
Prazo de julgamento	Apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou Tribunal designa audiência dentro de 48 horas , para instrução e julgamento (art. 802 da CLT). A banca troca por "5 dias" ou "24 horas".
Parentesco	O art. 801 da CLT alcança o parentesco até o terceiro grau civil . Cai escrito "quarto grau" — errado.
Quem deu causa	Quem consentiu na pessoa do juiz , deixou de alegar quando já conhecia, aceitou o juiz recusado ou procurou de propósito o motivo não pode alegar a suspeição (art. 801, parágrafo único).
Rito do CPC	Reconhecendo o vício, o juiz remete os autos ao substituto legal ; não reconhecendo, apresenta razões em 15 dias e remete ao Tribunal, que arquiva ou condena o magistrado nas custas .
Efeito suspensivo	No CPC atual o relator pode ou não atribuir efeito suspensivo. No CPC/73 a suspensão era automática .

1.4. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Apresentada a exceção de incompetência, vista ao exceto por 48 horas, prorrogáveis."	Redação antiga . Hoje: manifestação em prazo comum de 5 dias (art. 800, § 2º).
"A incompetência territorial é alegada em preliminar de contestação."	Vai em peça apartada , antes da audiência.
"Somente pode ser oposta, com suspensão do feito, a exceção de incompetência."	São suspeição ou incompetência (art. 799).
"Das decisões sobre exceção de incompetência sempre cabe recurso."	Só quando terminativas do feito (art. 799, § 2º).
"O prazo do art. 800 conta em quádruplo para a Fazenda Pública."	Conta em dobro — a peça não é contestação.
"Apresentada exceção de suspeição, designa-se audiência em 5 dias."	48 horas (art. 802).

PARTE II — REVELIA, CONFISSÃO E ARQUIVAMENTO

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 844 da CLT — o caput e os parágrafos 4º e 5º

2.1. A regra do art. 844 — quem falta e o que acontece

Quem falta	Consequência
Reclamante ausente	Arquivamento da reclamação (extinção sem resolução do mérito), com condenação em custas , ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar em 15 dias motivo legalmente justificável. O pagamento das custas é condição para nova demanda .
Reclamado ausente	Revelia e confissão quanto à matéria de fato .
Ambos ausentes	Arquivamento do processo.
Motivo relevante	O juiz pode suspender o julgamento e designar nova audiência (art. 844, § 1º).
Atraso de qualquer parte	Não há tolerância . Feito o pregão, aplicam-se desde logo o arquivamento ou a revelia.

Não confunda: a revelia importa presunção de veracidade **dos fatos, não do direito** — e a presunção é **relativa**.

2.2. Os três efeitos da revelia

Efeito	Conteúdo
Presunção de veracidade dos fatos	Sem controvérsia, os fatos narrados na inicial são tidos por verdadeiros (art. 344 do CPC), dispensando prova. Presunção relativa : não impede o juiz de determinar provas, pelos poderes instrutórios (art. 370 do CPC e Súmula 74, III, do TST).
Julgamento antecipado da lide	Dispensa da fase instrutória e sentença imediata (art. 355, II, do CPC). O juiz não é obrigado a julgar antecipadamente.
Fluência automática dos prazos	O revel não precisa ser intimado dos atos posteriores ao momento da defesa — nem de audiência futura, nem do início da perícia. Exceção : é intimado da sentença (art. 852 da CLT).

2.3. Quando a revelia NÃO produz confissão — art. 844, § 4º

Hipótese	O que significa na prática
Um dos réus contesta	Sendo unitário o litisconsórcio, a defesa de um aproveita aos demais e afasta a presunção. A defesa apresentada tem de tratar dos fatos imputados ao revel.
Direito indisponível	Exemplo: insalubridade — mesmo revel o reclamado, é indispensável a prova pericial ; não se presume o trabalho em ambiente insalubre.
Falta documento indispensável	Exemplo: verba decorrente de acordo, convenção coletiva ou sentença normativa não juntada aos autos — a ausência de defesa não presume o direito.
Alegações inverossímeis	Fatos improváveis ou em contradição com prova constante dos autos não se presumem verdadeiros.

2.4. Advogado presente e reclamado ausente — § 5º

Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, **serão aceitos a contestação e os documentos**. Atenção: o § 5º **não afasta a revelia** — a Súmula 122 do TST continua a incidir. A revelia só é **ilidida** por **atestado médico** que declare **expressamente** a **impossibilidade de locomoção** do empregador ou do preposto no dia da audiência.

2.5. Intimação do revel — o par que a banca troca

Situação	Regra
Revel SEM advogado nos autos	Os prazos fluem da publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 346 do CPC). Precisa ser notificado apenas da sentença (art. 852 da CLT).
Revel COM advogado nos autos	Tem direito a ser intimado de todos os atos processuais, sob pena de nulidade por violação ao contraditório.

O revel pode **intervir no processo em qualquer fase**, recebendo-o no estado em que se encontrar; apenas não pratica atos já **preclusos**.

2.6. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"A revelia pode ser aplicada ao reclamante e ao reclamado."	Revelia é só do reclamado ; ao reclamante cabe o arquivamento .
"Pessoa jurídica de direito público não se sujeita à revelia."	Sujeita-se — o art. 844 alcança os entes públicos (OJ 152 da SDI-1).
"Presente o advogado com procuração, não há revelia."	Há revelia assim mesmo (Súmula 122).
"Diante da gravidade do ato, a revelia não pode ser ilidida."	Pode, por atestado médico de impossibilidade de locomoção.
"A revelia produz confissão na ação rescisória."	Não produz (Súmula 398).
"Ausente o reclamante depois de contestada a ação, arquiva-se o feito."	Não se arquiva (Súmula 9).
"Tolera-se atraso de cinco (ou de quinze) minutos."	Não existe tolerância (OJ 245 da SDI-1).

PARTE III — AUDIÊNCIA TRABALHISTA

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — 20 minutos de defesa e 10 minutos de razões finais — a banca inverte os prazos

3.1. Regime da audiência

Ponto	Regra
Publicidade e horário	Audiências públicas , na sede do juízo ou tribunal, em dias úteis previamente fixados , entre 8 e 18 horas , não podendo ultrapassar 5 horas seguidas , salvo matéria urgente (art. 813).
Audiência una	É contínua ; não sendo possível concluí-la no mesmo dia por motivo de força maior , marca-se a continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação (art. 849). Cai afirmando que deve ser concluída no mesmo dia — errado.
Ordem dos atos	Pregão, 1ª proposta de conciliação, defesa, interrogatório dos litigantes , testemunhas, peritos e técnicos, razões finais, 2ª proposta de conciliação e decisão.
Interrogatório	É facultativo ("podendo o presidente"), não gera nulidade. Findo o interrogatório, qualquer dos litigantes pode retirar-se , prosseguindo a instrução com o representante (art. 848).
Reinquirição	Partes e testemunhas podem ser reinquiridas a requerimento (art. 820).

3.2. Conciliação — dois momentos obrigatórios

Momento	Base e detalhe
Abertura da audiência	Aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação, após o pregão e antes da defesa (art. 846).
Após as razões finais	Terminada a instrução, o juiz renovará a proposta; não se realizando o acordo, profere a decisão (art. 850).

As razões finais são orais e não excedem **10 minutos para cada parte**. Elas **não são obrigatórias**: se as partes não quiserem apresentá-las, a segunda tentativa de conciliação é feita do mesmo jeito.

3.3. Presença e representação das partes

Sujeito	Regra
Regra geral	Reclamante e reclamado devem estar presentes, independentemente do comparecimento de seus representantes (art. 843).
Plúrimas e ações de cumprimento	Únicas exceções do caput: os empregados podem fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria.
Empregado impossibilitado	Por doença ou outro motivo poderoso, devidamente comprovado , faz-se representar por outro empregado da mesma profissão ou pelo sindicato . Serve só para evitar o arquivamento — o representante não pratica atos processuais nem depõe (art. 843, § 2º).
Empregador	Pode fazer-se substituir por gerente ou preposto que tenha conhecimento do fato, e as declarações deste obrigam o proponente (art. 843, § 1º).
Preposto	Não precisa ser empregado da reclamada (art. 843, § 3º, incluído pela reforma), o que superou o entendimento consagrado na Súmula 377.
Advogado sozinho	A presença apenas do advogado não supre a da parte: reclamante ausente gera arquivamento; reclamado ausente gera revelia. Já a ausência do advogado do reclamante, por si só, não traz consequência, por causa do jus postulandi .

3.4. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Aberta a audiência, o reclamado terá dez minutos para a defesa oral."	20 minutos (art. 847).
"Razões finais em prazo não excedente de vinte minutos."	10 minutos para cada parte (art. 850).
"As declarações do preposto não obrigam o proponente."	Obrigam o proponente (art. 843, § 1º).
"A audiência de julgamento será contínua, devendo ser concluída no mesmo dia."	Pode ser fracionada por motivo de força maior (art. 849).
"O juiz interrogará os litigantes de ofício, sob pena de nulidade."	O interrogatório é facultativo (art. 848).
"Terminada a defesa, ouvem-se as testemunhas e depois se interrogam os litigantes."	A ordem é inversa : primeiro o interrogatório, depois testemunhas, peritos e técnicos.

PARTE IV — RESPOSTA DO RECLAMADO: CONTESTAÇÃO, COMPENSAÇÃO E RECONVENÇÃO

 DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — a defesa pode ser oral em 20 minutos OU escrita pelo PJe até a audiência

4.1. Forma da defesa — as duas possibilidades

Forma	Como é
Oral	Na audiência, em até 20 minutos , após a leitura da reclamação — leitura que pode ser dispensada por ambas as partes (art. 847, caput).
Escrita	Pelo sistema de processo judicial eletrônico , até a audiência (art. 847, parágrafo único, incluído pela reforma).

Cuidado: a defesa **não é mais obrigatoriamente oral** nem passou a ser **obrigatoriamente escrita** — são duas possibilidades. Optando pela via oral e apresentando mais de uma alegação, tudo tem de caber nos **20 minutos**. Havendo **mais de um reclamado**, cada um dispõe do prazo. A **exceção de incompetência territorial não entra** nesse prazo: tem procedimento próprio (art. 800). E **não existe** prazo em dias para protocolar contestação na secretaria — nem para o ente público, que só ganha prazo maior **entre a notificação e a audiência**.

4.2. As peças de defesa e o que vai em cada uma

Peça	Matéria	Conteúdo
Contestação	Preliminares de mérito	Rol do art. 337 do CPC: nulidade de citação, incompetência, valor da causa, inépcia, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, arbitragem, legitimidade, caução e gratuidade.
	Prejudicial de mérito	Prescrição bial e quinquenal (Súmula 308, I, do TST).
	Defesa de mérito	Impugnação especificada dos fatos e eventualidade (arts. 341 e 342 do CPC).
	Compensação e retenção	Alegadas como matéria de defesa, na própria contestação (art. 767 da CLT).
Exceções	Suspeição e impedimento	Arts. 144 a 146 do CPC. Apresentadas em audiência, junto com a resposta.
	Incompetência territorial	Art. 800 da CLT. Peça apartada, em 5 dias da notificação, antes da audiência.
Reconvenção	Contra-ataque do réu	Art. 343 do CPC. Na contestação o réu pede para não ser condenado ; na reconvenção pede a condenação do autor .

4.3. Preliminares de mérito — classificação e ordem pública

Ponto	Regra
Conhecimento de ofício	As matérias do art. 337 são de ordem pública , conhecíveis de ofício, exceto a convenção de arbitragem e a incompetência relativa (art. 337, § 5º). Não há preclusão: podem ser suscitadas depois.
Dilatórias	Apenas alongam o procedimento: inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta, conexão.
Peremptórias	Extinguem o feito sem resolução do mérito: inépcia da inicial, perempção, coisa julgada, litispendência.
Novidades do CPC	Passaram a ser preliminares: incompetência relativa, incorreção do valor da causa e indevida concessão da gratuidade .
Incompetência relativa	No processo do trabalho não é preliminar de contestação: a reforma reafirmou a exceção do art. 800 da CLT.
Sem forma predeterminada	Não há forma legal obrigatória para a contestação — segue-se a ordem lógica: primeiro as preliminares, depois o mérito.

4.4. Defesa de mérito — os dois princípios

Princípio	Conteúdo e exceções
Impugnação especificada dos fatos	O réu deve manifestar-se precisamente sobre cada alegação de fato; as não impugnadas presumem-se verdadeiras (art. 341). Defesa por negação geral equivale a não se defender. Só podem usá-la o curador especial , o advogado dativo e o defensor público . A presunção não incide quando não for admissível a confissão, quando faltar instrumento da substância do ato ou quando houver contradição com a defesa em seu conjunto.
Eventualidade	Todos os fundamentos de uma só vez, na audiência, sob pena de preclusão consumativa — nada de defesa em etapas, ainda que as teses pareçam contraditórias. Exceções do art. 342: direito ou fato superveniente ; matéria conhecida de ofício ; matéria alegável a qualquer tempo e grau por autorização legal, como prescrição e decadência.

4.5. Compensação × dedução × retenção

Instituto	Regime
Compensação	Forma de extinção indireta da obrigação; é defesa indireta (fato extintivo). Só pode ser arguida como matéria de defesa, na contestação (art. 767 da CLT e Súmula 48). Está restrita a dívidas de natureza trabalhista (Súmula 18). O desconto por dano do empregado exige acordo prévio ou dolo (art. 462, § 1º).
Dedução	O réu demonstra pagamentos já feitos das mesmas parcelas pleiteadas. Pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição e reconhecida de ofício , para evitar enriquecimento ilícito.
Retenção	O empregador retém objeto do empregado para forçá-lo ao pagamento de dívida. Deve ser requerida na contestação , sob pena de preclusão (art. 767).

4.6. Reconvenção

Ponto	Regra
Cabimento	Cabe no processo do trabalho porque a CLT é omissa e o CPC é compatível — os dois requisitos do art. 769 da CLT: lacuna e compatibilidade . Não há previsão expressa na CLT.
Requisitos	Competência do juízo da ação principal para a pretensão; conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 55); pendência da ação principal.
Forma	No CPC/1973 era petição apartada ; no CPC/2015 vem dentro da contestação , como capítulo dela.
Independência de contestação	O réu pode reconvir sem oferecer contestação (art. 343, § 6º).
Autonomia	A desistência da ação ou causa extintiva não obsta o prosseguimento da reconvenção (art. 343, § 2º). É a premissa mais cobrada do tema.
Procedimento adaptado	Apresentada em audiência, o juiz designa nova audiência , na qual o autor contesta a reconvenção — não há o prazo de 15 dias do CPC.
Sem preclusão	Deixar de reconvir não impede o ajuizamento posterior de ação autônoma.

A **troca clássica** é: crédito do reclamado **igual ou inferior** ao do reclamante resolve-se por **compensação** na contestação; crédito **superior** exige **reconvenção**, desde que oriundo da relação de emprego e havendo conexão.

PARTE V — NOTIFICAÇÃO DO RECLAMADO

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 841 da CLT e Súmula 16 do TST — 48 horas para expedir, 5 dias até a audiência

No processo do trabalho o termo **notificação** é usado genericamente, para autor e réu, diferentemente do CPC, que separa **citação** (art. 238) e **intimação** (art. 239). Só no processo de **execução** a CLT fala em **citação** do executado (art. 880).

5.1. Regra, prazos e formas

Ponto	Regra
Ato automático	Expedida pelo servidor da Vara em 48 horas do recebimento da inicial, sem despacho do juiz e independentemente de pedido do autor. No processo civil, ao contrário, o juiz despacha a inicial e designa audiência de conciliação ou mediação (art. 334 do CPC).
Intervalo mínimo	Entre o recebimento da notificação e a audiência — a primeira desimpedida — deve haver no mínimo 5 dias , sob pena de nulidade. Desrespeitado o prazo, o reclamado comparece só para arguir o vício e se designa nova data.
Presunção de recebimento	Presume-se recebida 48 horas depois da postagem (Súmula 16). O ônus de provar o não recebimento ou a entrega tardia é do destinatário , sendo o aviso de recebimento o meio típico.
Forma	Postal , com aviso de recebimento. Não precisa ser pessoal : vale a entrega no endereço do reclamado, a qualquer pessoa ou na caixa postal. A notificação só é pessoal na execução .
Edital	Cabe apenas se o reclamado criar embaraços ao recebimento ou não for encontrado (art. 841, § 1º). O revel notificado por edital não recebe curador especial .
Oficial de justiça	No processo de conhecimento não há previsão legal: o oficial atua no processo de execução .
Ente público	O prazo entre a notificação e a audiência conta em quádruplo — mínimo de 20 dias (Decreto-Lei 779/69). O ente público também é notificado por via postal .
Fora da comarca	Notificação postal , sem carta precatória (art. 247 do CPC). Estando o reclamado no exterior , cabe carta rogatória .
Rito sumaríssimo	Não se faz citação por edital : incumbe ao autor a correta indicação de nome e endereço (art. 852-B, II). Descumprido, há arquivamento e condenação em custas sobre o valor da causa.

5.2. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"O escrivão remeterá a notificação dentro de 15 dias."	48 horas (art. 841).
"Audiência que será a primeira desimpedida depois de 48 horas."	Depois de 5 dias — os prazos vêm invertidos.
"Citação pelo Correio com pelo menos 15 dias de antecedência."	5 dias de antecedência.
"A notificação é feita por oficial de justiça e não se admite edital no rito ordinário."	A regra é postal ; não sendo possível, edital .
"Não mais se admite a reclamação trabalhista verbal."	Admite-se (art. 840).
"A reclamação é distribuída mesmo onde houver uma só Vara."	Havendo uma só Vara , não há distribuição (art. 837).

PARTE VI — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Litigância de má-fé	Depois da reforma está na própria CLT (arts. 793-A a 793-D), não mais só no CPC. Responde por perdas e danos quem litiga de má-fé como reclamante, reclamado ou interveniente . O juízo condena, de ofício ou a requerimento , a multa superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, mais indenização à parte contrária, honorários e despesas. Valor irrisório ou inestimável: multa de até duas vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS. Vários litigantes: proporcional ao interesse ou solidária .
Hipóteses de má-fé	Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos ; usar o processo para conseguir objetivo ilegal; opor resistência injustificada ao andamento; proceder de modo temerário ; provocar incidente manifestamente infundado; interpor recurso protelatório. A multa alcança também a testemunha que altera a verdade dos fatos (art. 793-D).
Sumaríssimo — testemunhas	Até duas para cada parte , que comparecem independentemente de intimação . A intimação só é deferida se a testemunha, comprovadamente convidada , deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, cabe condução coercitiva (art. 852-H, §§ 2º e 3º).
Sumaríssimo — requisitos	Pedido certo ou determinado , com indicação do valor; vedada a citação por edital; apreciação da reclamação em até 15 dias do ajuizamento (art. 852-B).
Acumulação de reclamações	Havendo identidade de matéria , várias reclamações podem ser acumuladas num só processo, se se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento — sem necessidade de participação do sindicato (art. 842).
Quem pode reclamar	Empregados e empregadores, pessoalmente ou por seus representantes, e os sindicatos de classe ; ou por intermédio das Procuradorias Regionais da Justiça do Trabalho (art. 839).

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Notificação e reclamação

Art. 841 da CLT — *Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, remeterá a segunda via da petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida, depois de 5 (cinco) dias.*

§ 1º	A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, inserto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da Junta ou Juízo.
§ 2º	O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior.

Art. 839 da CLT — *A reclamação poderá ser apresentada: a) pelos empregados e empregadores, pessoalmente, ou por seus representantes, e pelos sindicatos de classe; b) por intermédio das Procuradorias Regionais da Justiça do Trabalho.*

Art. 842 da CLT — *Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento.*

A.2 — Audiência

Art. 813 da CLT — *As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do Juízo ou Tribunal em dias úteis previamente fixados, entre 8 (oito) e 18 (dezoito) horas, não podendo ultrapassar 5 (cinco) horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente.*

Art. 843 da CLT — *Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes salvo, nos casos de Reclamatórias Plúrimas ou Ações de Cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo Sindicato de sua categoria.*

§ 2º	Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão, ou pelo seu sindicato.
§ 3º	O preposto a que se refere o § 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada.

Art. 847 da CLT — *Não havendo acordo, o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes.*

Parágrafo único	A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência.
-----------------	--

Art. 848 da CLT — *Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente, ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário, interrogar os litigantes.*

§ 1º	Findo o interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se, prosseguindo a instrução com o seu representante.
§ 2º	Serão, a seguir, ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver.

Art. 849 da CLT — *A audiência de julgamento será contínua; mas, se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação.*

Art. 850 da CLT — *Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente de 10 (dez) minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão.*

A.3 — Revelia

Art. 844 da CLT — *O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.*

§ 1º	Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, designando nova audiência.
§ 2º	Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.
§ 3º	O pagamento das custas a que se refere o § 2º é condição para a propositura de nova demanda.
§ 5º	Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados.

Art. 844, § 4º, da CLT — *A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigo se:*

I	havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação;
---	--

II	o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
III	a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;
IV	as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Art. 852 da CLT — *Da decisão serão os litigantes notificados, pessoalmente, ou por seu representante, na própria audiência. No caso de revelia, a notificação far-se-á pela forma estabelecida no § 1º do art. 841.*

Art. 344 do CPC — *Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.*

Art. 355 do CPC — *O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:*

I	não houver necessidade de produção de outras provas;
II	o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

A.4 — Exceções

Art. 651 da CLT — *A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro.*

Art. 799 da CLT — *Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas, com suspensão do feito, as exceções de suspeição ou incompetência.*

§ 2º	Das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo, quanto a estas, se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final.
------	---

Art. 800 da CLT — *Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de cinco dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo.*

§ 1º	Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência a que se refere o art. 843 desta Consolidação até que se decida a exceção.
§ 2º	Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsortes, para manifestação no prazo comum de cinco dias.
§ 3º	Se entender necessária a produção de prova oral, o juiz designará audiência, garantindo o direito de o excipiente e de suas testemunhas serem ouvidos, por carta precatória, no juízo que este houver indicado como competente.
§ 4º	Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomar-se-á seu curso, com a designação de audiência, a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente.

Art. 801, parágrafo único, da CLT — *Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo. A suspeição não será também admitida, se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a conhecia, ou que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado ou, finalmente, se procurou de propósito o motivo de que ela se originou.*

Art. 802 da CLT — *Apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou Tribunal designará audiência dentro de 48 (quarenta e oito) horas, para instrução e julgamento da exceção.*

Art. 144 do CPC — *Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:*

I	em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;
II	de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;
III	quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
IV	quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;
V	quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;
VI	quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;
VII	em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;
VIII	em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;
IX	quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

Art. 145 do CPC — *Há suspeição do juiz:*

I	amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II	que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que administrar meios para atender às despesas do litígio;
III	quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV	interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

A.5 — Defesa, compensação e reconvenção

Art. 337 do CPC — *Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:*

I	inexistência ou nulidade da citação;
II	incompetência absoluta e relativa;
III	incorrecção do valor da causa;
IV	inércia da petição inicial;
V	perempção;
VI	litispendência;
VII	coisa julgada;
VIII	conexão;
IX	incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;
X	convenção de arbitragem;

XI	ausência de legitimidade ou de interesse processual;
XII	falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;
XIII	indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.
§ 5º	Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

Art. 341 do CPC — *Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:*

I	não for admissível, a seu respeito, a confissão;
II	a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;
III	estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.
Parágrafo único	O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Art. 342 do CPC — *Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:*

I	relativas a direito ou a fato superveniente;
II	competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III	por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Art. 767 da CLT — *A compensação, ou retenção, só poderá ser arguida como matéria de defesa.*

Art. 852-B, II, da CLT — *não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado.*

§ 1º	O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos incisos I e II deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa.
------	---

Art. 343 do CPC — *Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.*

§ 2º	A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.
§ 6º	O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.

Art. 346, parágrafo único, do CPC — *O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.*

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 16 do TST Presume-se recebida a notificação 48 (quarenta e oito) horas depois de sua postagem. O seu não-recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário.	Fixa o marco de recebimento da notificação postal e distribui o ônus da prova. Combina-se com o intervalo mínimo de 5 dias entre o recebimento e a audiência (art. 841). Tese: presunção relativa de recebimento em 48 horas da postagem, com ônus de prova do destinatário.	A banca inverte os prazos do art. 841 — 48 horas para remeter e 5 dias até a audiência — ou desloca a contagem para a data da audiência. Também aparece como única alternativa correta sobre forma e prazo da notificação.
Súmula 122 do TST A reclamada, ausente à audiência em que deveria apresentar defesa, é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo ser ilidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar, expressamente, a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência.	A presença do advogado não substitui a da parte. O único meio de afastar a revelia é o atestado médico com declaração expressa de impossibilidade de locomoção. Tese: advogado presente e parte ausente resulta em revelia, ilidível só por atestado médico.	Cai como "é revel, salvo se presente o advogado com procuração" e como "a revelia não pode ser ilidida" — ambas falsas. Combina com o art. 844, § 5º: aceitam-se contestação e documentos, mas a revelia permanece.
Súmula 9 do TST A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo.	Apresentada a defesa, nasce para o réu o direito ao julgamento de mérito; a falta do autor na audiência em prosseguimento não extingue o feito. Tese: contestada a ação, a ausência posterior do reclamante não gera arquivamento.	A banca inverte, afirmando que haverá arquivamento, ou dizendo que haverá revelia do autor. Nas duas hipóteses está errado: revelia só existe para o reclamado.
Súmula 74, III, do TST A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa somente a ela se aplica, não afetando o exercício, pelo magistrado, do poder/dever de conduzir o processo.	Preserva os poderes instrutórios do juiz mesmo diante da confissão ficta ou da revelia (art. 370 do CPC). Tese: a confissão limita a parte, não o juiz.	Aparece junto do julgamento antecipado da lide: cai afirmando que, havendo revelia, o juiz é obrigado a julgar antecipadamente — errado, ele pode determinar provas.
Súmula 18 do TST A compensação, na Justiça do Trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhista.	Limita materialmente a compensação; foi reafirmada pela Tese Vinculante 241 do TST. Tese: só se compensa dívida de natureza trabalhista.	Vem combinada com o art. 767 da CLT e com a Súmula 48. Também sustenta a reconvenção quando o crédito do réu é superior, desde que oriundo da relação de emprego.
Súmula 48 do TST A compensação só poderá ser arguida com a contestação.	Fixa o momento processual: preclui se não for alegada na defesa. Tese: compensação, só na contestação.	As alternativas erradas dizem "em qualquer fase processual", "até o trânsito em julgado" ou "por meio de exceção". O contraponto é a dedução, essa sim alegável a qualquer tempo e de ofício.
Súmula 398 do TST	Trata dos efeitos da revelia na ação rescisória. Tese: a revelia não produz confissão na ação rescisória.	Entra como alternativa isolada nas questões de jurisprudência pacificada do TST: "a revelia produz confissão na ação rescisória" é sempre falso.
Súmula 214, alínea "c", do TST	Rege a recorribilidade da decisão que julga a exceção de incompetência territorial. Tese: mantido o processo na Vara ou remetido a outra Vara do mesmo TRT, não cabe recurso; remetido a Vara vinculada a TRT diferente, cabe recurso ordinário.	Combina com o art. 799, § 2º, da CLT: das decisões sobre exceção de incompetência só cabe recurso imediato quando terminativas do feito.
OJ 245 da SDI-1 do TST Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência.	Tolerância zero: feito o pregão, o juiz aplica desde logo as consequências do art. 844. Tese: não há tolerância de atraso para nenhuma das partes.	A banca inventa tolerância de cinco ou de quinze minutos, ou atribui ao chefe de secretaria uma chamada com prazo de espera. Sempre errado.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
OJ 152 da SDI-1 do TST	Afasta a tese de imunidade processual do ente público quanto à revelia. Tese: o art. 844 da CLT, que trata da revelia, aplica-se às pessoas jurídicas de direito público.	Cai como "pessoa jurídica de direito público não se sujeita à revelia" — falso. O que o ente público tem é prazo em quádruplo entre a notificação e a audiência.
Tese Vinculante 223 do TST No processo do trabalho, em face da regra da impessoalidade, é válida a citação ou intimação pela entrega da notificação postal no endereço da parte ré (art. 841, § 1º, da CLT), competindo ao destinatário o ônus da prova de eventual não recebimento do documento.	Consagra a impessoalidade da notificação trabalhista: vale a entrega no endereço, a qualquer pessoa ou na caixa postal. Tese: a notificação postal no endereço da ré é válida, sem necessidade de entrega pessoal.	A banca exige entrega pessoal, ou notificação por oficial de justiça no processo de conhecimento. Errado nas duas hipóteses: a impessoalidade só existe na execução.
Tese Vinculante 241 do TST COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. A compensação, no processo do trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhista. (Reafirmação da Súmula nº 18 do TST)	Reafirma a Súmula 18 em regime de tese vinculante. Tese: compensação restrita a dívidas de natureza trabalhista.	Reforça as alternativas sobre o alcance material da compensação e a distingue da dedução, que não tem limitação de momento nem exige pedido da parte.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO — AULA 05

Provas • Custas processuais • Audiências • Procedimento sumaríssimo • Sentença e coisa julgada

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — PROVAS NO PROCESSO DO TRABALHO

1.1. Objeto da prova e poderes instrutórios

A prova recai sobre os **fatos controvertidos** . Fato **incontestado não se prova** . O destinatário da prova é o **Juiz** (art. 370 do CPC), que defere de ofício a prova necessária e indefere a inútil ou protelatória.

Dispensam prova	Fatos notórios ; afirmados por uma parte e confessados pela contrária; admitidos como incontroversos ; em cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC).
Prova do direito	Excepcional: direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário (art. 376 do CPC). Alcança acordos e convenções coletivas, regulamento de empresa e planos de carreira.
Prova emprestada	Admitida (art. 372 do CPC), desde que respeitado o contraditório no processo em que é utilizada.
Provas ilícitas	Inadmissíveis (art. 5º, LVII, da CF); admitidos todos os meios legais e moralmente legítimos (art. 369 do CPC).
Inquirição direta	 Não se aplica ao processo do trabalho o art. 459 do CPC: a pergunta é feita por intermédio do Juiz , e não diretamente pelo advogado — entendimento firmado na Instrução Normativa nº 39 do TST .

Princípios que regem a prova

Licitude	São inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos; admitem-se todos os meios legais e moralmente legítimos , ainda que não especificados em lei.
Busca da verdade real	Superada a ideia de que o processo do trabalho se contenta com a verdade formal: o juiz atua de forma ativa , com poderes instrutórios.
Necessidade	Só se produz prova sobre fato controvertido e, excepcionalmente, sobre o direito.
Imediatidade	As provas orais — interrogatório, depoimento pessoal e prova testemunhal — são produzidas diretamente pelo Juiz . A documental e a pericial formam-se em momento distinto, sem a participação dele. A inspeção judicial também é meio de prova imediato.
Oralidade	A instrução se desenvolve em audiência, com atos orais — deferimento da perícia, descrição do objeto, oitiva das partes e testemunhas.
Valoração	Vigora a persuasão racional (livre convencimento motivado): o juiz aprecia livremente a prova, mas deve declarar os motivos do convencimento. Está superado o sistema da prova legal , em que cada meio tinha valor tarifado e se somavam as provas para apurar o vencedor.

1.2. Prova testemunhal — número por procedimento

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — é a cobrança mais recorrente de toda a aula — decore a linha inteira				
Procedimento	Ordinário	Sumário	Sumaríssimo	Inquérito falta grave
Testemunhas por parte	3	3	2	6
Base legal	Art. 821 da CLT (três, elevado a seis no inquérito) e art. 852-H, § 2º, da CLT (duas no sumaríssimo).			
Litisconsórcio ativo	O limite é para todos os autores em conjunto — três reclamantes no rito ordinário aproveitam as mesmas três testemunhas.			
Litisconsórcio passivo	O limite é para cada réu : dois reclamados no rito ordinário levam três cada um , total de seis.			

1.3. Testemunha: suspeição, impedimento e contradita

Art. 829 da CLT	Parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes não presta compromisso e seu depoimento vale como simples informação .
Litigar contra o mesmo empregador	 Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador — vale tanto para a ação em curso quanto para a já transitada em julgado.
Cargo de gerência	O exercício de gerência ou função de confiança não é causa de suspeição , salvo falta de isenção de ânimo ou se a testemunha detiver poderes de mando e gestão equiparados aos do empregador.
Menor de 18 anos	Ouvido como informante, sem compromisso — não pode ser sujeito do crime de falso testemunho.
Contradita	Arguição de incapacidade, impedimento ou suspeição (art. 457, § 1º, do CPC). Momento próprio: entre a qualificação e o compromisso . Tomado o compromisso, preclui .
Ordem correta	Primeiro a testemunha é qualificada , depois presta o compromisso . A banca inverte a ordem.
Incapazes, impedidos e suspeitos	Podem ser ouvidos, sem compromisso , e o juiz atribui ao depoimento o valor que merecer (art. 447, §§ 4º e 5º, do CPC).

1.4. Intimação de testemunhas — ordinário x sumaríssimo

Não existe rol prévio de testemunhas no processo do trabalho. Elas comparecem **independentemente de notificação ou intimação** (art. 825 da CLT). É a pegadinha mais explorada do tema.

Situação	Rito ordinário	Rito sumaríssimo
Comparecimento	Espontâneo, sem intimação prévia.	Espontâneo, sem intimação prévia (art. 852-H, § 2º).
Testemunha faltou	 Basta a afirmação em audiência de que foi convidada e não compareceu.	Só se defere a intimação se a parte comprovar o convite (art. 852-H, § 3º).
Prova do convite	Desnecessária.	Aviso de recebimento, declaração assinada ou outra testemunha que presenciou o convite; não precisa ser por escrito.
Intimada e ausente	 Condução coercitiva e penalidades do art. 730 da CLT.	 Condução coercitiva imediata , determinada pelo juiz.

- Indeferir o adiamento da audiência quando a parte, previamente intimada, **não apresenta o rol nem justifica a ausência** , não configura cerceamento de defesa — há previsão de comparecimento espontâneo no art. 825, caput.

1.4-A. Regime da testemunha na CLT — decoreba literal

Quem pergunta	Partes e testemunhas são inquiridas pelo juiz , podendo ser reinquiridas por seu intermédio , a requerimento das partes, seus representantes ou advogados. Não há limite de vezes.
Faltas ao serviço	As testemunhas não podem sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço ocasionadas pelo comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas.
Servidor civil ou militar	Se a testemunha tiver de depor em hora de serviço , será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. Não é conduzida coercitivamente nem depõe por escrito.
Qualificação	Antes de prestar compromisso, a testemunha é qualificada — nome, nacionalidade, profissão, idade, residência e, quando empregada, tempo de serviço prestado ao empregador —, ficando sujeita, em caso de falsidade, às leis penais.
Registro do depoimento	Os depoimentos são resumidos em audiência; a súmula é assinada pelo presidente e pelos depoentes. Não existe exigência de transcrição integral.

1.5. Ônus da prova — regra estática e distribuição dinâmica

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 818 da CLT — decore a literalidade e os parágrafos

Reclamante	Fato constitutivo do seu direito (art. 818, I, da CLT; art. 373, I, do CPC).
Reclamado	Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 818, II, da CLT; art. 373, II, do CPC).
Distribuição dinâmica	O juízo pode atribuir o ônus de modo diverso , por decisão fundamentada , nos casos previstos em lei ou diante da impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou da maior facilidade de obter a prova do fato contrário.
Momento	A decisão deve ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implica adiamento da audiência .
Limite	Não pode gerar situação em que a desincumbência seja impossível ou excessivamente difícil .
Por convenção das partes	Não se aplica ao processo do trabalho: os §§ 3º e 4º do art. 373 do CPC estão afastados pela Instrução Normativa nº 39 do TST.

1.6. Ônus da prova na jurisprudência — o bloco que mais cai

Tema	De quem é o ônus
Término do contrato	Do empregador , quando negados a prestação de serviço e o despedimento — o princípio da continuidade gera presunção favorável ao empregado.
Controles de frequência	Do empregador com mais de 20 empregados (art. 74, § 2º, da CLT). A não apresentação injustificada gera presunção relativa de veracidade da jornada da inicial.
Cartões britânicos	Cartões com horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova: inverte-se o ônus das horas extras para o empregador, prevalecendo a jornada da inicial se ele não se desincumbir.
Jornada em norma coletiva	A presunção de veracidade da jornada, ainda que prevista em instrumento normativo , pode ser elidida por prova em contrário.
Anotações na CTPS	Geram presunção juris tantum (relativa), não juris et de jure — pode-se provar que a anotação não corresponde à verdade, pela primazia da realidade.
Vale-transporte	Do empregador , comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos ou não pretende usar o benefício.
Diferenças de FGTS	Do empregador , quanto à regularidade dos depósitos — o pagamento é fato extintivo do direito do autor.
Equiparação salarial	Do empregador , quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação.
Justa causa alegada na defesa	Do empregador : é fato impeditivo do direito do autor às verbas rescisórias.
Notificação postal	Presume-se recebida 48 horas após a postagem; o não recebimento ou a entrega tardia é ônus de prova do destinatário .
Dispensa de portador de doença grave	Presume-se discriminatória a despedida de portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma; presunção relativa , e o ato inválido gera reintegração .

Inversão do ônus: pode ser requerida na inicial **ou determinada de ofício**; o momento adequado para deferi-la é a **audiência**, quando já apresentada a defesa. A premissa é a **hipossuficiência**, tomada por empréstimo do Código de Defesa do Consumidor.

1.7. Prova documental

Momento próprio	Petição inicial (autor) e defesa (réu) — princípio da eventualidade (arts. 787 e 845 da CLT; arts. 320 e 434 do CPC).
Documentos novos	Admitidos a qualquer tempo quando destinados a provar fatos ocorridos depois dos articulados ou contrapô-los, ou quando formados ou conhecidos após a inicial e a contestação, cabendo à parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los antes (art. 435 do CPC).
Autenticação	A cópia pode ser declarada autêntica pelo próprio advogado , sob responsabilidade pessoal (art. 830 da CLT). Impugnada , a parte é intimada a apresentar o original ou cópia autenticada.
Instrumento normativo	Convenção coletiva em cópia não autenticada possui valor probante , por ser documento comum às partes , salvo impugnação ao conteúdo.
Pessoa jurídica de direito público	Não precisa autenticar seus documentos.
Juntada em recurso	Só se justifica quando provado o justo impedimento para a apresentação oportuna ou se o documento se referir a fato posterior à sentença .

1.8. Prova pericial e honorários

Obrigatoriedade	Perícia é obrigatória para insalubridade e periculosidade (art. 195, § 2º, da CLT).
Dispensa — empresa fechada	Impossibilitada a perícia (fechamento da empresa, mudança do local ou dos equipamentos), o julgador pode utilizar outros meios de prova .
Dispensa — pagamento espontâneo	O pagamento de adicional de periculosidade por mera liberalidade , ainda que proporcional ou em percentual inferior ao máximo legal, torna o fato incontroverso e dispensa a perícia do art. 195 da CLT.
Perito	A perícia de insalubridade ou periculosidade pode ser feita por médico ou engenheiro .
Prova pericial emprestada	Válida independentemente da concordância da parte contrária , exigindo-se identidade fática e observância do contraditório na origem e no processo de destino. Indeferir nova perícia, nesse caso, não gera nulidade .
Honorários prévios	É ilegal exigir depósito prévio para custeio dos honorários periciais; cabe mandado de segurança para a realização da perícia independentemente do depósito. O juízo não poderá exigir adiantamento (art. 790-B, § 3º).
Quem paga	A parte sucumbente na pretensão objeto da perícia — e não necessariamente quem perdeu a demanda.

Beneficiário da gratuidade	A União responde pelos honorários do perito quando o sucumbente no objeto da perícia for beneficiário da justiça gratuita.
Assistente técnico	A indicação é faculdade da parte , que responde pelos honorários ainda que vencedora no objeto da perícia.
Prova técnica simplificada	Substitui a perícia quando o ponto controvertido for de menor complexidade : consiste apenas na inquirição de especialista pelo juiz (art. 464, §§ 2º a 4º, do CPC).

1.9. Depoimento pessoal, interrogatório e confissão ficta

Critério	Depoimento pessoal	Interrogatório
Iniciativa	Requerido pela parte contrária (art. 385 do CPC).	Determinado pelo Juiz, de ofício (art. 848 da CLT).
Finalidade	Obter a confissão sobre fatos controvertidos.	Esclarecer fatos relevantes e controvertidos.
Quantidade	Uma única vez , na audiência de instrução.	Diversas vezes , em qualquer momento do processo.

Confissão ficta	Aplica-se à parte que, expressamente intimada com aquela cominação , não comparece à audiência em prosseguimento na qual deveria depor. Sem a cominação no mandado, não há confissão .
Presunção	Relativa — a prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta , não implicando cerceamento de defesa o indeferimento de provas posteriores.
Poderes do juiz	A vedação à prova posterior atinge só a parte confessa , não o poder-dever do magistrado de conduzir o processo.
Preposto sem conhecimento	Preposto que desconhece os fatos gera confissão; indeferir a prova testemunhal com base nessa presunção não configura cerceamento de defesa .
Intérprete	O depoimento de quem não fala a língua nacional é feito por intérprete nomeado pelo juiz ; as despesas correm por conta da parte sucumbente , salvo se beneficiária da justiça gratuita.
Inspeção judicial	Aplica-se ao processo do trabalho: de ofício ou a requerimento, em qualquer fase , sobre pessoas, coisas e locais (art. 481 do CPC).

1.10. Pegadinhas de prova — provas

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“As testemunhas somente comparecerão após regularmente intimadas.”	Comparecem independentemente de notificação ou intimação.
“Parente até o quarto grau civil não presta compromisso.”	Até o terceiro grau civil.
“Toda testemunha, depois de prestar compromisso , será qualificada.”	Primeiro qualificada , depois o compromisso .
“As testemunhas serão inquiridas diretamente pelos advogados .”	São inquiridas pelo Juiz ; o art. 459 do CPC não se aplica.
“No sumaríssimo cada parte poderá ouvir até três .”	Duas no sumaríssimo; três no ordinário e no sumário; seis no inquérito.
“Rol de testemunhas cinco dias antes, sob pena de preclusão.”	Não existe rol prévio no processo do trabalho.
“É do empregado o ônus de provar o término do contrato.”	É do empregador , pelo princípio da continuidade.
“A não apresentação dos controles gera presunção absoluta .”	Presunção relativa , elidível por prova em contrário.
“Os benefícios da gratuidade não abrangem honorários periciais.”	A União paga os honorários do perito.
“O assistente técnico é pago pelo vencido .”	É pago pela parte que o contratou , ainda que vencedora.

PARTE II — CUSTAS PROCESSUAIS

2.1. Valor, base de cálculo e limites

 DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 789 da CLT — o percentual, o piso, o teto e a base de cálculo

Percentual	2% sobre a base, no processo de conhecimento.
Valor mínimo	R\$ 10,64 . Condenação de R\$ 100,00 não gera custas de R\$ 2,00, e sim o piso.
Valor máximo	Quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social — teto criado pela reforma trabalhista.
Abrangência	Dissídios individuais e coletivos, ações e procedimentos da Justiça do Trabalho e demandas na Justiça Estadual no exercício da jurisdição trabalhista .

Base de cálculo	Quando é usada
Valor da causa	Improcedência total do pedido ou extinção sem resolução do mérito — inclusive o arquivamento.
Valor da condenação	Quando houver condenação, inclusive na procedência parcial.
Valor do acordo	Quando houver acordo; cada parte paga metade , salvo convenção diversa.
Valor fixado pelo juiz	Quando o valor da causa for indeterminado .

2.2. Quem paga, quando paga e deserção

Regra	Pagas pelo vencido, ao final , após o trânsito em julgado.
Se houver recurso	Pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal — integram o preparo , pressuposto de admissibilidade. A falta gera deserção .
Recolhimento insuficiente	Só há deserção se, concedido o prazo de 5 dias do art. 1.007, § 2º, do CPC, o recorrente não complementar e comprovar. Vale também para o depósito recursal .
Não recolhimento	Se a parte simplesmente não recolhe , o recurso é deserto: o prazo de cinco dias é apenas para complementação .
Massa falida	Não ocorre deserção por falta de custas ou de depósito. O privilégio não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial .
Ações plúrimas	As custas incidem sobre o valor global .
Execução	Custas de responsabilidade do executado , pagas ao final .
Reclamante ausente	Arquivado o feito, é condenado a custas de 2% sobre o valor da causa, ainda que beneficiário da justiça gratuita , salvo se comprovar, em 15 dias , motivo legalmente justificável. O pagamento é condição para nova demanda .

Como a banca cobra o cálculo

Situação	Base e conta	Resultado e responsável
Condenação de R\$ 400.000,00	2% sobre a condenação	R\$ 8.000,00, a cargo da reclamada , recolhidos no prazo recursal se houver recurso
Acordo de R\$ 8.000,00 em causa de R\$ 20.000,00	2% sobre o valor do acordo	R\$ 160,00, metade para cada parte , salvo estipulação diversa
Improcedência total, causa de R\$ 100.000,00	2% sobre o valor da causa	R\$ 2.000,00, a cargo do reclamante , no prazo do recurso ordinário
Condenação de R\$ 100,00	2% daria R\$ 2,00	Prevalece o piso de R\$ 10,64

2.3. Isenções — art. 790-A da CLT

ISENTOS	NÃO ISENTOS
União, Estados, Distrito Federal e Municípios	Empresas públicas — personalidade jurídica de direito privado
Autorarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica	Sociedades de economia mista — os privilégios e isenções do foro trabalhista não as alcançam
Ministério Público do Trabalho	Entidades fiscalizadoras do exercício profissional , pela letra do parágrafo único
Beneficiários da justiça gratuita	Sindicatos, empregadores domésticos e empresas de pequeno porte

Reembolso	A isenção não exime os entes do inciso I de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. O reembolso ao vencedor é devido mesmo que a parte vencida seja isenta .
Conselhos profissionais	A jurisprudência do TST, acompanhando o Supremo Tribunal Federal, vem reconhecendo a isenção às entidades de fiscalização como autarquias especiais . Em prova objetiva, siga o enunciado : se ele pedir a letra da lei, não são isentas.

2.4. Justiça gratuita

Critério objetivo	Quem perceber salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Critério subjetivo	Quem comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.
Concessão	A requerimento ou de ofício , por juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais de qualquer instância .

2.5. Pegadinhas de prova — custas

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“As custas serão pagas antes do trânsito em julgado.”	Pagas ao final ; havendo recurso, no prazo recursal .
“Havendo acordo, quem paga é sempre a reclamada .”	Cada parte paga metade , salvo estipulação diversa no acordo.
“Custas de 1% para cada parte na procedência parcial.”	2% sobre a condenação , a cargo da reclamada vencida.
“Sumaríssimo 2% e ordinário 4%.”	2% em qualquer procedimento .
“As empresas públicas e as sociedades de economia mista são isentas.”	Não são: têm personalidade jurídica de direito privado .
“Recolhida a menor, o recurso é de plano deserto .”	Abre-se prazo de cinco dias para complementar.
“Invertida a sucumbência em segundo grau, cabe novo pagamento ao recorrer.”	Descabe novo pagamento se as custas já foram recolhidas; ao final, se sucumbente, reembolsa a quantia.

PARTE III — AUDIÊNCIAS

3.1. Características e horários

Publicidade	Ato público (art. 93, IX, da CF). A portas fechadas quando houver interesse público ou defesa da intimidade de uma das partes.
Dias e horário	Dias úteis , na sede do juízo , entre 8 e 18 horas , não podendo ultrapassar 5 horas seguidas , salvo matéria urgente.
Cuidado	O art. 770 da CLT, que fixa os atos processuais entre 6 e 20 horas , não se aplica à audiência: o art. 813 é norma específica .
Limite de 5 horas	Vale para cada audiência , não para o conjunto dos atos designados para o dia.
Outro local	Em casos especiais, mediante edital afixado com antecedência mínima de 24 horas .
Audiência una	A audiência de julgamento é contínua (art. 849). Só se fraciona por motivo de força maior , marcando-se a continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação .
Sem audiência prévia de conciliação	Não se aplica ao processo do trabalho o art. 334 do CPC: a audiência contínua una , com as tentativas de conciliação dos arts. 846 e 850 da CLT.

3.2. Atraso: do juiz × das partes

Quem atrasa	Consequência	Detalhe cobrado
Juiz	Até 15 minutos após a hora marcada os presentes não podem se retirar ; passado esse prazo, podem retirar-se sem penalidade.	O ocorrido consta do livro de registro das audiências .
Audiência não iniciada	Até 30 minutos após a hora marcada, sem justificativa, partes e advogados podem retirar-se , consignando seus nomes.	A audiência é remarcada para a data mais próxima possível, vedada qualquer penalidade às partes.
Partes	Inexiste previsão legal tolerando atraso da parte. Aplicam-se de imediato o arquivamento e a revelia .	Se o atraso decorre de audiência anterior do próprio juiz, as partes aguardam : não se aplica o art. 362, III, do CPC.

3.3. Presença das partes e representação

Regra	Reclamante e reclamado devem estar presentes pessoalmente, independentemente do comparecimento de seus representantes .
Plúrimas e ações de cumprimento	Os empregados podem fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria , ou por comissão de trabalhadores.
Empregado impedido	Por doença ou outro motivo poderoso, devidamente comprovado , pode fazer-se representar por outro empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato — nunca por parente nem pelo sindicato patronal. O representante apenas justifica a ausência : não tem poderes para confessar.

Preposto	O empregador pode fazer-se substituir pelo gerente ou outro preposto que tenha conhecimento do fato , e cujas declarações obrigarão o proponente .
Preposto não empregado	O preposto não precisa ser empregado da reclamada — a exigência que constava de súmula do TST foi cancelada .
Preposto que nada sabe	Gera confissão sobre os fatos, que passam a ser considerados verdadeiros.

3.4. Ausência das partes: arquivamento × revelia

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 844 da CLT — a troca clássica é inverter as consequências

Quem falta	Consequência	Observação
Reclamante	Arquivamento da reclamação, ou seja, extinção sem resolução do mérito.	Vale para o autor , ainda que seja o empregador — como na consignação em pagamento. Não é a ausência do empregado que arquiva, e sim a do autor.
Reclamado	Revelia e confissão quanto à matéria de fato .	Há revelia mesmo com o advogado presente e munido de procuração, se ausente representante da empresa.
Ambos	Arquivamento .	Prevalece a consequência da ausência do autor.

Defesa do ausente	Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado , serão aceitos a contestação e os documentos . Isso não afasta os efeitos da revelia.
Custas do arquivamento	2% sobre o valor da causa , mesmo para o beneficiário da justiça gratuita, salvo justificativa comprovada em 15 dias . O pagamento é condição para propor nova demanda .
Prescrição	O arquivamento interrompe a prescrição.
Ausência em prosseguimento	Adiada a instrução após contestada a ação , a ausência do reclamante não importa arquivamento — o processo já tem defesa. Gera confissão ficta se houve intimação com a cominação.
Pessoa jurídica de direito público	Não se sujeita aos efeitos da revelia.

3.5. Fases da audiência e conciliação

Pregão	Chamada das partes. Presentes ambas, inicia-se a audiência.
1ª conciliação	Obrigatória , na abertura da audiência, antes da defesa (art. 846 da CLT).
Defesa	Oral, em 20 minutos , englobando contestação, exceções e reconvenção; após a reforma, também pode ser apresentada por escrito pelo sistema de processo eletrônico até a audiência — e não durante ela.
Defesa indireta de mérito	Alegados fatos extintivos, impeditivos ou modificativos, o autor apresenta manifestação oral , reduzida a termo na ata, e passa-se à instrução.
Instrução	Depoimentos pessoais das partes, testemunhas, peritos e técnicos. Terminada a defesa, o presidente pode, de ofício ou a requerimento, interrogar os litigantes .
Razões finais	Orais, em prazo não excedente de 10 minutos para cada parte.
2ª conciliação	Obrigatória , após as razões finais. Frustrada, é proferida a sentença .
Homologação de acordo	É faculdade do magistrado, que pode indeferi-la se entender o ajuste prejudicial ao empregado.

3.6. Pegadinhas de prova — audiências

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“Audiências públicas, em dias úteis, das 6 às 20 horas .”	Entre 8 e 18 horas — o art. 770 não rege a audiência.
“Se, até 30 minutos , o juiz não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se.”	São 15 minutos para a ausência do juiz ; os 30 minutos referem-se à audiência não iniciada .
“Razões finais em prazo não excedente de 5 minutos .”	10 minutos para cada parte.
“Ausência do reclamante importa revelia e confissão.”	Importa arquivamento ; a revelia é do reclamado .
“Ausência do reclamante ou de seu advogado importa revelia.”	A ausência do advogado não gera arquivamento nem revelia.
“Reclamada ausente é revel, salvo se presente seu advogado com procuração.”	É revel ainda que presente o advogado; aceitam-se contestação e documentos, mas a revelia permanece.
“O juiz não pode mandar retirar do recinto quem perturbar a audiência.”	O juiz mantém a ordem e pode determinar a retirada dos que a perturbarem.
“O preposto precisa ser empregado .”	Não precisa — a exigência foi cancelada.
“Empregado impedido pode fazer-se representar por parente ou pelo sindicato patronal .”	Só por outro empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato.
“Arquivado o processo, só se pode ajuizar nova ação após 6 meses.”	Não há prazo de espera; o que se exige é o pagamento das custas do arquivamento.

PARTE IV — PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO

4.1. Competência — o critério é só o valor

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 852-A e seu parágrafo único — valor de alçada e exclusões

Alçada	Dissídios individuais cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento . Não importam a matéria nem a complexidade.
Excluídos	Demandas em que é parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional — União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas.
Não excluídos	Empresas públicas e sociedades de economia mista , que têm personalidade jurídica de direito privado .
Ente público subsidiário	Se o ente público figura como responsável subsidiário da terceirização, o rito é o ordinário , ainda que o valor seja inferior a 40 salários mínimos.
Ações plúrimas	Considera-se a soma das pretensões de todos os autores, e não a de cada litigante.
Dissídios coletivos	Nunca seguem o sumaríssimo: têm rito próprio .
Rito sumário	A Lei nº 5.584/70, para causas de até dois salários mínimos, não foi revogada pelo sumaríssimo: os procedimentos não se excluem . A fixação da alçada com base no salário mínimo foi recepcionada pela Constituição.

4.2. Petição inicial, audiência e provas

Pedido	Certo, determinado e com indicação do valor — o pedido indeterminado é vedado, para que a sentença seja líquida.
Endereço do réu	Deve ser corretamente indicado: não se fará citação por edital no rito. A única forma de notificação é a postal .
Descumprimento	Arquivamento da reclamação e condenação em custas sobre o valor da causa . Não cabe emenda da inicial nem conversão para outro procedimento.
Prazo da audiência	Apreciação em até 15 dias do ajuizamento — prazo impróprio.
Audiência única	Instrução e julgamento em audiência única , sob a direção de juiz presidente ou substituto.
Conciliação	Deve ser buscada em qualquer fase da audiência — não apenas nos dois momentos obrigatórios do rito ordinário.
Incidentes	Todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento são decididos de plano .
Provas	Todas produzidas na audiência, ainda que não requeridas previamente .
Documentos	A parte contrária se manifesta imediatamente, sem interrupção da audiência , salvo absoluta impossibilidade, a critério do juiz.
Perícia	É admitida quando necessária; deferida, o juiz nomeia perito e fixa prazo, e as partes se manifestam sobre o laudo em prazo comum de 5 dias .

4.3. Sentença e recursos no sumaríssimo

Relatório	Dispensado — a sentença menciona os elementos de convicção, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência.
Liquidez	A sentença deve ser líquida : inexistente procedimento de liquidação de sentença no rito.
Intimação	As partes são intimadas da sentença na própria audiência em que prolatada — não há intimação posterior pela imprensa.
Recurso ordinário	Distribuição imediata ; o relator libera em até 10 dias ; sem revisor ; parecer do Ministério Público oral ; acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento . Confirmada a sentença pelos próprios fundamentos, a certidão serve de acórdão .
Recurso de revista	Só é admitido por contrariedade a súmula do TST , súmula vinculante do STF ou violação direta da Constituição .
Não cabe	Recurso de revista por contrariedade a Orientação Jurisprudencial .

4.4. Pegadinhas de prova — sumaríssimo

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“Valor não excedente a 50 ou 60 salários mínimos.”	40 vezes o salário mínimo, na data do ajuizamento .
“Os dissídios individuais e coletivos até 40 salários mínimos.”	Apenas os dissídios individuais .
“Provas produzidas na audiência desde que requeridas previamente .”	Ainda que não requeridas previamente .
“Manifestação sobre documentos em 5 dias após a audiência.”	Imediatamente , na própria audiência, sem interrupção.
“Julgamento no prazo máximo de um ano .”	Apreciação em até 15 dias do ajuizamento.
“O pedido poderá ser indeterminado .”	Deve ser certo ou determinado e indicar o valor , sob pena de arquivamento.
“Descumpridos os requisitos da inicial, o juiz determina a emenda .”	O destino é o arquivamento , com condenação em custas.
“Citação por edital, desde que indicado o nome do reclamado.”	Não se fará citação por edital no rito.
“ Não cabe prova pericial no rito.”	Cabe quando necessária; as partes se manifestam sobre o laudo em prazo comum de 5 dias.
“Recurso de revista por contrariedade a Orientação Jurisprudencial .”	Só súmula do TST , súmula vinculante do STF ou violação direta da Constituição .

PARTE V — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Classificação da sentença	Terminativa : extingue sem resolução do mérito (art. 485 do CPC) — cabe reajuizamento. Definitiva : com resolução do mérito (art. 487 do CPC) — forma coisa julgada material.
Requisitos essenciais	Relatório, fundamentação e dispositivo (art. 489 do CPC). Pela CLT: nome das partes, resumo do pedido e da defesa, apreciação das provas, fundamentos e conclusão. A sentença menciona obrigatoriamente o valor das custas e a natureza jurídica das parcelas .
Fundamentação vazia	Não se considera fundamentada a decisão que apenas invoca dispositivo, emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto ou usa fórmulas genéricas.
Congruência	O juiz decide nos limites do pedido . Extra petita : defere pedido não formulado. Ultra petita : defere além do que foi pedido. Citra ou infra petita : omite-se sobre pedido formulado. Deferir quantia inferior à pedida não viola o princípio.
Exceções à congruência	Não há nulidade por julgamento extra petita na decisão que deferir salário quando o pedido é de reintegração . Juros de mora e correção monetária incluem-se na liquidação ainda que omissos o pedido inicial e a condenação.
Alteração da sentença	Publicada, o juiz não pode alterá-la , salvo erro material ou de cálculo e embargos de declaração . Exceção: sentença terminativa recorrida permite reconsideração em 5 dias .
Intimação da sentença	A parte que, intimada, não comparece à audiência em prosseguimento para a prolação tem o prazo recursal contado da publicação .
Acordo homologado	Produz coisa julgada na data da homologação e é irrecorrível pelas partes ; só a União recorre, quanto às contribuições previdenciárias. O acordo após o trânsito em julgado não prejudica os créditos da União, respeitada a proporcionalidade entre parcelas salariais e indenizatórias.
Coisa julgada formal	Típica da sentença terminativa ; efeitos interprocessuais . Não impede o reajuizamento, observadas as exigências do art. 486 do CPC — correção do vício, prova do pagamento de custas e honorários, e vedação de nova ação após três abandonos da causa.
Coisa julgada material	Torna a decisão de mérito imutável e indiscutível ; efeitos extraprocessuais . Surge apenas das sentenças definitivas .
Limites da coisa julgada	Objetivos : só o dispositivo — os motivos e a verdade dos fatos não fazem coisa julgada . Subjetivos : efeitos inter partes , salvo as ações coletivas.
Ação rescisória	Desconstitui a coisa julgada material , no prazo de 2 anos do trânsito em julgado. Vencido o prazo, fala-se em coisa julgada soberana .
Liquidação	Por cálculo, arbitramento ou artigos . Elaborada a conta e tornada líquida, abre-se às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada, com indicação de itens e valores, sob pena de preclusão . Na liquidação não se pode inovar ou modificar a sentença liquidanda.
Livre convencimento motivado	Todas as provas têm a mesma força probante — superado o sistema da prova legal , em que cada meio tinha valor tarifado. O juiz aprecia a prova independentemente de quem a produziu e indica na decisão as razões do seu convencimento.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS**A) LEI SECA****A.1 — Provas****Art. 818 da CLT** — *O ônus da prova incumbe:*

I	ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II	ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante.
§ 1º	Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2º	A decisão referida no § 1º deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido.
§ 3º	A decisão referida no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Art. 821 da CLT — *Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 (três) testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a 6 (seis).***Art. 825 da CLT** — *As testemunhas comparecerão a audiência independentemente de notificação ou intimação. Parágrafo único - As que não comparecerem serão intimadas, ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitas a condução coercitiva, além das penalidades do art. 730, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação.***Art. 830 da CLT** — *O documento em cópia oferecido para prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou o original, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos.***Art. 790-B da CLT** — *A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. § 1º Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. § 2º O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. § 3º O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para realização de perícias.***A.1.1 — Testemunhas: dispositivos de redação decorada**

Art. 820	As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser reinquiridas, por seu intermédio, a requerimento das partes, seus representantes ou advogados.
Art. 822	As testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço, ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas.
Art. 823	Se a testemunha for funcionário civil ou militar, e tiver de depor em hora de serviço, será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada.
Art. 828	Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será qualificada, indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência, e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeita, em caso de falsidade, às leis penais. Parágrafo único - Os depoimentos das testemunhas serão resumidos, por ocasião da audiência, pelo secretário da Junta ou funcionário para esse fim designado, devendo a súmula ser assinada pelo Presidente do Tribunal e pelos depoentes.
Art. 829	A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação.

A.2 — Audiências**Art. 813 da CLT** — *As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do Juízo ou Tribunal em dias úteis previamente fixados, entre 8 (oito) e 18 (dezoito) horas, não podendo ultrapassar 5 (cinco) horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. § 1º - Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital afixado na sede do Juízo ou Tribunal, com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. § 2º - Sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior.***Art. 815 da CLT** — *À hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer.*

§ 1º	Se, até 15 (quinze) minutos após a hora marcada, o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências.
§ 2º	Se, até 30 (trinta) minutos após a hora marcada, a audiência, injustificadamente, não houver sido iniciada, as partes e os advogados poderão retirar-se, consignando seus nomes, devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências.
§ 3º	Na hipótese do § 2º deste artigo, a audiência deverá ser remarcada pelo juiz ou presidente para a data mais próxima possível, vedada a aplicação de qualquer penalidade às partes.

Art. 843 da CLT — *Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus representantes salvo, nos casos de Reclamatórias Plúrimas ou Ações de Cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo Sindicato de sua categoria.*

§ 1º	É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato, e cujas declarações obrigarão o proponente.
§ 2º	Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão, ou pelo seu sindicato.
§ 3º	O preposto a que se refere o § 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada.

Art. 844 da CLT — *O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.*

§ 2º	Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.
§ 3º	O pagamento das custas a que se refere o § 2º é condição para a propositura de nova demanda.
§ 5º	Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados.

Art. 849 da CLT — *A audiência de julgamento será contínua; mas, se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação.*

Art. 850 da CLT — Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente de 10 (dez) minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão.

A.3 — Custas processuais

Art. 789 da CLT — Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2% (dois por cento), observado o mínimo de R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e o máximo de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e serão calculadas: (...)

Art. 790-A da CLT — São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários de justiça gratuita:

I	a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não explorem atividade econômica;
II	o Ministério Público do Trabalho.
Par. único	A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora.

Art. 790 da CLT — § 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. § 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.

A.4 — Procedimento sumaríssimo

Art. 852-A da CLT — Os dissídios individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional.

Art. 852-B da CLT — Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo:

I	o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente;
II	não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado;
III	a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de quinze dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação e Julgamento.
§ 1º	O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos incisos I e II deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa.

Art. 852-D	O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.
Art. 852-E	Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da audiência.
Art. 852-G	Serão decididos, de plano, todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do processo. As demais questões serão decididas na sentença.

Art. 852-H da CLT — Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. § 1º Sobre os documentos apresentados por uma das partes manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade, a critério do juiz. § 2º As testemunhas, até o máximo de duas para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. § 3º Só será deferida intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva.

Art. 852-I da CLT — A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. § 1º O juízo adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e as exigências do bem comum. § 3º As partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que prolatada.

Art. 895, § 1º, da CLT — Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário:

II	será imediatamente distribuído, uma vez recebido no Tribunal, devendo o relator liberá-lo no prazo máximo de dez dias, e a Secretaria do Tribunal ou Turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento, sem revisor;
III	terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão de julgamento, se este entender necessário o parecer, com registro na certidão;
IV	terá acórdão consistente unicamente em certidão de julgamento, com a indicação de fundamento do processo e parte dispositiva, e das razões de decidir do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a citação de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de acórdão.
§ 2º	Os Tribunais Regionais, divididos em Turmas, poderão designar Turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo.

Art. 896, § 9º, da CLT — Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal.

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula nº 357 do TST TESTEMUNHA. AÇÃO CONTRA A MESMA RECLAMADA	Fecha a discussão sobre a suspeição do colega que também move ação contra o empregador. Tese: “Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador.”	Enunciado com duas testemunhas — uma com ação em curso, outra com ação já transitada em julgado. Resposta: nenhuma das duas é suspeita . Reforçada por tese vinculante que só admite a suspeição quando o julgador se convencer da parcialidade pelo exame da prova dos autos.
Súmula nº 338 do TST JORNADA DE TRABALHO. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA	Trata do registro de frequência e do valor probatório dos cartões de ponto. Tese: a não apresentação injustificada dos controles gera presunção relativa da jornada da inicial; cartões com horários uniformes são inválidos e invertem o ônus das horas extras.	A banca troca “relativa” por absoluta e transforma a jornada de instrumento normativo em presunção irrefutável. Atenção ao número de empregados: a súmula ainda diz “mais de 10”, mas o art. 74, § 2º, da CLT exige o registro para mais de 20 — em prova, prevalece a CLT.
Súmula nº 212 do TST DESPEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA	Aplica o princípio da continuidade da relação de emprego à distribuição do ônus.	Cai em série com o ônus das horas extras: aviso prévio é do empregador ; horas extras são do empregado, salvo inversão. A troca clássica é atribuir ao empregado o ônus do término do contrato.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
	Tese: “O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.”	
Súmula nº 74 do TST CONFISSÃO	Disciplina a confissão ficta pela ausência à audiência em prosseguimento. Tese: aplica-se a confissão à parte expressamente intimada com aquela cominação ; a prova pré-constituída pode ser confrontada com a confissão ficta; a vedação à prova posterior só atinge a parte confessa.	Cai afirmando que a confissão independe de intimação com a cominação, que a prova pré-constituída não pode ser confrontada, ou que o indeferimento de provas posteriores gera cerceamento de defesa.
Súmula nº 341 do TST HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO	Separa honorários periciais de honorários do assistente. Tese: “A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia.”	A pegadinha é atribuir o assistente ao sucumbente . Costuma vir na mesma questão com o art. 790-B e com a responsabilidade da União pelos honorários do perito quando o sucumbente no objeto da perícia é beneficiário da gratuidade.
Orientação Jurisprudencial nº 98 da SDI-2 HONORÁRIOS PERICIAIS. DEPÓSITO PRÉVIO	Veda a exigência de dinheiro adiantado para a realização da perícia. Tese: “É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança visando à realização da perícia, independentemente do depósito.”	Casa com o art. 790-B, § 3º. A banca pergunta o remédio cabível: mandado de segurança , de competência do Tribunal Regional quando a autoridade coatora é o juiz do trabalho.
Orientação Jurisprudencial nº 278 da SDI-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA	Cuida da perícia obrigatória e da sua impossibilidade material. Tese: “A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova.”	Vem combinada com a dispensa de perícia quando há pagamento espontâneo de adicional de periculosidade, que torna o fato incontroverso. Erra a alternativa que afirma ser a perícia insuprível em qualquer hipótese.
Súmula nº 8 do TST JUNTADA DE DOCUMENTO	Excepciona o princípio da eventualidade na fase recursal. Tese: “A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença.”	São só duas hipóteses. A alternativa errada admite a juntada livremente em recurso, ou a proíbe em termos absolutos.
Súmula nº 25 do TST CUSTAS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA	Organiza o pagamento das custas quando a sucumbência se inverte no segundo grau. Tese: o vencedor em primeira instância, vencido na segunda, paga as custas fixadas na sentença originária, independentemente de intimação; descabe novo pagamento se já recolhidas; o reembolso ao vencedor é devido mesmo se o vencido for isento .	O inciso II é o mais explorado: a banca afirma que caberá novo pagamento ao recorrer. O inciso III afasta a deserção quando, acrescido o valor da condenação, não houve fixação de custas nem intimação para o preparo.
Súmula nº 36 do TST AÇÕES PLÚRIMAS. CUSTAS	Define a base de cálculo quando há vários autores. Tese: “Nas ações plúrimas, as custas incidem sobre o respectivo valor global.”	As alternativas erradas falam em valor fixado pelo tribunal, rateio proporcional ou incidência sobre o valor de cada reclamante.
Súmula nº 86 do TST DESERÇÃO. MASSA FALIDA	Privilegio processual restrito à massa falida. Tese: “Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial.”	A troca é estender o benefício à liquidação extrajudicial .
Súmula nº 170 do TST SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ISENÇÃO	Delimita o alcance dos privilégios da Fazenda Pública no foro trabalhista. Tese: “Os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho não abrangem as sociedades de economia mista, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao Decreto-Lei nº 779.”	Aparece em enunciado com sociedade de economia mista condenada ao lado de um Município responsável subsidiário: só o Município é isento . Vale a mesma lógica para a empresa pública.
Orientação Jurisprudencial nº 140 da SDI-1 RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. DESERÇÃO	Adapta a deserção ao Código de Processo Civil. Tese: havendo recolhimento insuficiente de custas ou de depósito recursal, só há deserção se, concedido o prazo de 5 dias do art. 1.007, § 2º, do CPC, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido.	A pegadinha é aplicar o prazo a quem nada recolheu : aí o recurso é deserto de plano. O prazo é apenas para complementação .
Súmula nº 442 do TST RECURSO DE REVISTA NO SUMARÍSSIMO	Restringe o cabimento do recurso de revista no rito célere. Tese: a admissibilidade está limitada à demonstração de violação direta da Constituição ou contrariedade a Súmula do TST, não se admitindo o recurso por contrariedade a Orientação Jurisprudencial.	A alternativa errada inclui a Orientação Jurisprudencial ou a divergência entre Tribunais Regionais como fundamento.
Súmula nº 396 do TST ESTABILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA	Excepciona o princípio da congruência em favor do empregado estável. Tese: “Não há nulidade por julgamento extra petita da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração, dados os termos do art. 496 da CLT.”	Vem ao lado da regra de que os juros de mora e a correção monetária se incluem na liquidação ainda que omissos o pedido inicial e a condenação.
Orientação Jurisprudencial nº 245 da SDI-1 ATRASO DA PARTE À AUDIÊNCIA	Firma o rigor do processo do trabalho quanto à pontualidade das partes. Tese: “Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência.”	A banca oferece “tolerância de 15 minutos também para as partes”, por analogia ao art. 815. Errado: os 15 minutos são só do juiz ; para a parte, aplicam-se de imediato o arquivamento e a revelia.
Súmula nº 460 do TST VALE-TRANSPORTE. ÔNUS DA PROVA	Inverte para o empregador a prova sobre os requisitos do benefício. Tese: “É do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício.”	A alternativa errada joga sobre o empregado o encargo de provar que preenchia os requisitos ou que pediu o benefício. Entendimento reafirmado em tese vinculante do TST.
Súmula nº 461 do TST FGTS. DIFERENÇAS. RECOLHIMENTO	Trata da prova da regularidade dos depósitos fundiários. Tese: “É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015).”	Vem sempre atrelada à lógica do art. 818, II, da CLT: pagamento é fato extintivo . Também reafirmado em tese vinculante.
Súmula nº 443 do TST DISPENSA DISCRIMINATÓRIA	Cria presunção em favor do empregado doente. Tese: presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito; inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.	A pegadinha é afirmar que a presunção é absoluta ou que o efeito é indenização substitutiva. A presunção é relativa e o efeito é a reintegração.
Súmula nº 453 do TST ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO	Torna o fato incontroverso e dispensa a prova técnica. Tese: o pagamento de adicional de periculosidade por mera liberalidade , ainda que proporcional ao tempo de exposição ou em percentual inferior ao máximo legal, dispensa a perícia do art. 195 da CLT, pois torna presumido o trabalho em condições perigosas.	Aparece em oposição à regra da perícia obrigatória. Junto com a hipótese de empresa fechada , forma o par de exceções ao art. 195, § 2º, da CLT.
Súmula nº 457 do TST HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE	Define quem arca com o perito quando o vencido é pobre na forma da lei.	Foi confirmada após o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional a presunção de perda da miserabilidade por créditos obtidos em outro processo. Erra quem afirma que o beneficiário paga com os créditos da própria ação.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
	Tese: “A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita.”	
Orientação Jurisprudencial nº 36 da SDI-1 INSTRUMENTO NORMATIVO EM CÓPIA	Flexibiliza a forma da prova documental do acordo ou convenção coletiva. Tese: “O instrumento normativo em cópia não autenticada possui valor probante, desde que não haja impugnação ao seu conteúdo, eis que se trata de documento comum às partes.”	Enunciado típico: cópia simples de convenção coletiva extraída da internet, juntada com a inicial. Tem valor probante , salvo impugnação. Casa com o art. 830 da CLT.
Súmula nº 211 do TST JUROS E CORREÇÃO NA LIQUIDAÇÃO	Afasta a alegação de julgamento fora do pedido quanto a acessórios. Tese: “Os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omissos o pedido inicial ou a condenação.”	A banca inverte para “desde que requeridos na inicial e constantes da condenação”. Costuma vir junto com o princípio da congruência e com os vícios extra, ultra e citra petita.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO — AULA 06

Teoria geral dos recursos • Pressupostos e preparo • Recursos em espécie

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — RECURSO DE REVISTA (ART. 896 DA CLT)

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula — o cabimento do art. 896 é decorado, não interpretado

1.1. Cabimento — as três alíneas do art. 896

Recurso de natureza **extraordinária** (estrito direito): **não se reexaminam fatos e provas** (Súmula 126). Cabe para **Turma do TST**, de decisão do TRT proferida **em grau de recurso ordinário, em dissídio individual**.

Alínea	Fundamento	Detalhe que a banca explora
a	Divergência na interpretação de lei federal entre TRTs, ou com a SDI do TST; ou contrariedade a súmula do TST ou a súmula vinculante do STF	Divergência entre órgãos do mesmo tribunal não serve (Súmula 13 do STJ). Contrariedade a OJ não gera revista pela alínea "a": súmula é súmula, OJ é OJ.
b	Divergência na interpretação de lei estadual, CCT, ACT, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área que exceda a jurisdição do TRT prolator	Se a norma coletiva ou o regulamento valem só dentro do território de um TRT, não cabe revista.
c	Decisão proferida com violação literal de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição	Exige-se a indicação expressa do dispositivo tido por violado (Súmula 221).

1.2. Onde o recurso de revista **NÃO** cabe

Situação	Regra
Competência originária do TRT	Mandado de segurança, ação rescisória e ação cautelar iniciam no TRT: o acórdão desafia recurso ordinário para o TST , nunca revista. A revista pressupõe demanda que nasceu na Vara e subiu por RO.
Dissídio coletivo	Inicia no TRT ou no TST — não há RO julgado por TRT em dissídio individual. Do TRT cabe recurso ordinário ; do TST, embargos ou recurso extraordinário.
Acórdão em agravo de instrumento	Súmula 218: é incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento.
Remessa necessária	OJ 334 da SDI-1: incabível revista de ente público que não interpôs recurso ordinário — falta interesse, salvo se houver piora de sua situação jurídica.
Reexame de fatos e provas	Súmula 126. Pedir "nova análise da prova testemunhal" no TST é erro clássico de alternativa.

1.3. Execução e rito sumaríssimo — as duas restrições que mais caem

Restrição	Conteúdo
Execução (§ 2º)	Das decisões dos TRTs em execução de sentença , inclusive em embargos de terceiro , não cabe revista, salvo ofensa direta e literal à Constituição Federal . Não adianta alegar violação de lei federal, contrariedade a súmula ou divergência. Súmula 266 estende a exigência à liquidação de sentença e aos processos incidentes na execução .
Sumaríssimo (§ 9º)	Só se admite revista por contrariedade a súmula do TST , contrariedade a súmula vinculante do STF ou violação direta da Constituição . Súmula 442: não se admite por contrariedade a Orientação Jurisprudencial .

1.4. Prequestionamento, ônus do recorrente e transcendência

Instituto	Como cai
Pquestionamento	Súmula 297: prequestionada é a matéria sobre a qual a decisão adotou tese explícita . Silenciando o TRT, cabe à parte opor embargos de declaração, sob pena de preclusão (reforçado pela Súmula 184).
Pquestionamento ficto	Item III da Súmula 297: mantida a omissão apesar de opostos os embargos de declaração , considera-se prequestionada a questão — cria-se a ficção e o TST pode analisá-la.
Ônus do § 1º-A	Sob pena de não conhecimento: indicar o trecho da decisão que prequestiona; indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade; impugnar todos os fundamentos ; demonstrar analiticamente cada dispositivo apontado como contrário.
Divergência (Súmula 337)	Juntar certidão ou cópia autenticada do paradigma ou citar fonte oficial/repositório autorizado e transcrever nas razões as ementas ou trechos, demonstrando o conflito de teses.
Transcendência	Art. 896-A: econômica (elevado valor da causa), política (desrespeito à jurisprudência sumulada do TST ou do STF), social (postulação de direito social constitucionalmente assegurado) e jurídica (questão nova de interpretação da legislação trabalhista). A análise é exclusiva do TST — o Presidente do TRT não entra nela.
Vício de forma	Sendo o recurso tempestivo , o Tribunal pode desconsiderar vício meramente formal que não repute grave (art. 896, § 11). A tempestividade não se sana.

1.5. Procedimento e recursos repetitivos

Etapas	Regra
Interposição	Perante o Presidente do TRT , que, por decisão fundamentada , pode recebê-lo ou denegá-lo (§ 1º). É o 1º juízo de admissibilidade.
Juízo positivo	Intima-se o recorrido para contrarrazões e os autos sobem ao TST, onde o Relator faz o 2º juízo.
Juízo negativo	Cabe agravo de instrumento para o TST, para destrancar a revista denegada. Havendo omissão, contradição, obscuridade ou equívoco manifesto na análise dos pressupostos, cabem embargos de declaração .
Efeito	Dotado de efeito apenas devolutivo — a execução provisória segue até a penhora.
Repetitivos (art. 896-C)	Havendo multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de direito , a questão pode ser afetada à SDI ou ao Tribunal Pleno, por maioria simples , mediante requerimento de Ministro, considerando a relevância da matéria ou a divergência interna. Afetam-se recursos representativos da controvérsia , sob o rito dos repetitivos.

1.6. Pegadinhas

Cai afirmando que... (ERRADO)	O certo é
"Cabe revista de decisão do TRT em execução por violação de lei federal"	Só por ofensa direta e literal à Constituição (§ 2º).
"No sumaríssimo cabe revista por contrariedade a OJ do TST"	Não cabe — só súmula do TST, súmula vinculante do STF ou violação direta da CF (Súmula 442).
"Cabe revista de acórdão do TRT em mandado de segurança"	Competência originária do TRT: cabe recurso ordinário para o TST .
"O recurso de revista tem efeito suspensivo"	Efeito meramente devolutivo (art. 899).
"O Presidente do TRT pode negar seguimento por falta de transcendência"	A transcendência é analisada exclusivamente pelo TST .

PARTE II — AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE PETIÇÃO (ART. 897)

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 897 — decore a literalidade: alínea "a" é execução, alínea "b" é destrancar recurso

2.1. Agravo de instrumento — art. 897, "b"

Ponto	Regra
Finalidade única	Destrançar outro recurso: impugna o despacho que denega seguimento a recurso. Não serve para atacar decisão interlocutória, nem substitui recurso próprio.
Prazo	8 dias.
Interposição	Perante o juízo a quo , que pode reconsiderar — o recurso tem efeito regressivo . Diferente do processo civil, em que sobe direto ao tribunal.
Depósito recursal	50% do valor do depósito do recurso que se pretende destrancar (art. 899, § 7º).
Dispensa do depósito	Art. 899, § 8º: quando o agravo destranca revista contra decisão que contraria súmula ou OJ do TST , não há obrigatoriedade do depósito.
Formação do instrumento	Art. 897, § 5º: sob pena de não conhecimento , peças obrigatórias — decisão agravada, certidão de intimação, procurações, inicial, contestação, decisão originária, comprovação do depósito e das custas.
Efeito sobre a execução	Art. 897, § 2º: o agravo de instrumento interposto do despacho que não recebe agravo de petição não suspende a execução da sentença.
Juízo positivo	Admitido o recurso, não cabe agravo de instrumento pela parte contrária: o agravo só ataca inadmissibilidade.

2.2. Agravo de petição — art. 897, "a"

Ponto	Regra
Cabimento	Decisões do Juiz ou Presidente nas execuções . Súmula 266 acrescenta a liquidação de sentença e os processos incidentes na execução, inclusive embargos de terceiro . Também é o recurso do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica (art. 855-A).
Prazo	8 dias — em dobro para Fazenda Pública e MPT.
Delimitação obrigatória	§ 1º: só será recebido quando o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugnados , permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença . É pressuposto específico deste recurso.
Preparo	Segue a Súmula 128, II: garantido o juízo , exigir depósito para recorrer viola a CF. Só há depósito se houver elevação do valor do débito (complementação da garantia).
Efeito regressivo	Interposto no juízo a quo, que pode retratar-se . Não havendo retratação, intima-se o agravado para contrarrazões em 8 dias.
Recurso seguinte	Do acórdão do TRT no agravo de petição só cabe revista por ofensa direta e literal à Constituição .

2.3. Pegadinhas dos agravos

Cai afirmando que... (ERRADO)	O certo é
"Cabe agravo de instrumento de decisão interlocutória"	Só de despacho que denega seguimento a recurso . Interlocutória é irrecurável de imediato.
"O agravo de instrumento sobe direto ao tribunal"	É interposto no juízo a quo , que pode reconsiderar (efeito regressivo).
"O agravo de instrumento de agravo de petição suspende a execução"	Não suspende (art. 897, § 2º).
"O depósito no agravo de instrumento é integral"	50% do depósito do recurso que se pretende destrancar.
"Cabe agravo de petição de qualquer decisão do processo"	Só das decisões proferidas na execução e na liquidação, e dos incidentes da execução.
"Basta indicar a matéria impugnada no agravo de petição"	É preciso delimitar matérias e valores , justificadamente.

PARTE III — RECURSO ORDINÁRIO (ART. 895 DA CLT)

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 895 — a banca troca "só cabe de sentença" e "é sempre julgado pelo TRT"

3.1. As duas hipóteses de cabimento

Inciso	Decisão recorrida	Quem julga
I	Decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos (sentença de mérito ou de extinção sem mérito), no prazo de 8 dias	TRT
II	Decisões definitivas ou terminativas dos TRTs em processos de sua competência originária — mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar, dissídio coletivo —, quer em dissídio individual, quer coletivo, no prazo de 8 dias	TST

Confirmam a segunda hipótese a **Súmula 158** (ação rescisória no TRT) e a **Súmula 201** (mandado de segurança no TRT). **Nunca** se pode dizer que o recurso ordinário só ataca sentença nem que é sempre julgado pelo TRT.

3.2. Procedimento e efeito devolutivo

Ponto	Regra
Interposição	Perante a Vara (juízo a quo) , que faz o 1º juízo de admissibilidade; admitido, intima-se o recorrido para contrarrrazões em 8 dias e os autos sobem ao TRT.
No tribunal	Distribuição ao Relator , que faz o 2º juízo de admissibilidade. Regra: julgamento colegiado , por acórdão. Excepcionalmente, decisão monocrática (inadmissão, improcedência ou recurso prejudicado).
Extensão	Definida pela parte : o recurso é total quando impugna todos os capítulos desfavoráveis e parcial quando impugna só alguns, transitando em julgado os não impugnados.
Profundidade	Súmula 393, I: transfere ao Tribunal os fundamentos da inicial ou da defesa não examinados pela sentença, ainda que não renovados em contrarrrazões , desde que relativos ao capítulo impugnado. Item II: estando o processo em condições, o Tribunal decide desde logo o mérito , inclusive quando a sentença omitiu um dos pedidos.

3.3. Recurso ordinário no procedimento sumaríssimo (§ 1º e § 2º)

II	Será imediatamente distribuído , devendo o relator liberá-lo em até dez dias , colocando-se em pauta sem revisor ;
III	Terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à sessão, se este entender necessário , com registro na certidão;
IV	Terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento ; confirmada a sentença pelos próprios fundamentos, a certidão serve de acórdão ;
§ 2º	Os TRTs divididos em Turmas poderão designar Turma para o julgamento desses recursos ordinários — é faculdade, não obrigação.

3.4. Qual recurso para qual decisão — o formato de enunciado mais frequente

Decisão recorrida	Recurso cabível
Sentença de mérito ou sentença terminativa da Vara (indeferimento da inicial, prescrição, litispendência, coisa julgada)	Recurso ordinário , em 8 dias
Acórdão do TRT em recurso ordinário, em dissídio individual	Recurso de revista para Turma do TST
Acórdão do TRT em processo de sua competência originária (mandado de segurança, ação rescisória, dissídio coletivo)	Recurso ordinário para o TST
Decisão que acolhe exceção de incompetência territorial com remessa a Vara vinculada a outro TRT	Recurso ordinário de imediato (Súmula 214, "c")
Decisão que acolhe exceção de incompetência com remessa dentro do mesmo TRT	Nenhum recurso imediato — interlocutória
Decisão que julga embargos à execução; decisão em embargos de terceiro na execução; decisão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica	Agravo de petição , com delimitação de matéria e valores
Acórdão do TRT em agravo de petição, liquidação ou incidente da execução	Recurso de revista apenas por ofensa direta e literal à Constituição
Despacho que denega seguimento a recurso ordinário, a agravo de petição ou a recurso de revista	Agravo de instrumento , em 8 dias
Decisão monocrática do relator no tribunal	Agravo interno , em 8 dias
Decisão não unânime da SDC em dissídio coletivo originário do TST	Embargos infringentes , em 8 dias
Decisão de Turma do TST que diverge de outra Turma ou da SDI, ou contraria súmula ou OJ do TST	Embargos de divergência para a SDI
Tutela provisória concedida ou indeferida antes da sentença	Mandado de segurança — não há recurso próprio
Sentença que homologa acordo firmado pelas partes	Irrecorrível , salvo para a Previdência Social quanto às contribuições devidas
Omissão, contradição, obscuridade ou equívoco manifesto no exame dos pressupostos extrínsecos	Embargos de declaração , em 5 dias

3.5. Pegadinhas do recurso ordinário

Cai afirmando que... (ERRADO)	O certo é
"O recurso ordinário só é cabível de sentença"	Também cabe de acórdão do TRT em competência originária (inciso II).
"O recurso ordinário é sempre julgado pelo TRT"	Na hipótese do inciso II, é julgado pelo TST .
"No sumaríssimo o parecer do Ministério Público é obrigatório"	É oral e facultativo — só se este entender necessário , com registro na certidão.
"No sumaríssimo o recurso ordinário é julgado com revisor"	Vai a pauta sem revisor , liberado pelo relator em até dez dias .
"Os TRTs devem designar Turma específica para o sumaríssimo"	É faculdade ("poderão designar"), não dever.
"Fundamento não renovado em contrarrrazões está precluso"	A profundidade do efeito devolutivo transfere o fundamento ainda que não renovado (Súmula 393, I).

PARTE IV — JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, PREPARO E DESERÇÃO

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — depósito recursal e custas — a banca troca prazo, base de cálculo e quem é isento

4.1. Juízo de admissibilidade

Feito **duas vezes**: pelo juízo **a quo** (o que proferiu a decisão) e pelo juízo **ad quem**. **Não há vinculação** entre eles — o primeiro pode admitir e o segundo inadmitir. Os pressupostos são **matéria de ordem pública**, reconhecível **de ofício**. A regra do art. 1.010, § 3º, do CPC (sem admissibilidade no 1º grau) **não se aplica** ao processo do trabalho, por incompatibilidade reconhecida em Instrução Normativa do TST.

Pressuposto	Conteúdo
Legitimidade	Parte vencida, terceiro prejudicado e Ministério Público.
Interesse recursal	Sucumbência. Homologado acordo pelas partes, falta interesse : o termo vale como decisão irrecorrível , salvo para a Previdência Social quanto às contribuições devidas.
Tempestividade	8 dias para interpor e contrarrazoar todos os recursos trabalhistas, exceto embargos de declaração (5 dias) e recurso extraordinário (15 dias).
Preparo	Custas + depósito recursal . Ausência gera deserção .
Regularidade formal	OJ 120 da SDI-1: necessidade de assinatura em ao menos uma das petições. Súmula 422: recurso para o TST deve impugnar os fundamentos da decisão recorrida .
Capacidade postulatória	Súmula 425: o jus postulandi limita-se às Varas e aos TRTs ; não alcança ação rescisória, ação cautelar, mandado de segurança e recursos de competência do TST .

Pressuposto	Conteúdo
Representação	Súmula 383: inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração, salvo mandato tácito ; em caráter excepcional admite-se exibição em 5 dias após a interposição, prorrogáveis por igual período .

4.2. Custas — art. 789 da CLT

Alíquota de **2%**, observados o mínimo legal e o teto de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS. No recurso, **as custas são pagas e comprovadas dentro do prazo recursal**. Deferida a **justiça gratuita**, não há pagamento para recorrer.

I	Havendo acordo ou condenação : sobre o respectivo valor ;
II	Havendo extinção sem julgamento do mérito ou pedido totalmente improcedente : sobre o valor da causa ;
III	Procedência em ação declaratória ou constitutiva : sobre o valor da causa ;
IV	Valor indeterminado : sobre o que o juiz fixar .

4.3. Depósito recursal — o campeão de cobrança do bloco

Regra	Conteúdo
Natureza e limite	Garantia do juízo, não taxa. Dois limites: o valor fixado pelo TST para cada recurso e o valor da condenação . Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido (Súmula 128, I).
Só em condenação em pecúnia	Súmula 161: não havendo condenação a pagamento em dinheiro, descabe o depósito. Obrigação de fazer pura não exige depósito.
Prazo de comprovação	Súmula 245: feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso ; a interposição antecipada não prejudica a dilação legal — recorrendo no 5º dia, ainda se tem até o 8º para comprovar.
Execução	Súmula 128, II: garantido o juízo , exigir depósito para recorrer viola o art. 5º, II e LV, da CF. Havendo elevação do débito , exige-se complementação da garantia.
Condenação solidária	Súmula 128, III: o depósito feito por uma das empresas aproveita as demais , desde que a depositante não pleiteie sua exclusão da lide .
Depósito pela metade	Art. 899, § 9º: entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte .
Isenção	Súmula 86: não há deserção de recurso da massa falida por falta de depósito ou de custas — regra que não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial .
Recolhimento a menor	OJ 140 da SDI-1: só há deserção se, concedido o prazo de 5 dias do art. 1.007, § 2º, do CPC, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido. Diferença mínima não gera deserção automática.
Ausência total	Diferente de recolhimento insuficiente: não se concede prazo para regularizar quando nada foi recolhido no prazo do recurso.
Conta vinculada	Art. 899, § 4º: o depósito é feito em conta vinculada ao juízo .

4.4. Privilégios processuais dos entes públicos — Decreto 779/69

Alcança **União, Estados, Distrito Federal, Municípios e autarquias ou fundações de direito público** que **não explorem atividade econômica**. **Empresas públicas e sociedades de economia mista NÃO estão incluídas** — pagam custas e fazem depósito recursal normalmente.

III	o prazo em dobro para recurso;
IV	a dispensa de depósito para interposição de recurso;
V	o recurso ordinário "ex officio" das decisões que lhe sejam total ou parcialmente contrárias;
VI	o pagamento de custas a final , salvo quanto à União Federal, que não as pagará .

4.5. Quadro de fechamento — prazo, cabimento e órgão julgador

Recurso	Prazo	Cabimento	Quem julga
Recurso ordinário	8 dias	Decisão definitiva ou terminativa da Vara; e do TRT em competência originária	TRT ou, na 2ª hipótese, TST
Recurso de revista	8 dias	Acórdão do TRT em recurso ordinário, em dissídio individual	Turma do TST
Agravo de petição	8 dias	Decisões do juiz ou presidente na execução e na liquidação	TRT
Agravo de instrumento	8 dias	Despacho que denega seguimento a recurso	Órgão do recurso denegado
Agravo interno	8 dias	Decisão monocrática do relator	Colegiado do próprio tribunal
Embargos infringentes	8 dias	Decisão não unânime da SDC em dissídio coletivo originário do TST	SDC do TST
Embargos de divergência	8 dias	Divergência entre Turmas ou com a SDI; contrariedade a súmula ou OJ	SDI do TST
Recurso adesivo	8 dias	Sucumbência recíproca, no prazo das contrarrazões	Órgão do recurso principal
Embargos de declaração	5 dias	Omissão, contradição, obscuridade e equívoco nos pressupostos extrínsecos	O próprio prolator
Recurso extraordinário	15 dias	Esgotadas as vias ordinárias, nas hipóteses do art. 102, III, da CF	STF

Repare: **todos** os recursos trabalhistas têm prazo de **8 dias**, por força da Lei 5.584/70; as duas únicas exceções são os **embargos de declaração (5 dias)** e o **recurso extraordinário (15 dias)**. Fazenda Pública e Ministério Público do Trabalho recorrem em **dobro**.

PARTE V — IRRECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS E EFEITOS DOS RECURSOS

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — Súmula 214 do TST — as três alíneas caem na literalidade, com destaque para a alínea "c"

5.1. As três exceções da Súmula 214

Regra do art. 893, § 1º: as decisões interlocutórias **não ensejam recurso imediato**; a matéria é apreciada **no recurso da decisão definitiva**. **Não existe agravo retido** na Justiça do Trabalho. Diante de interlocutória lesiva, pode caber **mandado de segurança**, provada a violação a direito líquido e certo.

Alínea	Hipótese em que cabe recurso imediato
a	Decisão de TRT contrária a súmula ou orientação jurisprudencial do TST ;
b	Decisão suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal ;

Alínea	Hipótese em que cabe recurso imediato
c	Decisão que acolhe exceção de incompetência territorial, com remessa dos autos para TRT distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado — aqui cabe recurso ordinário de imediato.

Atenção: se a remessa for para Vara **do mesmo** TRT, volta a regra — **nenhum recurso imediato**. A troca entre "mesmo Regional" e "Regional distinto" é a armadilha preferida do tema.

5.2. Tutela provisória — Súmula 414

Momento	Instrumento
Na sentença	Não comporta mandado de segurança: é impugnável por recurso ordinário . Admite-se efeito suspensivo ao RO mediante requerimento ao tribunal, ao relator, ao presidente ou ao vice-presidente.
Antes da sentença	Concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança , por inexistir recurso próprio.
Superveniência da sentença	Faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento.

5.3. Efeitos dos recursos

Art. 899: os recursos são interpostos **por simples petição** e têm **efeito meramente devolutivo**, salvo as exceções do Título, **permitida a execução provisória até a penhora**. Não há efeito suspensivo automático no processo do trabalho.

Efeito	Conteúdo
Devolutivo	Devolve a matéria ao órgão ad quem. Divide-se em extensão (o que a parte impugnou — princípio dispositivo) e profundidade (todos os fundamentos do capítulo impugnado — princípio inquisitivo).
Suspensivo	Impede que a decisão produza efeitos de imediato. Não é regra no processo do trabalho; obtém-se por requerimento ao tribunal.
Translativo	Devolve ao tribunal as matérias de ordem pública — condições da ação e pressupostos processuais —, independentemente de pedido. É o efeito que a banca chama, erradamente, de "extensivo".
Substitutivo	O acórdão de mérito substitui a decisão recorrida, passando a ser a decisão executada ou rescindida.
Obstativo	Impede a formação da coisa julgada , prolongando a relação processual.
Regressivo	Permite ao prolator reconsiderar a decisão. Presente no agravo de petição, no agravo de instrumento e no agravo interno.

PARTE VI — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EMBARGOS NO TST

6.1. Embargos de declaração — art. 897-A

Ponto	Regra
Prazo	5 dias — único recurso trabalhista fora do prazo de 8 dias.
Hipóteses	Omissão, contradição, obscuridade e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso.
Efeito modificativo	Súmula 278: a natureza da omissão suprida pode ocasionar efeito modificativo . OJ 142 da SDI-1: é nula a decisão que acolhe embargos com efeito modificativo sem prévia manifestação da parte contrária .
Interrupção do prazo	§ 3º: interrompem o prazo para outros recursos, por qualquer das partes , salvo quando intempestivos, irregular a representação ou ausente a assinatura . Interrompem — não suspendem.
Prequestionamento	Súmula 98: embargos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório . Súmula 184: há preclusão se não opostos para suprir omissão apontada em revista ou embargos.
Multa	Protelatórios: multa de até 2% do valor atualizado da causa; na reiteração , até 10% , com a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito do valor.

6.2. Embargos no TST — art. 894

Espécie	Cabimento e detalhe
Infringentes (I, "a")	Uso restrito: decisão não unânime da SDC em dissídio coletivo de competência originária do TST (conciliação, julgamento, homologação, extensão ou revisão de sentença normativa). Prazo de 8 dias ; julga a própria SDC. Basta a maioria — não se exige procedência.
Divergência (II)	Decisões das Turmas que divergirem entre si ou das proferidas pela SDI, ou contrárias a súmula ou OJ do TST ou a súmula vinculante do STF . Natureza extraordinária — não se rediscutem fatos e provas (Súmula 126). A divergência aqui é interna ao TST ; na revista, é entre TRTs .
Divergência atual	§ 2º: a divergência deve ser atual , não se considerando tal a ultrapassada por súmula do TST ou do STF, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do TST.
Súmula 353	Não cabem embargos para a SDI de decisão de Turma proferida em agravo , salvo as exceções ali listadas — entre elas a decisão que não conhece de agravo de instrumento por ausência de pressupostos extrínsecos .

6.3. Pegadinhas dos embargos

Cai afirmando que... (ERRADO)	O certo é
"Os embargos de declaração suspendem o prazo dos demais recursos"	Interrompem — o prazo recomeça por inteiro, para qualquer das partes .
"Embargos de declaração intempestivos também interrompem o prazo"	Não interrompem se intempestivos, irregular a representação ou ausente a assinatura .
"Os embargos de declaração nunca alteram o julgado"	Podem ter efeito modificativo , com prévia manifestação da parte contrária.
"O prazo dos embargos de declaração é de 8 dias"	5 dias — é a exceção do sistema.
"Embargos infringentes cabem de decisão não unânime de qualquer tribunal trabalhista"	Só de decisão não unânime da SDC em dissídio coletivo de competência originária do TST .
"Embargos de divergência exigem procedência do pedido"	Basta a divergência interna ao TST; e ela deve ser atual .

PARTE VII — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Agravo interno	Cabe da decisão monocrática do relator (art. 932 do CPC, aplicável por força da Súmula 435). Prazo de 8 dias , conforme Instrução Normativa do TST. Interposto perante o relator , que pode reconsiderar; não reconsiderando, leva ao colegiado. Efeito devolutivo e regressivo.
----------------	---

Recurso adesivo	Súmula 283: compatível com o processo do trabalho, no prazo de 8 dias (o das contrarrazões), nas hipóteses de recurso ordinário, agravo de petição, revista e embargos . Exige sucumbência recíproca e é desnecessário que a matéria esteja relacionada à do recurso da parte contrária. Não cabe em agravo de instrumento nem em embargos de declaração.
Recurso extraordinário	Art. 102, III, da CF; exige esgotamento das vias ordinárias ; prazo de 15 dias . Súmula 640 do STF: cabe da sentença no dissídio de alçada . Súmula 400 do STF: interpretação razoável do dispositivo não configura violação. OJ 56 da SDI-1: pendente o RE, a execução é provisória . Interposto perante o Presidente do TST .
Reclamação correicional	Medida excepcional , não é recurso: corrige ato que viola a boa ordem processual (error in procedendo ou abuso de poder) quando não houver recurso específico e houver risco de dano grave e irreparável.
Princípios recursais	Duplo grau (reexame por órgão diverso); taxatividade (só é recurso o previsto em lei — não existe agravo retido nem apelação na Justiça do Trabalho); unirrecorribilidade (um recurso por decisão); fungibilidade (dúvida objetiva, ausência de erro grosseiro e prazo do recurso menor); proibição da reformatio in pejus (salvo matéria de ordem pública); dialeticidade (Súmula 422).
Fungibilidade aplicada	Súmula 421, II: embargos de declaração contra decisão monocrática com pedido de efeito modificativo são recebidos como agravo . OJ 69 da SDI-2: recurso ordinário de despacho que indeferiu inicial de rescisória ou mandado de segurança é recebido como agravo regimental .
Classificação	Quanto ao objeto : ordinários e extraordinários; à fundamentação : livre e vinculada; à devolutividade : totais e parciais; à forma de interposição : principais e adesivos.
Juízo de mérito	Error in judicando → vício de julgamento → reforma da decisão. Error in procedendo → vício de procedimento → anulação e retorno ao juízo anterior.
Remessa necessária	Súmula 303, I: em dissídio individual, a decisão contrária à Fazenda Pública sujeita-se ao reexame necessário, salvo quando a condenação não ultrapassar 1.000 salários mínimos (União, autarquias e fundações públicas federais), 500 (Estados, DF, respectivas autarquias e fundações e Municípios que sejam capitais) e 100 (demais Municípios e suas autarquias e fundações). Item II: também não há duplo grau obrigatório quando a decisão se funda em súmula ou OJ do TST , em acórdão do STF ou do TST em recursos repetitivos , em IRDR ou assunção de competência , ou em orientação vinculante do próprio ente público.
Prazos	Súmula 385: cabe à parte comprovar o feriado local no ato da interposição. Súmula 387: aplicação da lei do fax somente a recursos, com originais em 5 dias . Litisconsortes com procuradores distintos: prazo em dobro, salvo autos eletrônicos .

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Recurso de revista

Art. 896 da CLT — Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando:	
a)	derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu Pleno ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal;
b)	derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente, na forma da alínea a;
c)	proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal.
§ 1º-A	Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista; II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional; III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte;
§ 1º	O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será interposto perante o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo.
§ 2º	Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal.
§ 9º	Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal.

Art. 896-A, § 1º, da CLT — São indicadores de transcendência, entre outros: I — econômica, o elevado valor da causa; II — política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; III — social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; IV — jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista.

A.2 — Recurso ordinário, agravos e embargos de declaração

Art. 895 da CLT — Cabe recurso ordinário para a instância superior: I - das decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias; e II - das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, em processos de sua competência originária, no prazo de 8 (oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos.	
Art. 897 da CLT — Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias: a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções; b) de instrumento, dos despachos que denegarem a interposição de recursos.	
§ 1º	O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença.
§ 2º	O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receber agravo de petição não suspende a execução da sentença.
§ 5º	Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição: I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se pretende desistir, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal a que se refere o § 7º do art. 899 desta Consolidação; II - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis ao deslinde da matéria de mérito controvertida.

Art. 897-A da CLT — Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

A.3 — Embargos no TST, efeitos e preparo

Art. 894 da CLT — No Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos, no prazo de 8 (oito) dias: I - de decisão não unânime de julgamento que: a) conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que excedam a competência territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho e estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho, nos casos previstos em lei; (...) II - das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou contrárias a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.	
Art. 899 da CLT — Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora.	

§ 7º	No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.
§ 8º	Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no § 7º deste artigo.
§ 9º	O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

Art. 789, § 1º, da CLT — *As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal.*

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 214 do TST DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE	Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária a Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT. Tese: interlocutória é irrecorrível de imediato, com três exceções fechadas.	O caso-padrão: exceção de incompetência acolhida com remessa a Vara vinculada a outro TRT — cabe recurso ordinário de imediato. Se a remessa é para Vara do mesmo Regional, nenhum recurso. Alternativas erradas oferecem agravo de instrumento, agravo retido ou mandado de segurança.
Súmula 128 do TST DEPÓSITO RECURSAL	I - É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. II - Garantido o juízo, na fase executória, a exigência de depósito para recorrer de qualquer decisão viola os incisos II e IV do art. 5º da CF/1988. Havendo, porém, elevação do valor do débito, exige-se a complementação da garantia do juízo. III - Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide. Tese: depósito por recurso, até o teto da condenação; garantido o juízo, não se exige mais.	O item III é o mais explorado: a banca monta condenação solidária e pergunta se o depósito de uma aproveita a outra. Só aproveita se a depositante não pedir a própria exclusão da lide.
Súmula 245 do TST DEPÓSITO RECURSAL. PRAZO	O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal. Tese: o prazo do preparo é o prazo do recurso, ainda que o recurso tenha sido protocolado antes.	Enunciado clássico: recurso interposto no 5º dia e guias juntadas no 8º — o recurso é recebido . Alternativa errada afirma que a antecipação encurta o prazo do preparo.
OJ 140 da SDI-1 do TST RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. DESERÇÃO	Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido. Tese: recolhimento a menor comporta complementação em 5 dias antes da deserção.	Vem com valor recolhido com diferença de poucos reais. Errado dizer que a diferença gera deserção automática, ou que o prazo é de 8 dias. Ausência total de recolhimento não se regulariza.
Súmula 161 do TST DEPÓSITO. CONDENAÇÃO EM PECÚNIA	Se não há condenação a pagamento em pecúnia, descabe o depósito de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 899 da CLT. Tese: sem condenação em dinheiro, não há depósito recursal.	Aparece em obrigação de fazer e em sentença apenas declaratória. Combina com a Súmula 86 (massa falida isenta; liquidação extrajudicial, não).
Súmula 425 do TST JUS POSTULANDI. ALCANCE	O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Tese: sem advogado até o TRT; do TST em diante, nunca.	A questão lista recursos e pede em quais não há jus postulandi: recurso de revista e embargos ficam de fora; recurso ordinário e agravo de petição para o TRT continuam admitindo a parte sozinho.
Súmula 442 do TST SUMARÍSSIMO. RECURSO DE REVISTA	Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade a Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo o recurso por contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal. Tese: no sumaríssimo, súmula sim, OJ não.	A troca é sempre a mesma: a alternativa inclui orientação jurisprudencial ou divergência entre TRTs entre os fundamentos admitidos no rito sumaríssimo.
Súmula 297 do TST PREQUESTIONAMENTO	I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito. II. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. III. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração. Tese: sem tese explícita não há revista; a omissão persistente após os embargos gera o prequestionamento ficto.	O item III é o alvo: mesmo sem manifestação do TRT, a matéria é considerada prequestionada desde que tenham sido opostos os embargos. Sem embargos, há preclusão (Súmula 184).
Súmula 337 do TST COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA	I - Para comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que o recorrente: a) junte certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma ou cite a fonte oficial ou o repositório autorizado em que foi publicado; e b) transcreva, nas razões recursais, as ementas e/ou trechos dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, demonstrando o conflito de teses que justifique o conhecimento do recurso, ainda que os acórdãos já se encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o recurso. Tese: divergência se prova com paradigma identificado e cotejo transcrito.	A alternativa errada dispensa a transcrição quando o acórdão já está nos autos, ou aceita a mera indicação da data de publicação.
Súmula 393 do TST EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE	I - O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário transfere ao Tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial ou da defesa, não examinados pela sentença, ainda que não renovados em contrarrazões, desde que relativos ao capítulo impugnado. II - Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar o recurso ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da causa, inclusive quando constatar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos.	Exige-se a distinção entre extensão (fixada pela parte) e profundidade (automática). Erra quem afirma que fundamento não renovado em contrarrazões está precluso.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
	Tese: o TRT reaprecia todos os fundamentos do capítulo impugnado, sem necessidade de renovação.	
Súmula 416 do TST AGRAVO DE PETIÇÃO. DELIMITAÇÃO	Devido o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo. Tese: sem delimitação de matéria e valores, o agravo de petição não é recebido; o que não foi impugnado segue em execução.	Vem colada ao art. 897, § 1º. A alternativa errada afirma que a execução fica integralmente suspensa até o julgamento do agravo, ou que basta indicar a matéria sem os valores.
Súmula 266 do TST EXECUÇÃO. REVISTA	A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal. Tese: em execução e incidentes, revista só por ofensa direta à Constituição.	A banca monta o caminho completo — embargos de terceiro, agravo de petição, acórdão do TRT — e pergunta o recurso seguinte. Alternativas erradas admitem divergência jurisprudencial ou violação de lei federal.
Súmula 283 do TST RECURSO ADESIVO	O recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe, no prazo de 8 (oito) dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Tese: adesivo cabe em quatro recursos, no prazo das contrarrazões, e é matéria livre.	A pergunta usual é em que recurso não cabe: agravo de instrumento e embargos de declaração. Outra troca frequente: exigir vinculação temática com o recurso principal.
Súmula 278 do TST EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO	A natureza da omissão suprida pelo julgamento de embargos declaratórios pode ocasionar efeito modificativo no julgado. Tese: suprir omissão pode alterar o resultado — com prévia manifestação da parte contrária (OJ 142 da SDI-1), sob pena de nulidade.	Enunciado típico: sentença omissa sobre ponto relevante e pedido de alteração do julgado. Errado dizer que os embargos jamais modificam o julgado ou que dispensam o contraditório.
Súmula 383 do TST REPRESENTAÇÃO EM GRAU RECURSAL	I — É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional, admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso. Tese: a representação pode ser regularizada em grau recursal, em 5 dias prorrogáveis.	Confronta-se com o entendimento antigo, que não admitia regularização. O mandato tácito, antes tratado em súmula própria, foi absorvido por esta.
Súmula 218 do TST AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISTA	É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento. Tese: acórdão de agravo de instrumento não abre a via da revista.	Combina com a Súmula 158 e a Súmula 201 (do acórdão do TRT em ação rescisória e em mandado de segurança cabe recurso ordinário) para testar a distinção entre competência originária e recursal.
Súmula 126 do TST REEXAME DE FATOS E PROVAS	Incabível o recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos e provas. Tese: recurso de natureza extraordinária discute direito, nunca prova.	A alternativa errada pede ao TST "nova valoração da prova testemunhal" ou "reapreciação do conjunto probatório". Vale igualmente para os embargos de divergência.
Súmula 221 do TST INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO	A admissibilidade do recurso de revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado. Tese: alegar violação sem apontar o dispositivo não abre a revista.	Anda junto ao art. 896, § 1º-A, III (demonstração analítica). Errado dizer que basta descrever genericamente a ilegalidade.
Súmulas 158 e 201 do TST COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRT	Súmula 158: da decisão de TRT em ação rescisória é cabível recurso ordinário para o TST. Súmula 201: da decisão de TRT em mandado de segurança cabe recurso ordinário, no prazo de 8 dias, para o TST, e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade. Tese: processo que nasce no TRT sobe ao TST por recurso ordinário, não por revista.	É a contraprova da regra do art. 896: se não houve julgamento de recurso ordinário pelo TRT, não há revista. Confirma que o RO nem sempre é julgado pelo TRT.
OJ 334 da SDI-1 do TST REMESSA NECESSÁRIA	Incabível recurso de revista de ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada, na segunda instância, a condenação imposta. Tese: subindo os autos só por remessa necessária, falta interesse recursal ao ente público.	Combina com a vedação de agravar a condenação da Fazenda no reexame necessário. A ressalva — piora da situação no TRT — costuma ser suprimida na alternativa errada.
Súmula 86 do TST MASSA FALIDA. DESERÇÃO	Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial. Tese: massa falida é isenta; liquidação extrajudicial, não.	A troca é direta: a alternativa estende a isenção à empresa em liquidação extrajudicial ou à empresa em recuperação judicial sem ressalva.
Súmula 414 do TST TUTELA PROVISÓRIA	I — A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido. II - No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. III - A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela provisória. Tese: na sentença, recurso ordinário; antes dela, mandado de segurança.	É o fundamento da única via de efeito suspensivo no processo do trabalho: requerimento ao tribunal. A alternativa errada admite mandado de segurança contra tutela concedida na sentença.
Súmula 353 do TST EMBARGOS. AGRAVO	Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de Turma proferida em agravo, salvo: a) da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos; b) da decisão que nega provimento a agravo contra decisão monocrática do Relator, em que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento; c) para revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela Turma no julgamento do agravo; d) para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento; e) para impugnar a imposição de multas; f) contra decisão de Turma proferida em agravo em recurso de revista. Tese: regra de não cabimento com rol fechado de exceções.	Aparece nas questões que encadeiam agravo de instrumento, agravo interno e embargos. Alternativa errada afirma cabimento amplo de embargos de qualquer decisão de Turma em agravo.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 422 do TST FUNDAMENTO AUSENTE OU DEFICIENTE	I – Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida. II – O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente. Tese: a interposição por simples petição não dispensa a impugnação dos fundamentos nos recursos dirigidos ao TST.	Serve de exceção ao art. 899 da CLT: a alternativa que afirma inexistir dever de fundamentação em qualquer recurso trabalhista está errada.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ**ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO — AULA 07***Liquidação de Sentença • Processo de Execução • Penhora e Hasta Pública • Defesa do Executado*

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — EMBARGOS À EXECUÇÃO E DEFESA DO EXECUTADO

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 884 da CLT — decore a literalidade; é a cobrança mais recorrente de toda a aula

1.1. O regime do art. 884 da CLT

Prazo do executado	5 dias, contados da garantia do juízo ou da penhora dos bens.
Prazo do exequente	Igual prazo — 5 dias — para impugnação. Nesse mesmo prazo o exequente impugna a sentença de liquidação (§ 3º).
Pressuposto	Garantia integral do juízo. Penhora parcial ou bens de valor inferior ao débito impedem o recebimento dos embargos: a inicial é indeferida e a ação incidental se extingue sem resolução de mérito.
Dispensa da garantia	Entidades filantrópicas e quem compõe ou compôs a sua diretoria (§ 6º, inserido pela reforma trabalhista). Embargam de imediato, sem depósito e sem penhora.
Fazenda Pública	Prazo de 30 dias (art. 1º-B da Lei 9.494/97), e não os 5 dias do art. 884.
Natureza jurídica	Ação de conhecimento incidental — petição inicial, contraditório, provas e decisão.
Processamento	Nos mesmos autos da execução e sem efeito suspensivo automático.
Competência	Do juízo onde se processa a execução.
Sentença	Única: julgam-se na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário (§ 4º).
Recurso	Agravo de petição, em 8 dias (art. 897, "a"), inclusive contra a rejeição liminar.

1.2. Matéria de defesa — rol restrito do art. 884, § 1º

A matéria é **restrita** a três alegações. Para as bancas vale a **literalidade** do § 1º, ainda que a doutrina admita também as matérias do art. 525, § 1º, do CPC.

Cumprimento	Cumprimento da decisão ou do acordo.
Quitação	Quitação da dívida — o pagamento já feito ao exequente.
Prescrição	Prescrição da dívida , desde que ocorrida posteriormente à sentença.

Compensação e retenção NÃO cabem nos embargos: só podem ser arguidas como matéria de **defesa** — na contestação —, sob pena de preclusão (art. 767 da CLT).

Prova nos embargos: cabe **tudo meio de prova**, inclusive **testemunhal** e pericial. Arroladas testemunhas, o juiz pode marcar **audiência**, a realizar-se **dentro de 5 dias** (§ 2º). Dizer que "não cabe dilação probatória" ou que "é vedado arrolar testemunhas" é **erro clássico**.

1.3. Embargos à execução × exceção de pré-executividade

Critério	Embargos à execução	Exceção de pré-executividade
Previsão	Típica: art. 884 da CLT.	Atípica: sem previsão legal ; criação da doutrina e da jurisprudência.
Garantia do juízo	Indispensável (salvo entidades filantrópicas).	Dispensada — basta petição simples.
Matéria	Cumprimento, quitação ou prescrição da dívida.	Apenas matéria de ordem pública , cognoscível de ofício: ausência de citação, incompetência, litispendência, coisa julgada, perempção.
Provas	Todos os meios, inclusive testemunhal em audiência.	Só prova pré-constituída — não há instrução.
Se acolhida	Extinção ou redução da execução; cabe agravo de petição.	Extinta a execução, cabe agravo de petição.
Se rejeitada	Sentença; cabe agravo de petição.	Irrecorrível , por ser decisão interlocutória.

1.4. Procedimento, do recebimento à decisão

1º	Garantido o juízo (depósito, seguro-garantia, fiança bancária ou penhora integral), abre-se o prazo de 5 dias para embargar. Sem garantia, não há embargos — salvo entidade filantrópica.
2º	A inicial é rejeitada liminarmente se os embargos forem intempestivos , se for caso de indeferimento da inicial ou de improcedência liminar, ou se forem manifestamente protelatórios — conduta atentatória à dignidade da justiça. Da rejeição cabe agravo de petição.
3º	Recebidos, correm nos mesmos autos e sem suspender a execução ; o exequente é intimado a impugnar em 5 dias , podendo no mesmo prazo impugnar a sentença de liquidação.
4º	Havendo testemunhas arroladas e reputados necessários os depoimentos, designa-se audiência dentro de 5 dias . Sem prova a produzir, os autos vão conclusos para decisão, também em 5 dias .
5º	Sentença única para embargos e impugnações; contra ela, agravo de petição em 8 dias , com delimitação justificada de matérias e valores.

1.5. Quem se defende e com qual peça

Executado (parte)	Embargos à execução , em 5 dias da garantia do juízo. É a defesa típica.
Sócio incluído por desconsideração	Também embargos à execução : com o incidente julgado, ele passou a ser parte no polo passivo. Citado e garantido o juízo, embarga.
Terceiro estranho ao processo	Embargos de terceiro , para desconstituir a penhora sobre bem que é seu. Não é parte, logo não embarga a execução.
Empresa em recuperação judicial	Embarga, mas a exigência de garantia integral do art. 884 se aplica a ela: sem garantia, não se conhecem os embargos nem os recursos subsequentes.

1.6. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"O executado tem 8, 10, 15 dias ou 48 horas para embargar."	São 5 dias , e o exequente tem igual prazo para impugnar.
"O exequente tem 8 dias para impugnar a sentença de liquidação."	O prazo do exequente é o mesmo dos embargos: 5 dias (§ 3º).

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Nos embargos não cabe produção de prova, muito menos testemunhal."	Cabe prova testemunhal e audiência em 5 dias (§ 2º).
"A matéria de defesa é ampla , podendo rediscutir o título executivo."	É restrita ao § 1º; o título não se rediscute.
"A compensação deve ser arguida nos embargos à execução."	Deve ser arguida com a contestação (art. 767 da CLT).
"São julgados em sentenças distintas os embargos e as impugnações."	Mesma sentença para credor trabalhista e previdenciário (§ 4º).
" Não é necessária a garantia do juízo para embargar."	É necessária e integral — exceto entidades filantrópicas (§ 6º).
"A sentença de liquidação não pode ser impugnada nos embargos."	Somente nos embargos à penhora ela pode ser impugnada (§ 3º).

PARTE II — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 879, §§ 2º e 3º — 8 dias para as partes, 10 dias para a União; a banca troca os dois

2.1. Conceito, natureza e limite

Natureza	Procedimento prévio à execução , para individualizar o objeto da condenação. Não é ação autônoma : não há contraditório efetivo e a decisão não é recorrível de imediato.
Razão de ser	A execução só começa com título de obrigação certa, líquida e exigível .
Limite (§ 1º)	Na liquidação não se pode modificar ou inovar a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal . No mesmo sentido, o art. 509, § 4º, do CPC.
Rito sumaríssimo	O pedido é certo, determinado e com indicação de valor (art. 852-B, I): a sentença já sai líquida e não há liquidação .
Contribuição previdenciária	A liquidação abrange também o cálculo das contribuições previdenciárias (§ 1º-A), e cabe à parte incluí-las nos cálculos (§ 1º-B) — não à Secretaria da Vara nem ao INSS.
Juros e correção	Entram na conta ainda que omissos o pedido inicial e a condenação — são pedidos implícitos.
Forma fixada na sentença	Pode ser alterada sem ofensa à coisa julgada: nada impede que o arbitramento determinado vire liquidação por cálculos, mais célere e barata.

2.2. As três espécies — o quadro que a banca embaralha

Espécie	Quando cabe	Detalhe decisivo
Por cálculo	Quando o valor depende de simples cálculo aritmético . É a mais comum no processo do trabalho.	Conta discriminada e atualizada, com juros, correção monetária e contribuição previdenciária. Serve para férias, 13º, horas extras e adicionais.
Por arbitramento	Por convenção das partes , por determinação da sentença ou quando a natureza do objeto exigir .	Depende de perícia — é o fator que a distingue das demais. Perito único, sem quesitos e sem assistentes técnicos . Pode ser convertida em cálculos.
Por artigos	Quando, para determinar o valor, houver necessidade de alegar e provar fato novo (procedimento comum).	A única que não pode ser iniciada de ofício : depende da iniciativa do credor. É a mais morosa. Não apresentados os fatos novos, a sentença nunca é liquidada.

A **troca clássica**: a banca inverte arbitramento e artigos — escreve que "a liquidação por **artigos** depende de perícia" e que "a por **arbitramento** exige alegar e provar fato novo". É exatamente o contrário.

2.3. Procedimento, prazos e preclusão

Intimação das partes	É dever do juízo, não faculdade. Elaborada a conta e tornada líquida, abre-se prazo COMUM de 8 dias para impugnação fundamentada , com indicação dos itens e valores, sob pena de preclusão (§ 2º).
Intimação da União	Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares, o juiz intima a União para manifestação em 10 dias, sob pena de preclusão (§ 3º). É o único momento em que a União pode impugnar.
Efeito da omissão	Quem não se manifesta no prazo preclui e não poderá rediscutir os valores nem nos embargos à execução. Quem se manifestou pode voltar ao tema nos embargos.
Se o prazo não for aberto	As partes discutem os valores nos embargos à execução (art. 884, § 3º).
Honorários do perito	Fixados por razoabilidade e proporcionalidade (§ 6º). Não há teto de três salários mínimos .
Atualização dos créditos	Pela Taxa Referencial (TR) , divulgada pelo Banco Central (§ 7º).
Parte incontroversa	Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à Previdência Social , sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças na execução de ofício (art. 878-A).

2.4. Recorribilidade da decisão de liquidação

A decisão que homologa os cálculos é **interlocutória** e, por isso, **irrecorrível de imediato** (art. 893, § 1º, da CLT). O erro é levado ao Tribunal depois, no **agravo de petição** contra a decisão dos embargos à execução. Só nos **embargos à penhora** o executado impugna a sentença de liquidação, **cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo**.

2.5. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Prazo comum de 10 dias " ou " sucessivo de 8 dias" para as partes.	Prazo comum de 8 dias , sob pena de preclusão.
"A União se manifesta em 8 dias ."	A União tem 10 dias (§ 3º); os 8 dias são das partes (§ 2º).
"Na liquidação pode-se modificar a sentença liquidanda."	Não se pode modificar, inovar nem discutir a causa principal.
"A liquidação não abrange as contribuições previdenciárias."	Abrange , e a inclusão nos cálculos é da parte (§§ 1º-A e 1º-B).
"Cabe por cálculos ou por artigos , não cabendo o arbitramento."	São três : cálculo, arbitramento e artigos (art. 879, caput).
"Juros e correção só entram se requeridos e constantes da condenação ."	Entram ainda que omissos o pedido inicial ou a condenação.

PARTE III — EXPROPRIAÇÃO: ADJUDICAÇÃO, ARREMATAÇÃO E HASTA PÚBLICA

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 888, §§ 2º e 4º — sinal de 20% e restante em 24 horas; cai em quase toda prova

3.1. A conta que a banca manda fazer

Sinal	20% do valor do lance , dado no ato pelo arrematante (§ 2º). Atalho: divida o valor por 5.
-------	---

Restante	Pago em 24 horas (§ 4º) — não 48 horas, não 3 dias, não 5 dias.
Se não pagar	Perde o sinal em benefício da execução e os bens voltam à praça . Não há devolução, nem devolução parcial, nem multa de um terço.
Avaliação e edital	Concluída a avaliação dentro de dez dias da nomeação do avaliador, segue-se a arrematação, anunciada por edital afixado na sede do juízo e publicado no jornal local, com antecedência de vinte dias .
Maior lance	Julgada subsistente a penhora e feita a avaliação, os bens são vendidos pelo maior lance , tendo o exequente preferência para a adjudicação (§ 1º).
Sem licitante	Não havendo licitante e não requerendo o exequente a adjudicação, os bens podem ser vendidos por leiloeiro nomeado pelo juiz (§ 3º).
Exequente arrematante	Sendo o único credor , não exhibe o preço; se o valor do bem exceder seu crédito, deposita a diferença em 3 dias , sob pena de a arrematação ficar sem efeito e realizar-se novo leilão às suas custas (art. 892, § 1º, do CPC).

3.2. A sequência dos atos expropriatórios

1º	Penhora e avaliação	Julgada subsistente a penhora, o juiz manda avaliar os bens penhorados.
2º	Adjudicação	Forma preferencial , por ser mais célere, econômica e simples. Só se o credor não adjudicar é que se vai à hasta pública.
3º	Hasta pública	Publicado o edital, realiza-se praça ou leilão; os bens vão pelo maior lance .
4º	Arrematação	Sinal de 20% no ato e o restante em 24 horas, sob pena de perda do sinal e retorno dos bens à praça.
5º	Remição da execução	O executado paga a dívida toda e retoma o bem — prefere até à adjudicação; prazo de 24 horas após a arrematação.

3.3. Adjudicação × arrematação × remição

Adjudicação	Modo preferencial de expropriação. Pode ser singular ou em concorrência com outros credores — nesse caso há licitação , adjudicando quem ofertar melhor valor. Feita pelo valor da avaliação (ou da arrematação já ocorrida, desde que não assinado o termo). Não cabe ação rescisória nem mandado de segurança contra a decisão que a homologa.
Arrematação	Venda em hasta pública pelo maior lance , quando o credor não adjudica. Sinal de 20% e saldo em 24 horas.
Remição da execução	Pagamento da totalidade da dívida pelo executado , preferencial até em relação à adjudicação . Prazo de 24 horas após a arrematação — o mesmo da assinatura do auto. A remição pelo cônjuge, descendente e ascendente foi revogada .

3.4. Praça × leilão

Critério	Praça	Leilão
Local	No átrio do fórum .	Onde estiverem os bens .
Quem realiza	Funcionário da Secretaria da Vara .	Leiloeiro nomeado pelo juiz.
Preço	Só admite alienação por preço equivalente ao da avaliação .	Admite preço inferior ao da avaliação .

Preço vil (art. 891 do CPC): não se aceita lance que ofereça preço vil. É vil o preço **inferior ao mínimo fixado pelo juiz** e constante do edital; **não** havendo essa fixação, é vil o **inferior a 50% do valor da avaliação**.

Parcelamento do lance: admite-se pagamento parcelado em **até 30 parcelas**, quando a oferta for feita **por escrito**, tendo as propostas **à vista sempre preferência** sobre as parceladas (art. 895 do CPC, aplicado por Instrução Normativa do TST).

PARTE IV — CITAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PENHORA

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 880 — 48 horas para pagar ou garantir; e a ordem do art. 835 do CPC, com o dinheiro em 1º lugar

4.1. Execução por quantia certa contra devedor solvente

Citação	Expede-se mandado de citação, penhora e avaliação (CPA) , cumprido por oficial de justiça — nunca por via postal, porque o carteiro não avalia bens. O mandado deve conter a decisão exequenda ou o termo de acordo não cumprido (§ 1º).
Prazo	48 horas para pagar o valor — incluídas as contribuições sociais devidas à União — ou garantir a execução , sob pena de penhora.
Três saídas	Pagamento, com extinção da execução; nomeação de bens ou depósito, viabilizando os embargos; ou penhora feita pelo oficial de justiça.
Executado não encontrado	Procurado duas vezes em 48 horas e não encontrado, cita-se por edital . Não encontrado o devedor mas achados bens, cabe arresto executivo (art. 830 do CPC).
Multa do CPC	A multa de 10% do art. 523, § 1º, do CPC é INCOMPATÍVEL com o processo do trabalho e não se aplica : não há lacuna na CLT.
Protesto e BNDT	A decisão transitada em julgado só vai a protesto, ao cadastro de proteção ao crédito ou ao BNDT depois de 45 dias da citação , se não houver garantia do juízo (art. 883-A).
Limite da penhora	Penhoram-se tantos bens quantos bastem ao pagamento da condenação, acrescida de custas e juros de mora , devidos desde o ajuizamento da reclamação (art. 883).

4.2. Princípios da execução — os que a banca nomeia

Natureza real (patrimonialidade)	Os atos executórios recaem sobre o patrimônio , não sobre a pessoa do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros . Única prisão civil subsistente é a do devedor de alimentos .
Limitação expropriatória	Penhoram-se bens até o limite do débito — principal, custas e juros. Bastando parte do patrimônio, nenhum outro bem é atingido (art. 883).
Utilidade para o credor	A execução existe para satisfazer o crédito, não para arruinar o devedor. Não se penhora quando o produto da alienação for absorvido pelas custas , nem se vende por preço vil .
Meio menos gravoso	Havendo vários meios, o juiz manda executar pelo modo menos gravoso ao executado. Quem alega gravame excessivo deve indicar meio mais eficaz e menos oneroso , sob pena de manutenção dos atos já determinados.
Livre disponibilidade	O exequente pode desistir de toda a execução ou de medida executiva, sem anuência do devedor — mas, após os embargos , a extinção depende da concordância do embargante, salvo se a defesa versar só questões processuais.
Igualdade de tratamento	Os atos executivos concretizam o direito do credor em desfavor do devedor, com fiel observância da lei.

4.3. Como o executado garante o juízo (art. 882)

Depósito	Da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais .
Seguro-garantia judicial	Aceito expressamente após a reforma trabalhista.
Nomeação de bens	Observada obrigatoriamente a ordem preferencial do art. 835 do CPC. Não vale "o interesse ou a conveniência do executado".
Carta de fiança bancária	Equivale a dinheiro para a gradação dos bens penhoráveis, desde que em valor não inferior ao do débito acrescido de 30% ; não pode ser rejeitada pelo juiz. É ineficaz a carta emitida por instituição não autorizada pelo Banco Central .

4.4. Ordem preferencial de penhora — art. 835 do CPC

I	Dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira	VIII	Navios e aeronaves
II	Títulos da dívida pública da União, dos Estados e do DF com cotação em mercado	IX	Ações e quotas de sociedades simples e empresárias
III	Títulos e valores mobiliários com cotação em mercado	X	Percentual do faturamento de empresa devedora
IV	Veículos de via terrestre	XI	Pedras e metais preciosos
V	Bens imóveis	XII	Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia
VI	Bens móveis em geral	XIII	Outros direitos
VII	Semoventes	Fixe	O dinheiro é sempre o primeiro ; os títulos da dívida pública vêm logo depois, à frente de veículos, imóveis e pedras preciosas

4.5. Penhora online (Bacen-Jud) — o rito do art. 854 do CPC

1º	Bloqueado o numerário, o executado tem 5 dias para alegar que os valores são impenhoráveis ou que há excesso de penhora .
2º	Não havendo manifestação, a instituição financeira transfere a quantia, em 24 horas , para conta vinculada ao processo.
3º	Pago o débito por outro meio ou havendo excedente, o juiz determina o desbloqueio em 24 horas .
4º	O não desbloqueio no prazo gera responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao executado.
Fixe	A penhora online tem prioridade sobre veículos e imóveis — o dinheiro é o primeiro bem da ordem legal — e é plenamente válida na execução definitiva .

4.6. Impenhorabilidade e penhora de renda

Salário	Absolutamente impenhorável , ainda que em percentual pequeno e ainda que revertido a fundo de aplicação ou poupança. Exceção: o que exceder 50 salários mínimos é penhorável — quem recebe 60 tem 10 penhoráveis.
Bens de uso doméstico	Móveis, pertences e utilidades domésticas são, em regra, impenhoráveis; o que for luxo ou supérfluo pode ser penhorado.
Faturamento da empresa	Admissível a penhora sobre a renda mensal ou o faturamento, limitada a determinado percentual , desde que não comprometa o desenvolvimento regular das atividades .
Depositário	Ninguém é obrigado a aceitar o encargo: a investidura depende da aceitação . E é ilícita a prisão civil do depositário infiel , qualquer que seja a modalidade do depósito.

4.7. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Citação para pagar em 5 dias, 15 dias ou 72 horas ."	São 48 horas para pagar ou garantir a execução (art. 880).
"Pagamento exceto as contribuições sociais devidas à União."	O valor inclui as contribuições sociais devidas à União.
"Penhoram-se bens sem os acréscimos de custas e juros de mora."	A penhora cobre a condenação acrescida de custas e juros (art. 883).
"Na nomeação de bens não há ordem preferencial a observar."	Há: a ordem do art. 835 do CPC , por força do art. 882 da CLT.
"Na execução definitiva não se admite a penhora em dinheiro."	Admite-se: o dinheiro é prioritário na gradação legal.
"Carta de fiança bancária não equivale a dinheiro e deve ser rejeitada."	Equivale a dinheiro (débito + 30%) e não pode ser rejeitada.

PARTE V — TÍTULOS EXECUTIVOS, COMPETÊNCIA E INICIATIVA DA EXECUÇÃO

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 876 da CLT — o TAC do MPT e o termo da CCP são títulos EXTRAJUDICIAIS; a banca nega isso

5.1. Títulos executivos judiciais

Sentença transitada em julgado	Embasa a execução definitiva .
Decisão sem recurso com efeito suspensivo	Embasa a execução provisória , se o credor requerer. A ausência de efeito suspensivo é a regra nos recursos trabalhistas (art. 899).
Sentença homologatória de acordo	Irrecorrível para as partes, transitando em julgado na homologação. Exceção: a Previdência Social , quanto às contribuições que lhe forem devidas, com prazo em dobro.

5.2. Títulos executivos extrajudiciais

Termo de Ajuste de Conduta (TAC)	Firmado perante o Ministério Público do Trabalho (Lei 7.347/85, art. 5º, § 6º). Evita a ação civil pública e, descumprido, é executado na Justiça do Trabalho.
Termo de Conciliação da CCP	Firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia (Lei 9.958/2000; arts. 625-A a 625-H). Tem eficácia liberatória geral , exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. A obrigatoriedade da CCP está suspensa por liminar do STF.
Cheque e nota promissória	São títulos executivos extrajudiciais trabalhistas por força de Instrução Normativa do TST, que manda aplicar o art. 784, I, do CPC, desde que emitidos para pagamento de verbas trabalhistas .
Certidão de dívida ativa da União	Também executada pela forma do capítulo da execução trabalhista.

Atenção: acordo entre empregador e empregado **não homologado e sem testemunhas instrumentárias NÃO é título executivo**. Para valer, tem de ser homologado na CCP (extrajudicial) ou pelo juiz (aí, judicial).

5.3. Competência e iniciativa

Título judicial	Competente é o juiz ou presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio (art. 877).
------------------------	---

Título extrajudicial	Competente é o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria (art. 877-A).
Iniciativa (art. 878)	A execução é promovida pelas partes , permitida a execução de ofício pelo juiz apenas quando as partes não estiverem representadas por advogado — ou seja, no jus postulandi . O reclamado também pode promovê-la.
Contribuições sociais	A Justiça do Trabalho executa de ofício as contribuições sociais do art. 195, I, "a", e II, da CF/88, e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da condenação das sentenças que proferir e dos acordos que homologar.

5.4. Legitimidade para a execução

Polo	Regra	Quem mais entra
Ativo	O credor a quem a lei confere título executivo — em regra o reclamante.	Ministério Público, nos casos previstos em lei; espólio, herdeiros e sucessores; cessionário e sub-rogado. A sucessão independe do consentimento do executado . Morto o credor, a execução fica suspensa até a habilitação.
Passivo	O devedor reconhecido no título — em regra o empregador, pessoa física ou jurídica.	O empregado também pode ser executado, por custas processuais ou por obrigação que a decisão lhe impõe. Somam-se espólio, herdeiros e sucessores do devedor.

PARTE VI — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Prestações sucessivas por tempo DETERMINADO	O não pagamento de uma prestação faz a execução compreender as que lhe sucederem (art. 891) — como um vencimento antecipado das vincendas.
Prestações sucessivas por tempo INDETERMINADO	A execução compreende inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução (art. 892); as que vencerem no curso são incluídas automaticamente.
Juros e correção monetária	Os juros incidem sobre a condenação já corrigida monetariamente. No dano moral , a atualização corre da decisão de arbitramento ou de alteração do valor , e os juros desde o ajuizamento da ação. Não incide correção monetária sobre o débito do reclamante .
Entidades em intervenção ou liquidação extrajudicial	Débitos trabalhistas sujeitos à correção monetária , mas sem juros de mora . Já a empresa em liquidação extrajudicial sucedida não transmite o privilégio: contra o sucessor os juros são devidos.
Fazenda Pública subsidiária	Não se beneficia da limitação legal dos juros quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da empregadora principal.
Contribuições previdenciárias	Competência limitada às sentenças condenatórias em pecúnia e aos valores de acordo homologado que integrem o salário de contribuição. O empregador recolhe, mas a culpa dele não exime o empregado quanto à sua quota-parte de imposto de renda e contribuição. Sem discriminação das parcelas no acordo, a contribuição incide sobre o valor total .
Embargos de terceiro	Cabem na fase de conhecimento até o trânsito em julgado e, na execução, até 5 dias após a expropriação, mas antes da assinatura da carta . Ajuizados os embargos de terceiro, é incabível mandado de segurança com a mesma finalidade.
Execução provisória × definitiva	Provisória : depende de requerimento da parte, corre por conta e risco do exequente e vai até a penhora . Definitiva : título transitado em julgado, com todos os atos expropriatórios e possibilidade de início de ofício no jus postulandi.
Homologação de acordo	É faculdade do juiz : não há direito líquido e certo tutelável por mandado de segurança, nem cabe agravo de petição contra a recusa.
Prescrição intercorrente	Prazo de 2 anos , contado do descumprimento da determinação judicial pelo exequente. Pode ser declarada de ofício ou a requerimento, em qualquer grau de jurisdição (art. 11-A da CLT).
Desconsideração da personalidade jurídica	Adota-se a teoria menor : basta a ausência de patrimônio da pessoa jurídica, sem prova de fraude ou confusão patrimonial. Segue o incidente dos arts. 133 a 137 do CPC, com manifestação do sócio em 15 dias . Da decisão na execução cabe agravo de petição; no conhecimento , não cabe recurso imediato; no tribunal , agravo interno. Incluído no polo passivo, o sócio se defende por embargos à execução .
Responsabilidade solidária × subsidiária	Solidária (grupo econômico): qualquer empresa do grupo pode ser executada ainda que não tenha participado do processo de conhecimento. Subsidiária (terceirização): o responsável tem de ter participado da relação processual de conhecimento.
Sucessão de empregadores	A responsabilidade recai integralmente sobre o sucessor , que assume bônus e ônus; a do sucedido é apenas subsidiária .
Ordem das fontes na execução	CLT → Lei 6.830/80 (execução fiscal) → CPC. Diferentemente do processo de conhecimento, a Lei de Execução Fiscal vem antes do Código de Processo Civil.
Execução contra a Fazenda Pública	Regime de precatório (art. 100 da CF/88), regido por igualdade (ordem cronológica de apresentação) e indisponibilidade dos bens públicos (não há penhora). Submetem-se as pessoas jurídicas de direito público e a ECT ; não se submetem sociedades de economia mista e empresas públicas. Embargos em 30 dias . A RPV é paga em até 60 dias .
Fracionamento do precatório	Permitido a maiores de 60 anos e portadores de doença grave , para receber parte como RPV. Os demais só podem renunciar ao excedente , sem cobrança posterior da diferença.
Obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa	Busca-se a tutela específica ; a conversão em perdas e danos é excepcional. O juiz impõe multa diária de ofício , podendo alterar valor e periodicidade; o rol de medidas de apoio é exemplificativo .
Execução e falência	Falência no curso do conhecimento : o pagamento se faz no juízo falimentar. Falência após a penhora : o bem é vendido na Justiça do Trabalho e o dinheiro é revertido à falência. Falência após a alienação : a própria Justiça do Trabalho paga o credor e remete a sobra.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Liquidação de sentença (art. 879 da CLT)

Art. 879. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.	
§ 1º	Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal.
§ 1º-A	A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições previdenciárias devidas.
§ 1º-B	As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente.
§ 2º	Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de oito dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.
§ 3º	Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.
§ 7º	A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991.

Art. 509 do CPC. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:	
I	por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;
II	pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.
§ 2º	Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.
§ 4º	Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Art. 510 do CPC. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

A.2 — Embargos à execução (art. 884 da CLT)

Art. 884. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação.

§ 1º	A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida.
§ 2º	Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o Juiz ou o Presidente do Tribunal, caso julgue necessários seus depoimentos, marcar audiência para a produção das provas, a qual deverá realizar-se dentro de 5 (cinco) dias.
§ 3º	Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo.
§ 4º	Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário.
§ 5º	Considera-se inexistente o título judicial fundado em lei ou em ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.
§ 6º	A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições.

A.3 — Arrematação e hasta pública (art. 888 da CLT)

Art. 888. Concluída a avaliação, dentro de dez dias, contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a antecedência de vinte (20) dias.

§ 1º	A arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente preferência para a adjudicação.
§ 2º	O arrematante deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% (vinte por cento) do seu valor.
§ 3º	Não havendo licitante, e não requerendo o exequente a adjudicação dos bens penhorados, poderão os mesmos ser vendidos por leiloeiro nomeado pelo Juiz ou Presidente.
§ 4º	Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 24 (vinte e quatro) horas o preço da arrematação, perderá, em benefício da execução, o sinal de que trata o § 2º deste artigo, voltando à praça os bens executados.

Art. 891 do CPC. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.

Art. 892, § 1º, do CPC. Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente.

A.4 — Garantia do juízo, penhora e protesto

Art. 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 — Código de Processo Civil.

Art. 883. Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial.

Art. 880, § 1º	O mandado de citação deverá conter a decisão exequenda ou o termo de acordo não cumprido.
Art. 880, § 3º	Se o executado, procurado por 2 (duas) vezes no espaço de 48 (quarenta e oito) horas, não for encontrado, far-se-á citação por edital, publicado no jornal oficial ou, na falta deste, afixado na sede da Junta ou Juízo, durante 5 (cinco) dias.
Art. 878-A	Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução ex officio.

Art. 883-A. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de quarenta e cinco dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo.

A.5 — Bens impenhoráveis (art. 833 do CPC) e prescrição intercorrente

Art. 833. São impenhoráveis:

I	os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;
II	os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;
III	os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;
IV	os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
V	os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;
VI	o seguro de vida;
VIII	a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;
X	a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
§ 2º	O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Art. 11-A da CLT. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos. § 1º A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. § 2º A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

A.6 — Títulos, competência, iniciativa e prestações sucessivas

Art. 876. As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executada pela forma estabelecida neste Capítulo.

Art. 877	É competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente do Tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio.
----------	--

Art. 877-A	É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria.
Art. 878	A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado.
Art. 890	A execução para pagamento de prestações sucessivas far-se-á com observância das normas constantes desta Seção, sem prejuízo das demais estabelecidas neste Capítulo.
Art. 891	Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não-pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem.
Art. 892	Tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução.
Art. 625-E, § único	O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas.
Art. 767	A compensação, ou retenção, só poderá ser arguida como matéria de defesa.
Art. 897, "a"	Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias: de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções.

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 211 do TST "Os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação."	Juros e correção são pedidos implícitos: entram na conta mesmo sem pedido e sem condenação expressa. Tese: a inclusão não configura a inovação vedada pelo art. 879, § 1º.	A troca clássica é escrever "desde que requeridos na petição inicial e constantes da condenação". Vem colada à liquidação por cálculos.
Súmula 200 do TST "Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente."	Primeiro corrige, depois aplica os juros. Tese: juros sobre o capital já corrigido.	Cai afirmando o inverso — "juros sobre a importância da condenação não corrigida monetariamente".
Súmula 439 do TST "Nas condenações por dano moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT."	Dano moral tem marcos próprios: correção do arbitramento, juros do ajuizamento. Tese: dois marcos distintos, que não se confundem.	A banca troca o marco da correção pela "data da apresentação dos cálculos pelo exequente".
Súmula 417 do TST "I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973)."	O dinheiro é o primeiro da ordem legal. O item III, que protegia o executado na execução provisória, foi cancelado . Tese: a penhora em dinheiro é prioritária.	Questão antiga cobrava o item III como certo; hoje seria anulada. Cai também o item II, que nega ao executado o direito de manter o dinheiro depositado no próprio banco.
Súmula 418 do TST "A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança."	A recusa em homologar acordo é irrecurável. Tese: não há direito líquido e certo à homologação.	Cai com acordo de valor irrisório, sugerindo mandado de segurança em 60, 90 ou 120 dias, ou agravo de petição em 8 dias. Todas erradas.
Súmula 419 do TST "Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante ou bem constrito ou se já devolvida a carta (art. 676, parágrafo único, do CPC de 2015)."	Regra: juízo deprecado , que praticou a constrição. Exceções: bem indicado pelo deprecante ou carta já devolvida. Tese: competência do deprecado, com duas exceções.	A banca inverte e coloca o deprecante como regra, ou oferece livre escolha entre os dois juízos.
Súmula 399 do TST "I - É incabível ação rescisória para impugnar decisão homologatória de adjudicação ou arrematação."	A decisão homologatória de cálculos só é rescindível quando enfrenta as questões da conta de liquidação. Tese: homologação de adjudicação e de arrematação não é rescindível.	Aparece junto com a irrecurribilidade imediata da decisão de liquidação e sua natureza interlocutória.
Súmula 368 do TST "I. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição."	O item II fixa: é do empregador o recolhimento, mas a culpa dele não exime o empregado quanto à sua quota-parte. Tese: competência limitada e responsabilidade repartida.	A pegadinha inverte o item II, dizendo que a culpa do empregador "exime" o empregado. É a alternativa incorreta pedida.
Súmula 401 do TST "Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina."	A omissão da sentença não impede o desconto; só há ofensa à coisa julgada se o título expressamente afastar a dedução. Tese: desconto de ofício pelo juízo da execução.	Vem em bloco com a Súmula 368 nas questões sobre execução das contribuições previdenciárias.
Súmula 214 do TST "Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato."	A decisão que julga a impugnação e homologa os cálculos é interlocutória. Tese: irrecurribilidade imediata; a matéria sobe no agravo de petição dos embargos.	Cai afirmando que a decisão de liquidação é atacável de imediato por agravo de petição.
OJ 59 da SDI-2 do TST "A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito em execução, acrescido de trinta por cento, equivalem a dinheiro para efeito da gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973)."	Fiança bancária e seguro garantia valem como dinheiro, exigido o acréscimo de 30% . Tese: equivalência a dinheiro, com reforço de 30%.	A assertiva incorreta diz que a carta de fiança "deve ser rejeitada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do exequente". Cuidado com o percentual trocado.
OJ 93 da SDI-2 do TST "É admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, limitada a determinado percentual, desde que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades."	Penhora de faturamento é possível em percentual razoável — nunca a totalidade. Tese: admissibilidade condicionada à preservação da atividade.	A banca oferece o extremo oposto: "é inadmissível, pois compromete o desenvolvimento regular das atividades".
OJ 153 da SDI-2 do TST	Reafirma o art. 833, IV, do CPC: o salário é absolutamente impenhorável , mesmo em percentual pequeno ou revertido a fundo de aplicação ou poupança. Tese: impenhorabilidade do salário, ressalvado o excedente a 50 salários mínimos.	Cai como "ofende direito líquido e certo o bloqueio de numerário em conta salário, ainda que limitado a determinado percentual" — assertiva correta.
OJ 54 da SDI-2 do TST	Havendo via própria, não se usa o mandado de segurança. Tese: embargos de terceiro excluem o mandado de segurança.	Aparece ao lado da Súmula 419, nas questões sobre execução por carta precatória.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
"Ajuizados embargos de terceiro (art. 674 do CPC de 2015 - art. 1.046 do CPC de 1973) para pleitear a desconstituição da penhora, é incabível mandado de segurança com a mesma finalidade."		
OJ 408 da SDI-1 do TST "É devida a incidência de juros de mora em relação aos débitos trabalhistas de empresa em liquidação extrajudicial sucedida nos moldes dos arts. 10 e 448 da CLT. O sucessor responde pela obrigação do sucedido, não se beneficiando de qualquer privilégio a este destinado."	O privilégio de não pagar juros não se transfere ao sucessor. Tese: o sucessor responde com juros de mora.	Vem contraposta à Súmula 304 (correção sim, juros não, para entidade em intervenção ou liquidação) e à OJ 382 da SDI-1 (Fazenda subsidiária sem limitação de juros).
OJ 89 da SDI-2 do TST "A investidura no encargo de depositário depende da aceitação do nomeado."	Exige-se concordância, com assinatura dos termos de penhora e de depósito. Tese: o encargo de depositário depende de aceitação.	Combina com a proibição da prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.
Instrução Normativa 39/2016 do TST	Manda aplicar ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC), o art. 784, I (cheque e nota promissória como títulos extrajudiciais) e o art. 895 (parcelamento do lance). Tese: ponte entre o CPC e a execução trabalhista.	Cai afirmando que o cheque emitido em reconhecimento de saldo de salários, férias e gratificação natalina "não pode ser executado" na Justiça do Trabalho — errado.
Súmula 331, IV, do TST "O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participação da relação processual e conste também do título executivo judicial."	O tomador só é executado se figurou no processo de conhecimento e no título. Tese: responsabilidade subsidiária exige participação na relação processual.	Contrapõe-se ao grupo econômico: ali, cancelado o verbete que exigia participação, qualquer empresa do grupo pode ser executada. Basta o inadimplemento do devedor principal, sem esgotamento de seus bens.
OJ 411 da SDI-1 do TST "O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão."	A sucessão não arrasta dívidas de outras empresas do grupo que não foram adquiridas. Tese: limite da responsabilidade do sucessor.	Aparece nas questões de sucessão de empregadores, ao lado dos arts. 10 e 448 da CLT e da OJ 408.
Súmula Vinculante 25 do STF "É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito."	A execução tem natureza real : recai sobre o patrimônio, não sobre a pessoa. Subsiste apenas a prisão do devedor de alimentos. Tese: não há prisão civil do depositário infiel.	Cai junto com a nomeação de depositário e com a impenhorabilidade, testando o princípio da patrimonialidade.
Tese vinculante do TST sobre a multa do art. 523 do CPC "A multa coercitiva do art. 523, § 1º, do CPC de 2015 (art. 475-J do CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes da CLT por que se rege o Processo do Trabalho, ao qual não se aplica."	Não há lacuna na CLT: o prazo é o de 48 horas do art. 880 e não existe multa de 10%. Tese: incompatibilidade da multa do CPC.	A banca cria alternativa com prazo de 15 dias e multa de 10% para pagamento voluntário. Sempre errada no processo do trabalho.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO — AULA 08

Ação Rescisória • Inquérito para Apuração de Falta Grave • Mandado de Segurança • Demais Procedimentos Especiais

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — AÇÃO RESCISÓRIA

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula — o art. 836 da CLT e a Súmula nº 406 caem sozinhos

1.1. Natureza, cabimento e requisitos

Ação de natureza **constitutiva negativa (desconstitutiva)**, destinada a desfazer **decisão de mérito transitada em julgado** portadora de um dos vícios graves do **art. 966 do CPC**. Na Justiça do Trabalho o cabimento está no **art. 836 da CLT**. Não depende de esgotamento prévio de recursos: quem sequer recorreu pode ajuizá-la (**Súmula nº 514 do STF**).

Requisito	Conteúdo
Decisão de mérito	Inclui a sentença homologatória de acordo (Súmula nº 259). Não cabe contra processo arquivado ou extinto sem resolução do mérito, nem contra sentença normativa (Súmula nº 397 — em dissídio coletivo só há coisa julgada formal).
Trânsito em julgado	Prova indispensável. Faltando a certidão, o relator abre 15 dias para emendar (Súmula nº 299, II). Trânsito posterior ao ajuizamento não reabilita a ação: não existe rescisória preventiva.
Prazo de 2 anos	Decadencial, contado do trânsito em julgado da última decisão do processo (art. 975 do CPC).
Vício do art. 966	Um dos oito incisos. A capitulação errada não gera inépcia (iura novit curia), salvo no inciso V, em que a indicação da norma violada é obrigatória (Súmula nº 408).

1.2. Depósito prévio — o campeão de pegadinhas

Ponto	Regra
Percentual na Justiça do Trabalho	20% do valor da causa (art. 836 da CLT). O percentual de 5% do art. 968, II, do CPC não é o exigido no processo do trabalho.
Dispensa	Prova de miserabilidade jurídica do autor; massa falida , nos termos da Instrução Normativa nº 31/2007 do TST .
Teto	O depósito não pode ser superior a 1.000 salários mínimos (art. 968, § 2º, do CPC).
Perda do depósito	Converte-se em multa em favor da parte contrária apenas se a ação for inadmitida ou julgada improcedente por unanimidade .
Levantamento	Cabe na procedência e também na improcedência ou inadmissão por maioria .

1.3. Prazo decadencial de 2 anos (Súmula nº 100)

Situação	Como conta
Termo inicial	Dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não (a decisão que inadmite recurso serve de marco).
Natureza	Prazo decadencial : não se suspende nem se interrompe.
Fim em dia não útil	Prorroga-se para o dia útil seguinte (Súmula nº 100, IX; art. 775 da CLT).
Recurso intempestivo ou incabível	Não protraí o termo inicial — o trânsito retroage —, salvo se houver dúvida razoável (Súmula nº 100, III).
Recurso parcial	Gera trânsito em julgado sucessivo : cada capítulo tem prazo próprio e pode gerar rescisórias em tribunais diferentes.
Prova nova	2 anos da descoberta da prova, com limite máximo de 5 anos do trânsito (art. 975, § 2º). É a única hipótese que ultrapassa os 2 anos.
Simulação ou colusão	Para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público , os 2 anos correm da ciência do vício (art. 975, § 3º).
Exceção de incompetência	Ainda que oposta no prazo recursal, sem o recurso próprio não afasta a coisa julgada nem adia o termo inicial.

1.4. Competência — sempre de tribunal

Decisão rescindenda	Tribunal competente
Sentença da Vara	TRT . A rescisória nunca tramita em Vara do Trabalho.
Acórdão do TRT	O próprio TRT .
Acórdão do TST	O TST .
Regra de ouro	Todo tribunal é competente para rescindir os seus próprios julgados .
Recurso inadmitido pelo TST	A rescindenda é a última decisão de mérito — o acórdão do TRT —, logo a competência é do TRT (Súmula nº 192, I e II).
Erro de endereçamento	Sob o CPC de 1973, gerava inépcia e extinção sem resolução do mérito (OJ nº 70 da SDI-2). Pelo CPC de 2015, o autor é intimado a emendar a inicial, com remessa ao juízo competente.

1.5. Legitimidade e litisconsórcio

Legitimados ativos: a **parte** ou seu **sucessor** universal ou singular, o **terceiro juridicamente interessado**, o **Ministério Público** e **quem deveria ter sido ouvido** e não foi. As hipóteses do MP no art. 967, III, são **meramente exemplificativas** (**Súmula nº 407**). O sucessor universal ajuíza a rescisória **sem** precisar de assistência sindical — **mas paga os 20%**.

Polo (Súmula nº 406, I)	Regra
Polo ativo	Litisconsórcio FACULTATIVO — a reunião de autores é conveniência, não necessidade; não se condiciona o direito de um à anuência dos demais.
Polo passivo	Litisconsórcio NECESSÁRIO — há comunidade de direitos ou obrigações que não admite solução díspar, pela indivisibilidade do objeto.
Sindicato substituto processual	Tem legitimidade para figurar como réu , sendo descabida a citação de todos os empregados substituídos: não há litisconsórcio passivo necessário com eles.

1.6. Procedimento

Ato	Regra
Citação	Ordenada pelo relator , que fixa prazo nunca inferior a 15 nem superior a 30 dias para a resposta (art. 970 do CPC).
Contagem do prazo	Corre do recebimento da citação (art. 774 da CLT). Não se aplica o art. 231 do CPC, isto é, não se aguarda a juntada do mandado (OJ nº 146 da SDI-2).
Revelia	Não produz confissão — a coisa julgada é questão de ordem pública (Súmula nº 398).
Instrução	O relator pode delegar a produção da prova ao órgão que proferiu a decisão, fixando 1 a 3 meses para devolução dos autos (art. 972).
Razões finais	Prazo sucessivo de 10 dias para autor e réu (art. 973).
Execução da rescindenda	O ajuizamento não suspende o cumprimento. A suspensão depende de tutela provisória requerida na inicial ou na fase recursal — nunca de ofício (art. 969; Súmula nº 405).
Honorários	Devidos pela mera sucumbência , de 5% a 15% (art. 791-A da CLT).
Recurso	Das decisões finais em rescisória de competência originária do TRT cabe recurso ordinário para o TST .
Rescisória de rescisória	Admitida, mas o vício apontado deve nascer na decisão rescindenda , sendo vedado rediscutir o acerto da rescisória anterior (Súmula nº 400).

1.7. As oito hipóteses do art. 966 e o que a banca cobra em cada uma

Inciso	Ponto explorado
I — Prevaricação, concussão ou corrupção do juiz	Dispensa condenação criminal prévia. Condenação criminal vincula (rescinde); absolvição por inexistência do fato vincula (mantém); absolvição por falta de provas deixa o tribunal livre.
II — Juiz impedido ou juízo absolutamente incompetente	Suspeição não serve (interpretação restritiva) e incompetência relativa também não . A incompetência absoluta dispensa prequestionamento (OJ nº 124 da SDI-2).
III — Dolo, coação, simulação ou colusão	O silêncio da parte vencedora sobre fatos contrários a ela não é dolo (Súmula nº 403, I). Em decisão homologatória de acordo não há vencedor nem vencido — não cabe o inciso III (Súmula nº 403, II).
IV — Ofensa à coisa julgada	A rescindenda precisa ter enfrentado a questão ventilada, sob pena de faltar cotejo com o título tido por desrespeitado (OJ nº 101 da SDI-2).
V — Violação manifesta de norma jurídica	Não são norma para esse fim: CCT, ACT, portaria do Executivo, regulamento de empresa, súmula e OJ (OJ nº 25). Texto de interpretação controvertida afasta a rescisória; o marco divisor é a inclusão da matéria na Orientação Jurisprudencial do TST (Súmula nº 83). Exige pronunciamento explícito (Súmula nº 298) e indicação da norma (Súmula nº 408).
VI — Prova falsa	A falsidade pode ser material ou ideológica e pode ser demonstrada na própria rescisória . É preciso provar que a prova foi relevante para o julgamento.
VII — Prova nova	É a prova cronologicamente velha , já existente ao tempo do trânsito, mas ignorada ou de impossível utilização . Não é prova nova a sentença normativa posterior, nem a preexistente não exibida por negligência (Súmula nº 402).
VIII — Erro de fato	Admitir fato inexistente ou negar fato ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia sobre ele. Só se analisa a prova documental dos autos originais (OJ nº 136 da SDI-2).

1.8. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“depósito prévio de 10%, 30% ou 35% do valor da causa”	20% do valor da causa (art. 836 da CLT)
“prazo de 3 anos contados do trânsito em julgado”	2 anos , prazo decadencial
“a revelia gera confissão na ação rescisória”	Não produz confissão (Súmula nº 398)
“o litisconsórcio é necessário no polo ativo”	Necessário no passivo ; no ativo é facultativo
“cabe jus postulandi na ação rescisória”	Exige advogado (Súmula nº 425)
“o trânsito posterior ao ajuizamento reabilita a ação”	Não reabilita : não há rescisória preventiva (Súmula nº 299, III)
“cabe rescisória de decisão homologatória de adjudicação ou arrematação”	Incabível (Súmula nº 399, I)
“o marco da interpretação controvertida é a inclusão em súmula do TST”	É a inclusão na Orientação Jurisprudencial do TST
“ação rescisória calcada em violação de lei admite reexame de fatos e provas”	Não admite (Súmula nº 410)

PARTE II — INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — art. 853 da CLT — 30 dias da suspensão; é a cobrança mais recorrente do tema

2.1. Cabimento — quem só pode ser dispensado por via judicial

Empregado	Fundamento e observação
Estável decenal	Mais de 10 anos na mesma empresa (art. 492 da CLT). 1ª corrente , mais conservadora.
Dirigente sindical	Súmula nº 379: só pode ser dispensado por falta grave mediante apuração em inquérito judicial (arts. 494 e 543, § 3º, da CLT). 1ª corrente .
Diretor de sociedade cooperativa	2ª corrente , mais ampliativa.
Membro do Conselho Nacional de Previdência Social	2ª corrente .
Membro de Comissão de Conciliação Prévia	Corrente minoritária, mas já adotada em prova : o suplente também é beneficiado pela estabilidade do art. 625-B da CLT e exige inquérito.

2.2. Prazo — decadencial de 30 dias

Praticada a falta grave, o empregador **pode** suspender o empregado (art. 494 da CLT); havendo suspensão, o inquérito deve ser ajuizado em **até 30 dias contados da suspensão** (art. 853). O prazo é **decadencial (Súmula nº 403 do STF)** — não se suspende nem se interrompe. Perdido o prazo, **decai** o direito de dispensar por aquela falta. No **abandono de emprego**, o prazo corre do momento em que o empregado **pretendeu retornar** ao serviço (Súmula nº 62 do TST).

2.3. Procedimento — as peculiaridades que caem

Ponto	Regra
Forma da petição inicial	Obrigatoriamente escrita — exceção à regra do art. 840 da CLT. Reclamação verbal não serve .
Competência	Vara do Trabalho do local da prestação dos serviços (art. 651 da CLT). Nunca o TRT.
Rito	Ordinário , com audiência, defesa, provas, razões finais e sentença.
Testemunhas	Até 6 por parte (art. 821 da CLT) — é o maior número do processo do trabalho.
Comunicação ao sindicato	Não é exigida para dispensar o dirigente sindical; o que se exige é o inquérito.
Efeito da suspensão	Perdura até a decisão final do processo (art. 494, parágrafo único).

2.4. Sentença e seus efeitos

Resultado	Situação	Natureza e efeito
Procedência	Com suspensão	Desconstitutiva : extingue o vínculo na data da suspensão .
	Sem suspensão	Desconstitutiva : extingue o vínculo na data da prolação da sentença.
Improcedência	Com suspensão	Condenatória do empregador: reintegração e pagamento dos salários e demais vantagens de todo o período de afastamento.
	Sem suspensão	Declaratória : o vínculo se mantém normalmente.

A sentença tem **natureza dúplice**: beneficia o empregador na procedência e o empregado na improcedência, **sem necessidade de pedido contraposto ou reconvenção**. O período de suspensão indevida vira **interrupção** do contrato. Havendo **prévio reconhecimento da estabilidade**, o julgamento do inquérito **não prejudica** a execução dos salários devidos até a instauração (art. 855 da CLT).

2.5. Pegadinhas de prova

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
“prazo de 15, 60, 90 ou 180 dias da suspensão”	30 dias contados da suspensão
“reclamação escrita ou verbal”	Somente escrita
“ajuizamento perante o Tribunal Regional do Trabalho”	Vara do Trabalho do local da prestação
“podem ser ouvidas até 2, 3 ou 4 testemunhas”	Até 6 por parte
“julgado improcedente, o contrato se extingue sem justa causa, com multa do FGTS”	Reintegração e pagamento de salários e vantagens do afastamento
“é obrigatório comunicar o sindicato antes de ajuizar”	Não há essa exigência

PARTE III — MANDADO DE SEGURANÇA

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — Súmula nº 414 — a banca troca “antes da sentença” por “na sentença”

3.1. Súmula nº 414 — o MS como sucedâneo recursal

Momento da tutela provisória	Instrumento cabível
Concedida ou indeferida ANTES da sentença	Cabe mandado de segurança , pela inexistência de recurso próprio — a decisão é interlocutória e vigora a irrecorribilidade imediata (art. 893, § 1º, da CLT).
Concedida NA sentença	Não cabe MS : cabe recurso ordinário . O efeito suspensivo se obtém por requerimento ao tribunal, relator, presidente ou vice-presidente (art. 1.029, § 5º, do CPC).
Superveniência da sentença	O MS que impugnava a concessão ou o indeferimento da tutela perde o objeto .
MS para dar efeito suspensivo a recurso	Não é o meio próprio — o meio é o requerimento dirigido ao tribunal.

3.2. Quando NÃO cabe

Situação	Fundamento
Ato com recurso administrativo com efeito suspensivo	Art. 5º, I, da Lei nº 12.016/09, independentemente de caução.
Decisão judicial com recurso com efeito suspensivo	Art. 5º, II.
Decisão transitada em julgado	Art. 5º, III — só a ação rescisória desconstitui (Súmula nº 268 do STF).
Lei em tese	Súmula nº 266 do STF — exige-se violação em situação concreta.
Não homologação de acordo	Homologar é faculdade do juiz; não há direito líquido e certo (Súmula nº 418).
Penhora em dinheiro do executado	É prioritária e obedece à gradação do art. 835 do CPC (Súmula nº 417, I). O item que admitia o MS na execução provisória foi cancelado .
Sentença homologatória de adjudicação	OJ nº 66 da SDI-2.
Novo valor da causa arbitrado de ofício	Ainda que majore as custas — OJ nº 88 da SDI-2.
Despacho sobre liminar em outro MS	OJ nº 140 da SDI-2.
Uso simultâneo com embargos de terceiro	Para desconstituir penhora não se usam os dois ao mesmo tempo — OJ nº 54 da SDI-2.

3.3. Quando CABE

Situação	Fundamento
Tutela provisória antes da sentença	Súmula nº 414, II.
Ordem ao INSS de reconhecer ou averbar tempo de serviço	OJ nº 57 da SDI-2.
Recusa de carta de fiança bancária ou seguro garantia	Equivalem a dinheiro na gradação, desde que em valor não inferior ao débito acrescido de 30% (OJ nº 59 da SDI-2).
Exigência de depósito prévio de honorários periciais	É ilegal (OJ nº 98 da SDI-2; art. 790-B, § 3º, da CLT).
Bloqueio de conta salário	Ofende direito líquido e certo, ainda que limitado a percentual (OJ nº 153 da SDI-2).

Situação	Fundamento
Penhora de faturamento em percentual excessivo	Admite-se a penhora sobre renda mensal limitada a percentual que não comprometa o desenvolvimento regular das atividades (OJ nº 93 da SDI-2).
Reintegração de empregado estável por tutela antecipada	A concessão não fere direito líquido e certo (OJ nº 64 e OJ nº 142 da SDI-2).

3.4. Prazo, petição inicial e procedimento

Ponto	Regra
Prazo	120 dias da ciência do ato, decadencial , sem suspensão ou interrupção (art. 23 da Lei nº 12.016/09). Não se aplica ao MS preventivo .
Ato coator	É o primeiro em que se firmou a tese hostilizada, não o que a ratificou (OJ nº 127 da SDI-2).
Pedido de reconsideração	Não interrompe o prazo (Súmula nº 430 do STF).
Extinção sem mérito	Permite renovar a impetração, se ainda houver prazo.
Prova	Exclusivamente documental pré-constituída . Não cabe emenda da inicial para juntar documento faltante ou autenticá-lo (Súmula nº 415).
Jus postulandi	Não alcança o mandado de segurança, em qualquer instância (Súmula nº 425).
Honorários	Não há condenação em honorários advocatícios; cabe multa por litigância de má-fé (art. 25).
Informações da autoridade	10 dias , facultativas — a ausência não gera revelia nem presunção de veracidade.
Ministério Público	Parecer em 10 dias improrrogáveis ; com ou sem parecer, a sentença sai em até 30 dias (art. 12).

3.5. Legitimidade e competência

Item	Regra
Legitimidade ativa	Qualquer pessoa física ou jurídica (art. 1º da Lei nº 12.016/09).
Legitimidade passiva	É da pessoa jurídica a que pertence a autoridade coatora, que arca com os efeitos patrimoniais. A autoridade coatora apenas presta informações.
Competência material	Justiça do Trabalho quando o ato envolver matéria sujeita à sua jurisdição (art. 114, IV, da CF).
Vara do Trabalho	Ato externo à Justiça do Trabalho, como atuação do órgão de fiscalização do trabalho .
TRT	Ato de Juiz do Trabalho , Desembargador ou servidor do TRT.
TST	Ato de Ministro do TST .
Competência territorial	Sede funcional da autoridade coatora — tratada como absoluta , declarável de ofício , com remessa ao juízo competente.

3.6. Recursos e reexame necessário

Decisão	Recurso
Sentença da Vara em MS	Recurso ordinário para o TRT , em 8 dias (art. 895, I, da CLT).
Acórdão do TRT em MS originário	Recurso ordinário para o TST , em 8 dias , com igual prazo para contrarrazões (Súmula nº 201; art. 895, II).
MS originário do TST, ordem denegada	Recurso ordinário constitucional para o STF (art. 102, II, “a”, da CF).
MS originário do TST, ordem concedida	Recurso extraordinário (art. 18 da Lei nº 12.016/09).
Reexame necessário	Em MS, somente se pessoa jurídica de direito público figurar como parte prejudicada pela concessão da ordem (Súmula nº 303, IV).

3.7. Os três prazos que a banca junta na mesma alternativa

Ação	Prazo	Natureza e marco inicial
Inquérito para apuração de falta grave	30 dias	Decadencial, contado da suspensão do empregado (art. 853 da CLT).
Ação rescisória	2 anos	Decadencial, contado do trânsito em julgado da última decisão do processo (art. 975 do CPC).
Mandado de segurança	120 dias	Decadencial, contado da ciência do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/09).

Nenhum dos três se suspende ou se interrompe. A montagem clássica troca um número só: 120 dias para o inquérito, 1 ano ou 5 anos para a rescisória, 60 dias para o mandado de segurança.

PARTE IV — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Homologação de acordo extrajudicial	Competência da Vara do Trabalho (art. 652, “f”). Procedimento do art. 855-B: petição conjunta , partes obrigatoriamente representadas por advogados distintos — vedado advogado comum —, podendo o trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato . O juiz tem 15 dias para analisar e pode designar audiência. Homologar é faculdade (Súmula nº 418). A prescrição fica suspensa apenas quanto aos direitos especificados no acordo. O procedimento não afasta o prazo do art. 477, § 6º, nem a multa do § 8º.
Ação civil pública	Lei nº 7.347/85, art. 129, III, da CF e art. 83, III, da LC nº 75/93. Competência da Vara do local do dano , fixada pela extensão do dano (OJ nº 130 da SDI-2): dano local — Vara do local; regional — qualquer Vara das localidades atingidas, ainda que de TRTs distintos; suprarregional ou nacional — Varas das sedes dos TRTs ; preventivo o juízo da primeira distribuição . O sindicato dispensa o requisito de constituição há mais de 1 ano. Não há litispendência com a ação individual, mas o titular deve suspender a individual para se beneficiar da coletiva.
Ação de consignação em pagamento	Arts. 539 e seguintes do CPC e art. 335 do CC. No processo do trabalho só a judicial — não se admite a consignação extrajudicial. Cabe para quantia ou coisa, nunca para obrigação de fazer ou não fazer. Competência do art. 651 da CLT. Alegada insuficiência, o autor completa em 10 dias e o réu pode levantar desde logo a parte incontroversa, prosseguindo o feito quanto à parcela controvertida (art. 545).
Ação monitória	Art. 700 do CPC — admitida no processo do trabalho. Pressupõe prova escrita sem eficácia de título executivo (confissão de dívida, TRCT não pago). Não cumprida a obrigação e não opostos os embargos , constitui-se de pleno direito o título executivo judicial. Havendo título executivo, o caminho é a execução , não a monitória.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS**A) LEI SECA****A.1 — Ação rescisória**

Art. 836 da CLT — *É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no Capítulo IV do Título IX da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, sujeita ao depósito prévio de 20% (vinte por cento) do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor.*

Art. 966 do CPC — *A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:*

I	se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II	for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III	resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV	ofender a coisa julgada;
V	violar manifestamente norma jurídica;
VI	for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII	obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII	for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
§ 1º	Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Art. 967 do CPC — *Têm legitimidade para propor a ação rescisória:*

I	quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular;
II	o terceiro juridicamente interessado;
III	o Ministério Público: a) se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção; b) quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei; c) em outros casos em que se imponha sua atuação;
IV	aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção.

Art. 968 do CPC — *A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor:*

I	cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;
II	depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.
§ 1º	Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça.
§ 2º	O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Art. 969 do CPC — *A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.*

Art. 970 do CPC — *O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum.*

Art. 975 do CPC — *O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.*

A.2 — Inquérito para apuração de falta grave

Art. 494 da CLT — *O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. Parágrafo único - A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo.*

Art. 853 da CLT — *Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da suspensão do empregado.*

Art. 855 da CLT — *Se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito pela Junta ou Juízo não prejudicará a execução para pagamento dos salários devidos ao empregado, até a data da instauração do mesmo inquérito.*

A.3 — Mandado de segurança

Art. 5º da Lei nº 12.016/09 — *Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:*

I	de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
II	de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III	de decisão judicial transitada em julgado.

Art. 23 da Lei nº 12.016/09 — *O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.*

Art. 25 da Lei nº 12.016/09 — *Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.*

Art. 895 da CLT — *Cabe recurso ordinário para a instância superior: I - das decisões definitivas ou terminativas das Varas e Juízos, no prazo de 8 (oito) dias; II - das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais, em processos de sua competência originária, no prazo de 8 (oito) dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos.*

A.4 — Demais procedimentos especiais

Art. 652, “f”, da CLT — *Compete às Varas do Trabalho: f) decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho.*

Art. 2º da Lei nº 7.347/85 — *As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Parágrafo único: A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.*

Art. 700 do CPC — *A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.*

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula nº 414 do TST MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA ANTES OU NA SENTENÇA	I – A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido. II - No caso de tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso próprio. III - A superveniência da sentença faz perder o objeto do mandado de segurança. Tese: antes da sentença, MS; na sentença, recurso ordinário.	A troca clássica é inverter os momentos. Também aparece afirmando que o MS serve para obter efeito suspensivo a recurso — errado. Vem combinada com a irrecorribilidade imediata das interlocutórias.
Súmula nº 425 do TST JUS POSTULANDI	O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Tese: quatro exclusões — decore a lista.	Cai afirmando que o empregado ajuíza rescisória sem advogado “pela hipossuficiência”, ou que o jus postulandi alcança o MS de competência do TST.
Súmula nº 406, I, do TST LITISCONSÓRCIO NA AÇÃO RESCISÓRIA	O litisconsórcio, na ação rescisória, é necessário em relação ao polo passivo da demanda, porque supõe uma comunidade de direitos ou de obrigações que não admite solução dispar para os litisconsortes, em face da indivisibilidade do objeto. Já em relação ao polo ativo, o litisconsórcio é facultativo. Tese: passivo necessário, ativo facultativo.	A banca inverte os polos, diz “sempre necessário” ou “sempre facultativo”. Complemento cobrado: o sindicato substituto figura como réu sem citação dos substituídos.
Súmula nº 299 do TST AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO	I - É indispensável ao processamento da ação rescisória a prova do trânsito em julgado. II - Não juntado o documento, o relator abrirá prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. III - Eventual trânsito em julgado posterior ao ajuizamento não reabilita a ação, pois não há rescisória preventiva. IV - Vício de intimação posterior impede a coisa julgada material e leva à extinção sem mérito. Tese: prova indispensável, emenda em 15 dias.	Cai como “o juiz deve indeferir de plano” ou com prazos falsos (5 dias, 24 horas). O inciso III é invertido para dizer que o trânsito posterior “reabilita” a ação.
Súmula nº 100 do TST AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA	III - Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não protraí o termo inicial do prazo decadencial. O prazo conta-se do dia subsequente ao trânsito da última decisão da causa, de mérito ou não; o recurso parcial gera trânsito sucessivo; o vencimento em dia não útil prorroga para o dia útil seguinte. Tese: decadência de 2 anos, sem suspensão nem interrupção.	Aparece em assertivas de “considere I, II e III”. Pontos-chave: “última decisão, seja de mérito ou não” e a exceção de incompetência que não adia o termo inicial.
Súmula nº 192, I e II, do TST COMPETÊNCIA PARA A AÇÃO RESCISÓRIA	I - Se não houver o conhecimento de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar ação que vise a rescindir a decisão de mérito é do Tribunal Regional do Trabalho. II - Acórdão do TST que não conhece do recurso mas analisa violação de dispositivo de lei material examina o mérito, cabendo rescisória de competência do TST. Tese: manda a última decisão de mérito.	Combina com a regra de que todo tribunal rescinde os próprios julgados. A pegadinha é confundir a última decisão do processo com a última decisão de mérito.
Súmula nº 407 do TST LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO	A legitimidade ad causam do Ministério Público para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no processo que deu origem à decisão rescindenda, não está limitada às alíneas “a”, “b” e “c” do inciso III do art. 967 do CPC de 2015, uma vez que traduzem hipóteses meramente exemplificativas. Tese: rol exemplificativo, não taxativo.	Cai afirmando que “há previsão legal de legitimidade excepcional do MP apenas quando a sentença é efeito de colusão” — errado.
Súmula nº 398 do TST REVELIA NA AÇÃO RESCISÓRIA	Na ação rescisória, o que se ataca é a decisão, ato oficial do Estado, acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim, e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz confissão na ação rescisória. Tese: revelia sem efeito material.	Cai como “reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor”. É a alternativa falsa mais repetida do tema.
Súmula nº 259 do TST TERMO DE CONCILIAÇÃO	Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do art. 831 da CLT. Tese: acordo homologado só cai por rescisória.	Enunciado típico: a parte se arrepende do acordo no dia seguinte. As alternativas oferecem recurso ordinário, embargos de declaração, agravo de petição ou embargos à execução — todas erradas.
Súmula nº 402 do TST PROVA NOVA	I - Considera-se prova nova a cronologicamente velha, já existente ao tempo do trânsito em julgado, mas ignorada pelo interessado ou de impossível utilização à época. II - Não é prova nova: a) sentença normativa proferida ou transitada posteriormente; b) sentença normativa preexistente não exibida por negligência da parte. Tese: documento velho e desconhecido, não documento superveniente.	A banca chama de prova nova o documento produzido depois do trânsito, ou tenta salvar a negligência da parte “pelo princípio da verdade real”.
Súmula nº 403 do TST DOLO PROCESSUAL	I - Não caracteriza dolo processual o simples fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito de fatos contrários a ela. II - Se a decisão rescindenda é homologatória de acordo, não há parte vencedora ou vencida, não sendo possível a desconstituição com base no dolo da parte vencedora. Tese: silêncio não é ardil.	Cai invertida: “caracteriza dolo processual o silêncio da parte vencedora, constituindo ardil que resulta em cerceamento de defesa”.
Súmula nº 408 do TST CAPITULAÇÃO DO VÍCIO	Não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória apenas porque omite a subsunção do fundamento de rescindibilidade no art. 966 do CPC de 2015 ou o capítula erroneamente em um de seus incisos. No entanto, fundando-se a ação no art. 966, V, é	A pegadinha estende o iura novit curia também à violação de norma, dispensando a indicação do dispositivo.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
	indispensável a expressa indicação da norma jurídica manifestamente violada, não se aplicando o iura novit curia. Tese: regra geral tolerante, exceção rígida no inciso V.	
Súmula nº 83 do TST INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA	I - Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos Tribunais. II - O marco divisor quanto a ser, ou não, controvertida a interpretação é a data da inclusão, na Orientação Jurisprudencial do TST, da matéria discutida. Tese: o marco é a OJ, não a súmula.	O item II é cobrado isolado, trocando “Orientação Jurisprudencial” por “Súmula do TST”, “decisão do STF” ou “publicação da lei”.
Súmula nº 298 do TST PRONUNCIAMENTO EXPLÍCITO	I - A conclusão acerca da ocorrência de violação literal a disposição de lei pressupõe pronunciamento explícito, na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada. II - O pronunciamento diz respeito à matéria e ao enfoque específico da tese, e não necessariamente ao dispositivo legal. IV - A sentença meramente homologatória, que silencia sobre os motivos de convencimento, não é rescindível. V - É rescindível o pronunciamento explícito quando o vício nasce no próprio julgamento, como na sentença extra, citra e ultra petita. Tese: o tema tem de ter sido enfrentado.	Cai afirmando que “é insuficiente que o conteúdo da norma violada haja sido abordado” — errado, basta isso. Também explora o inciso III: confirmação em remessa de ofício conta como pronunciamento explícito.
Súmula nº 400 do TST RESCISÓRIA DE RESCISÓRIA	Em se tratando de rescisória de rescisória, o vício apontado deve nascer na decisão rescindenda, não se admitindo a rediscussão do acerto do julgamento da rescisória anterior. Assim, não procede rescisória calçada no inciso V do art. 966 do CPC de 2015 para discussão, por má aplicação da mesma norma jurídica, tida por violada na rescisória anterior. Tese: cabe, mas com vício novo.	A alternativa errada nega em bloco o cabimento da segunda rescisória, ou admite rediscutir a incompetência do juiz da ação originária.
Súmula nº 405 do TST SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO	É cabível o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial de ação rescisória ou na fase recursal, visando a suspender a execução da decisão rescindenda. Tese: suspensão só a pedido, nunca automática nem de ofício.	Cai como “o ajuizamento da rescisória suspende a execução”. Combina com o art. 969 do CPC.
OJ nº 59 da SDI-2 do TST CARTA DE FIANÇA E SEGURO GARANTIA	A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito em execução, acrescido de trinta por cento, equivalem a dinheiro para efeito da gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no art. 835 do CPC de 2015. Tese: equivalem a dinheiro se houver acréscimo de 30%.	O acréscimo de trinta por cento é o número trocado (por 10%, 20% ou nenhum). Recusada a carta, cabe o mandado de segurança.
OJ nº 153 da SDI-2 do TST PENHORA EM CONTA SALÁRIO	Ofende direito líquido e certo decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário, para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança. Tese: conta salário é impenhorável, mesmo em percentual módico.	Faz par com a Súmula nº 417: penhora de dinheiro do executado não gera MS, mas penhora de conta salário gera. A banca troca uma pela outra.
Súmula nº 379 do TST DIRIGENTE SINDICAL	O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito judicial, inteligência dos arts. 494 e 543, § 3º, da CLT. Tese: dispensa por justa causa só por via judicial.	Vem junto com o prazo de 30 dias do art. 853. As alternativas erradas exigem comunicação ao sindicato, homologação administrativa ou inquérito civil no MPT.
Súmula nº 403 do STF PRAZO DO INQUÉRITO	É de decadência o prazo de trinta dias para instauração do inquérito judicial, a contar da suspensão, por falta grave, de empregado estável. Tese: 30 dias, decadenciais, da suspensão.	Trocam 30 por 15, 60, 90 ou 180 dias, ou dizem que o prazo é prescricional e comporta interrupção.
Súmula nº 62 do TST ABANDONO DE EMPREGO	O prazo de decadência do direito do empregador de ajuizar inquérito em face do empregado que incorre em abandono de emprego é contado a partir do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço. Tese: termo inicial deslocado para a tentativa de retorno.	A alternativa errada conta o prazo do último dia trabalhado ou dos 30 dias de ausência.
Súmula nº 417, I, do TST PENHORA EM DINHEIRO	I - Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015. II - Havendo discordância do credor, em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores fiquem depositados no próprio banco. Tese: dinheiro é prioritário; o MS não socorre o executado.	O item que admitia o MS na execução provisória foi cancelado — assertivas que o repetem estão erradas. Contraponto cobrado: conta salário (OJ nº 153) e carta de fiança (OJ nº 59), em que o MS cabe.
Súmula nº 418 do TST HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO	A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança. Tese: não há direito a ver o acordo homologado.	Enunciado clássico: juiz recusa acordo de valor irrisório na execução. As alternativas oferecem MS em 120, 90 ou 60 dias e agravo de petição — todas erradas.
Súmula nº 201 do TST RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA	Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança cabe recurso ordinário, no prazo de 8 (oito) dias, para o Tribunal Superior do Trabalho, e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade. Tese: RO em 8 dias para o TST.	Trocam por recurso de revista em 15 dias, por julgamento pelo próprio TRT ou afirmam a irrecurribilidade da decisão.
Súmula nº 415 do TST EMENDA DA INICIAL DO MS	Exigindo o mandado de segurança prova documental pré-constituída, inaplicável o art. 321 do CPC de 2015 quando verificada, na petição inicial do mandamus, a ausência de documento indispensável ou de sua autenticação. Tese: no MS não há emenda para juntar documento.	Cai como “o juiz determinará a juntada em 10 dias, sob pena de indeferimento”. Note o contraste: na rescisória a emenda em 15 dias é obrigatória.
OJ nº 127 da SDI-2 do TST ATO COATOR	Na contagem do prazo decadencial para ajuizamento de mandado de segurança, o efetivo ato coator é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e não aquele que a ratificou. Tese: conta-se do primeiro ato.	Combina com a Súmula nº 430 do STF: pedido de reconsideração não interrompe os 120 dias.
OJ nº 130 da SDI-2 do TST AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOCAL DO DANO	I - A competência fixa-se pela extensão do dano. II - Dano de abrangência regional: competência de qualquer das varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas a TRTs distintos. III - Dano suprarregional ou nacional: competência concorrente das varas das sedes dos TRTs. IV - Prevento o juízo da primeira distribuição. Tese: a extensão do dano define o foro.	A troca é atribuir dano nacional ao TST ou exigir vara da capital federal.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO — AULA 09

Dissídio coletivo • Sentença normativa • Ação de cumprimento

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — AÇÃO DE CUMPRIMENTO

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — o assunto mais cobrado de toda a aula — Súmula 246 e art. 872 caem quase sempre juntos

1.1. Por que ela existe

A sentença normativa **não tem natureza condenatória**: é **constitutiva** (dissídio econômico) ou **declaratória** (dissídio jurídico). Como não é título condenatório, o descumprimento **não** autoriza ação de execução — cabe **ação de cumprimento** (art. 872 da CLT), que é **ação de conhecimento de cunho condenatório**.

Ponto	Como cai
Natureza jurídica	Ação de conhecimento , de cunho condenatório — torna concreto o direito abstrato criado pela sentença normativa. Cai trocando por "ação de execução" ou "execução provisória".
Objeto	Descumprimento de sentença normativa , de acordo coletivo ou de convenção coletiva (Súmula 286 do TST). Não se limita à sentença normativa.
Réu	Sempre o empregador .
Rito	Qualquer rito trabalhista — ordinário, sumário ou sumaríssimo —, conforme o valor da causa . Cai afirmando que segue "obrigatoriamente o rito ordinário" (ou o sumário): errado .
Limite de discussão	É vedado questionar matéria de fato e de direito já apreciada na decisão . Discute-se só o cumprimento, nunca o acerto da norma.
Instrução	Espaço restrito à prova documental e pré-constituída .

1.2. Legitimidade — é CONCORRENTE

A troca clássica é dizer que a legitimidade seria **exclusiva do sindicato**. Não é: o § único do art. 872 da CLT fala em "**os empregados ou seus sindicatos**".

Quem pode propor	Detalhe decisivo
Empregados beneficiários	Ajuízam em nome próprio: é reclamação trabalhista típica, o titular do direito material em juízo.
Sindicato da categoria	Age como substituto processual (legitimidade extraordinária), independentemente de outorga de poderes dos associados. Cai exigindo autorização/procuração dos associados: errado .
Federação e confederação	Também podem, quando não houver sindicato organizado — conclusão extraída do cancelamento da Súmula 359 do TST .

1.3. Competência — Vara do Trabalho, sempre

Critério	Regra
Funcional	Vara do Trabalho (1º grau). Nunca TRT, nunca TST — o dissídio coletivo é que é ação de tribunal. Ajuizada no tribunal, há incompetência absoluta e remessa dos autos (art. 64 do CPC).
Territorial	Local da prestação dos serviços (art. 651 da CLT).
Erro de foro	Incompetência relativa : o juiz não pode declinar de ofício (Súmula 33 do STJ).

1.4. Trânsito em julgado, prescrição e reforma da sentença normativa

Tema	Enunciado que a banca cobra
Trânsito em julgado	Dispensável para propor a ação de cumprimento (Súmula 246 do TST, reafirmada pela Tese Vinculante 219 do TST). É a assertiva mais repetida de toda a aula.
Certidão	A inicial deve ser instruída com a certidão da decisão coletiva (art. 872, § único). O que se dispensa é a certidão do trânsito em julgado , não a da decisão.
Prescrição	Na decisão normativa , o prazo flui apenas do trânsito em julgado dela (Súmula 350 do TST). Em acordo e convenção coletiva , o marco inicial é o término da vigência do instrumento.
Reforma no curso da ação	Coisa julgada atípica , sob condição resolutiva: reformada a sentença normativa, extingue-se sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse (OJ 277 da SBDI-1).
Reforma após o trânsito	Não cabe ação rescisória — no dissídio coletivo só há coisa julgada formal . Os meios são exceção de pré-executividade e mandado de segurança (Súmula 397 do TST).
Ação individual	Direito já reconhecido em decisão normativa retira o interesse de agir da ação individual, singular ou plúrima: cabe ação de cumprimento (OJ 188 da SBDI-1).

1.5. Audiência, defesa e instrução

Ato	Regra
Notificação do réu	Para comparecer à audiência com antecedência mínima de 5 (cinco) dias , de modo que possa analisar a pretensão e formular proposta de acordo.
Conciliação	Dois momentos obrigatórios : após o pregão, antes da defesa; e após as razões finais. A ausência dessas tentativas gera nulidade do processo.
Provas	Não há espaço para dilação probatória ampla: a prova é documental e pré-constituída , porque a matéria de fato e de direito já foi decidida no dissídio coletivo.

1.6. Pegadinhas

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"É pressuposto necessário o trânsito em julgado da sentença normativa."	Dispensável o trânsito em julgado (Súmula 246 do TST).
"A legitimização é exclusiva dos sindicatos, dada a natureza coletiva."	Legitimação concorrente : sindicato ou empregados.

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"O sindicato precisa de outorga de poderes dos associados."	Independente de outorga de poderes (art. 872, § único).
"A competência é, em regra, do TRT do local da prestação do serviço."	É da Vara do Trabalho do local da prestação dos serviços.
"A legitimidade do sindicato não alcança acordo e convenção coletivos."	Estende-se a acordo e convenção coletivos (Súmula 286 do TST).
"Cabe execução provisória da sentença normativa, com caução."	Não há execução: a sentença normativa não é condenatória .

PARTE II — EXTENSÃO E REVISÃO DA SENTENÇA NORMATIVA

DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — arts. 868 a 873 da CLT — decore os números: 3/4, 1 ano, 4 anos

2.1. As duas extensões — nunca confunda o alcance

Critério	Extensão do art. 868	Extensão do art. 869
A quem alcança	Aos demais empregados da mesma empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes.	A todos os empregados da mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do Tribunal .
Pressuposto	Dissídio que tenha por motivo novas condições de trabalho e no qual figure como parte apenas uma fração de empregados de uma empresa.	Decisão sobre novas condições de trabalho já proferida.
Como se dá	Na própria decisão , se o Tribunal julgar justo e conveniente — de ofício ou a requerimento no curso do processo.	Por solicitação de 1 ou mais empregadores ou sindicato deles; de 1 ou mais sindicatos de empregados ; da Procuradoria ; ou ex officio pelo Tribunal prolator.
Quórum	Não há quórum de concordância.	3/4 dos empregadores e 3/4 dos empregados , ou os respectivos sindicatos (art. 870).

Atenção ao número mínimo: a assertiva certa é "**1 (um) ou mais empregadores**". Cai trocando por "no mínimo dois sindicatos de empregados", "no mínimo três sindicatos de empregadores" ou "no mínimo dez empregadores" — todas erradas.

2.2. Procedimento da extensão do art. 869

Etapas	Regra
Oitiva dos interessados	Prazo não inferior a 30 nem superior a 60 dias .
Parecer	Vencido o prazo, ouve-se o Ministério Público do Trabalho .
Julgamento	O Tribunal julga a extensão e marca a data em que a extensão entra em vigor (art. 871).

2.3. Revisão da sentença normativa

Ponto	Conteúdo
Prazo	Decorrido mais de 1 (um) ano de vigência (art. 873). A troca clássica é " seis meses " — errada.
Motivo	Modificação das circunstâncias que ditaram as condições, tornando-as injustas ou inaplicáveis — teoria da imprevisão, cláusula *rebus sic stantibus*.
Espécie cabível	Só alcança o dissídio de natureza econômica ; no jurídico não há criação de norma, apenas interpretação.
Competência	Do próprio Tribunal prolator da decisão originária. Cai dizendo que a revisão de decisão do TRT seria julgada pelo TST: errado.
Quem promove	Iniciativa do Tribunal prolator , da Procuradoria da Justiça do Trabalho , das associações sindicais ou de empregador(es) interessados no cumprimento da decisão.
Nova vigência	Ouvido o Ministério Público do Trabalho e julgado o conflito, fixa-se vigência não superior a 4 (quatro) anos .

2.4. Pegadinhas

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"Torna-se preciso que 2/3 dos empregadores e dos empregados concordem com a extensão."	3/4 dos empregadores e 3/4 dos empregados, ou os respectivos sindicatos (art. 870).
"Decorridos seis meses de sua vigência, caberá revisão das decisões."	Mais de 1 (um) ano de vigência (art. 873).
"O prazo de vigência da sentença normativa não poderá ser superior a 2 (dois) anos ."	Não poderá ser superior a 4 (quatro) anos (art. 868, § único).
"A decisão não pode ser estendida a toda a categoria da jurisdição do Tribunal, apenas aos da mesma empresa."	Pode : o art. 869 autoriza a extensão a toda a categoria profissional na jurisdição do Tribunal.
"A revisão será julgada pelo TST quando a decisão for do TRT."	Cabe ao próprio Tribunal prolator julgar o dissídio de revisão.

PARTE III — INSTAURAÇÃO DA INSTÂNCIA, PROCEDIMENTO E VIGÊNCIA

DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 867, § único — a banca troca a data de início de vigência da sentença normativa

3.1. Quem instaura a instância

Legitimado	Observação decisiva
Associações sindicais	Prerrogativa das associações sindicais (art. 857): o suscitante é sempre ente coletivo. Os empregados não ajuízam dissídio coletivo diretamente.
Federação / confederação	Não havendo sindicato representativo, a representação é instaurada pelas federações e, na falta delas, pelas confederações .
Presidente do Tribunal	O art. 856 da CLT ainda o prevê, de ofício, sempre que ocorrer suspensão do trabalho . A doutrina o tem por derogado pelo art. 114, § 2º, da CF, mas em prova objetiva adote a literalidade do art. 856 .
Ministério Público do Trabalho	Só em greve em atividade essencial com possibilidade de lesão do interesse público (art. 114, § 3º, da CF). Aqui não se exige comum acordo , e a legitimidade é concorrente com a do empregador.
Empresa isoladamente	Excepcional: quando o conflito interessa a uma ou poucas empresas e em caso de greve não suscitada pelo sindicato ou pelo Ministério Público.

3.2. Quórum da assembleia — art. 859, não art. 612

Dispositivo	Quórum
Art. 859 (dissídio coletivo)	2/3 dos associados em primeira convocação; 2/3 dos presentes em segunda. É o quórum aplicável à instauração da instância.
Art. 612 (ACT e CCT)	2/3 dos associados em primeira convocação e 1/3 em segunda — serve para celebrar convenção ou acordo, não para ajuizar dissídio.
Dissídio contra empresa	O quórum é aferido entre os trabalhadores da suscitada diretamente envolvidos no conflito (OJ 19 da SDC).
Falta de quórum	Ausente a representatividade, o processo é extinto sem resolução de mérito .

Cai afirmando que bastaria "**metade mais um dos votos dos presentes**": errado — são **2/3**.

3.3. Audiência de conciliação e defesa

Ato	Regra
Designação	Recebida a representação, o Presidente do Tribunal designa audiência de conciliação em 10 (dez) dias , notificando os dissidentes com antecedência mínima de 5 (cinco) dias .
Momento conciliatório	É o único momento obrigatório de conciliação no procedimento do dissídio coletivo.
Representação do empregador	Pode fazer-se representar pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio , por cujas declarações será sempre responsável (art. 861).
Ausência das partes	Não há arquivamento nem revelia — os direitos em jogo são abstratos, de toda a categoria. A ausência apenas inviabiliza a conciliação. Arquivamento por ausência do autor só existe no dissídio individual.
Acordo	Pode ser total ou parcial ; será levado à homologação pelo Tribunal, não sendo desde logo sentença normativa.
Sem acordo	O Presidente submete o processo a julgamento, após as diligências que entender necessárias e ouvida a Procuradoria (art. 864).
Fundamentação	As cláusulas devem vir em forma clausulada e fundamentada (OJ 32 da SDC); só se julgam as cláusulas fundamentadas (Precedente Normativo 37).

3.4. Vigência da sentença normativa — o ponto mais capcioso

Situação	A partir de quando vigora
Dissídio ajuizado DENTRO dos 60 dias anteriores ao termo final (art. 616, § 3º)	Do dia imediato ao termo final de vigência do acordo, convenção ou sentença normativa anterior. Não há "vazio normativo".
Dissídio ajuizado APÓS esse prazo	Da data da publicação da sentença normativa.
Não existindo acordo, convenção ou sentença normativa em vigor	Da data do ajuizamento .

Prazos de vigência e preservação da data-base

Prazo	Regra
Vigência máxima	4 (quatro) anos para a sentença normativa (art. 868, § único). Acordo e convenção coletiva: 2 (dois) anos , vedada a ultratividade. A troca clássica é fixar a sentença normativa em 2 anos.
Sobrevida	A sentença normativa vigora até que sentença normativa, convenção ou acordo posterior a revogue, expressa ou tacitamente, respeitado o teto de quatro anos (Precedente Normativo 120 da SDC).
Protesto judicial	Petição escrita ao Presidente do Tribunal para preservar a data-base quando a negociação não se encerra antes do termo final. Deferido, o dissídio deve ser ajuizado em até 30 dias .
Prazo para ajuizar	O dissídio coletivo não tem prazo prescricional nem decadencial — pode ser ajuizado a qualquer tempo.

3.5. Pegadinhas

O que a banca escreve (ERRADO)	O que está CERTO
"A sentença normativa vigorará a partir da data de sua prolação."	Vigora conforme o art. 867, § único: da publicação , do ajuizamento ou do dia imediato ao termo final da norma anterior.
"Na audiência de conciliação, como nos dissídios individuais, haverá arquivamento se o autor não comparecer."	Não há arquivamento nem revelia no dissídio coletivo: os direitos são abstratos da categoria.
"A aprovação em assembleia exige metade mais um dos votos dos presentes."	2/3 dos associados em primeira convocação; 2/3 dos presentes em segunda (art. 859).
"A representação para instaurar a instância é prerrogativa exclusiva das associações sindicais."	A instância pode ser instaurada também por iniciativa do Presidente do Tribunal e a requerimento da Procuradoria , na suspensão do trabalho (art. 856).
"A instância será instaurada apenas mediante representação escrita das associações sindicais, em qualquer situação."	Mesma correção: o art. 856 prevê outras duas portas de entrada.

PARTE IV — PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES DA AÇÃO

 **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — comum acordo do art. 114, § 2º — só para o dissídio de natureza econômica

4.1. Competência para o dissídio coletivo

Órgão	Quando
TST (SDC)	Quando o dissídio excede a jurisdição de um Tribunal Regional (art. 702, I, b). Exemplo: greve nacional dos Correios.
TRT (Tribunal Pleno)	Dissídio contido na área de um único Regional (art. 678, I, a), salvo órgão especial previsto no regimento.
Vara do Trabalho	Nunca julga dissídio coletivo; pode apenas praticar atos por delegação do Presidente do Tribunal. Proposto na Vara, os autos sobem.

Cai dizendo que a competência se define "**pela sede da empresa** envolvida, cabendo a escolha ao sindicato da categoria econômica": errado — define-se pela **extensão territorial do conflito**, e a competência é **absoluta**.

4.2. Comum acordo (art. 114, § 2º, da CF)

É condição da ação — **interesse processual na modalidade necessidade**. Exigido **apenas no dissídio de natureza econômica**. Ausente, o processo é **extinto sem resolução do mérito**. Não significa petição conjunta: basta a **não oposição** da parte contrária.

Forma	Como se demonstra
Expresso	Petição conjunta dos sindicatos profissional e econômico, ou documento do suscitado concordando com o ajuizamento.
Tácito	Prova de exaustiva negociação infrutífera; convite para negociar não atendido nem justificado; contraproposta de acordo em audiência; defesa de mérito ou reconvenção sem alegar a falta de comum acordo.

4.3. Demais condições e pressupostos

Requisito	Conteúdo
Exaurimento da negociação	O dissídio é subsidiário : só cabe frustrada, total ou parcialmente, a autocomposição. Não demonstrada, extingue-se sem resolução do mérito.
Documentos indispensáveis	Edital de convocação da assembleia, ata da assembleia, listas de presença (para aferir o quórum) e registros das rodadas de negociação . Edital e ata são peças essenciais (OJ 29 da SDC).
Ausência de norma em vigor	Não há interesse-necessidade em criar norma enquanto vige acordo, convenção ou sentença normativa. Excetuam-se o dissídio revisional e o de extensão , que apenas adaptam ou aplicam norma já existente.
Pessoa jurídica de direito público	Cabe dissídio coletivo contra ente público que mantenha empregados, mas exclusivamente para cláusulas de natureza social (OJ 5 da SDC). Cláusulas econômicas esbarram na legalidade e na exigência de lei orçamentária.
Reconvenção	Admite-se para o suscitado levar a juízo cláusulas discutidas na negociação e não incluídas na inicial — nunca cláusulas novas , não negociadas.

PARTE V — ESPÉCIES DE DISSÍDIO COLETIVO, PODER NORMATIVO E GREVE

5.1. Classificação

Espécie	Para que serve	Natureza da sentença
Natureza econômica	Instituição de novas normas e condições de trabalho — reajuste, adicionais, piso, jornada.	Constitutiva — cria direito novo. É a espécie que exige comum acordo e admite revisão.
Natureza jurídica	Interpretação de cláusulas de sentença normativa, de acordo e convenção coletiva, de disposições legais particulares de categoria e de atos normativos.	Declaratória — não cria nada, revela o sentido da norma. Dispensa negociação prévia e comum acordo.
De greve	Declarar a abusividade ou não da paralisação e, se for o caso, fixar condições de trabalho.	Mista — declara e constitui.

O dissídio econômico ainda se subdivide em **originário** (não há norma coletiva anterior), **revisional** (há norma anterior a ser adaptada) e **de extensão** (há norma, mas alcança só parte da categoria). Ponto certo de prova: dissídio para interpretar **cláusula de convenção coletiva** e para interpretar **disposição legal particular de categoria** são, ambos, de natureza **jurídica**.

5.2. Poder normativo

Competência **anômala** da Justiça do Trabalho para criar normas **gerais e abstratas**, com efeitos **ultra partes**, tarefa típica do Poder Legislativo. É **subsidiário**: só atua frustrada a negociação. Mantido pela EC 45/2004, porém **restringido** pela exigência do comum acordo. Ao julgar, o Tribunal **não fica preso ao percentual pedido** — pode fixar valor maior ou menor sem incorrer em decisão extra ou ultra petita.

5.3. Greve

Enunciado	Consequência
Greve abusiva	É incompatível com o estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias aos partícipes (OJ 10 da SDC).
Sem tentativa de negociação	A greve é abusiva (OJ 11 da SDC).
Serviços essenciais	Abusiva a greve que não assegura o atendimento das necessidades inadiáveis dos usuários, na forma da Lei 7.783/89 (OJ 38 da SDC).
Sindicato grevista	A OJ 12 da SDC foi cancelada : o sindicato que deflagrou o movimento pode suscitar o dissídio.
Servidor público	O direito de greve não está regulamentado ; aplica-se a Lei 7.783/89 até que sobrevenha lei própria.

PARTE VI — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Cláusulas da sentença normativa	Econômicas (reajustes, adicionais, piso); sociais (garantia de emprego, jornada, abono de faltas); sindicais (representantes sindicais, desconto assistencial); obrigacionais (multas pelo descumprimento).
Multa normativa	O descumprimento de cláusulas de instrumentos diversos não obriga o empregado a ajuizar várias ações; a multa prevista em norma coletiva é aplicável ainda que a cláusula apenas repita texto legal (Súmula 384 do TST).
Eficácia	Erga omnes : alcança todos os integrantes da categoria, filiados ou não ao sindicato. Ajuizado por empresa, alcança todos os empregados dela.
Coisa julgada	No dissídio coletivo há apenas coisa julgada formal (Súmula 397 do TST).
Custas	2% : do valor da causa, pelo suscitante, na improcedência total ou decisão terminativa; do valor da condenação, pelo suscitado, na procedência total ou parcial; do valor do acordo, 1% para cada; com litisconsortes, divididas solidariamente. Não há intimação para recolher — a deserção se impõe (OJ 27 da SDC).
Valor da causa	Deve constar da inicial, ainda que fixado em valor simbólico, por servir de base às custas; a omissão pode ser suprida de ofício.
Petição inicial	Sempre escrita ao Presidente do Tribunal — não se admite reclamação verbal, como no dissídio individual. Exige qualificação das partes, motivos do dissídio e bases da conciliação.
Instrução	Procedimento flexível: o Presidente pode determinar diligências — inquirição dos representantes, oitiva de testemunhas, perícia, juntada de documentos, inspeção judicial.
Ministério Público do Trabalho	Atua como fiscal da ordem jurídica nos dissídios que não ajuizou; pode oferecer parecer oral na sessão, prática comum nos dissídios de greve.
Revelia e confissão	Não incidem no dissídio coletivo: não há presunção de veracidade sobre cláusulas não impugnadas.
Ultratividade	Vedada: é proibido estipular duração de convenção ou acordo coletivo superior a dois anos , sendo vedada a ultratividade .

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS**A) LEI SECA****A.1 — Instauração da instância e quórum**

Art. 856 da CLT — *A instância será instaurada mediante representação escrita ao Presidente do Tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente, ou, ainda, a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho.*

Art. 857 da CLT — *A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no art. 856, quando ocorrer suspensão do trabalho.*

§ único	Quando não houver sindicato representativo da categoria econômica ou profissional, poderá a representação ser instaurada pelas federações correspondentes e, na falta destas, pelas confederações respectivas, no âmbito de sua representação.
----------------	--

Art. 859 da CLT — *A representação dos sindicatos para instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembleia, da qual participem os associados interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por maioria de 2/3 (dois terços) dos mesmos, ou, em segunda convocação, por 2/3 (dois terços) dos presentes.*

A.2 — Procedimento e vigência da sentença normativa

Art. 860 da CLT — *Recebida e protocolada a representação, e estando na devida forma, o Presidente do Tribunal designará a audiência de conciliação, dentro do prazo de 10 (dez) dias, determinando a notificação dos dissidentes, com observância do disposto no art. 841.*

Art. 861 da CLT — *É facultado ao empregador fazer-se representar na audiência pelo gerente, ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio, e por cujas declarações será sempre responsável.*

Art. 864 da CLT — *Não havendo acordo, ou não comparecendo ambas as partes ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de realizadas as diligências que entender necessárias e ouvida a Procuradoria.*

Art. 867 da CLT — *Da decisão do Tribunal serão notificadas as partes, ou seus representantes, em registrado postal, com franquia, fazendo-se, outrossim, a sua publicação no jornal oficial, para ciência dos demais interessados. Parágrafo único - A sentença normativa vigorará:*

a	a partir da data de sua publicação, quando ajuizado o dissídio após o prazo do art. 616, § 3º, ou, quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor, da data do ajuizamento;
b	a partir do dia imediato ao termo final de vigência do acordo, convenção ou sentença normativa, quando ajuizado o dissídio no prazo do art. 616, § 3º.

Art. 616, § 3º, da CLT — *Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo.*

A.3 — Extensão e revisão

Art. 868 da CLT — *Em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de trabalho e no qual figure como parte apenas uma fração de empregados de uma empresa, poderá o Tribunal competente, na própria decisão, estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes.*

§ único	O Tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar em execução, bem como o prazo de sua vigência, o qual não poderá ser superior a 4 (quatro) anos.
----------------	--

Art. 869 da CLT — *A decisão sobre novas condições de trabalho poderá também ser estendida a todos os empregados da mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do Tribunal:*

a	por solicitação de 1 (um) ou mais empregadores, ou de qualquer sindicato destes;
b	por solicitação de 1 (um) ou mais sindicatos de empregados;
c	ex officio, pelo Tribunal que houver proferido a decisão;
d	por solicitação da Procuradoria da Justiça do Trabalho.

Art. 870 da CLT — *Para que a decisão possa ser estendida, na forma do artigo anterior, torna-se preciso que 3/4 (três quartos) dos empregadores e 3/4 (três quartos) dos empregados, ou os respectivos sindicatos, concordem com a extensão da decisão.*

Art. 871 da CLT — *Sempre que o Tribunal estender a decisão, marcará a data em que a extensão deva entrar em vigor.*

Art. 873 da CLT — *Decorrido mais de 1 (um) ano de sua vigência, caberá revisão das decisões que fixarem condições de trabalho, quando se tiverem modificado as circunstâncias que as ditaram, de modo que tais condições se hajam tornado injustas ou inaplicáveis.*

A.4 — Ação de cumprimento

Art. 872 da CLT — *Celebrado o acordo, ou transitada em julgado a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento, sob as penas estabelecidas neste Título.*

§ único	Quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento de salários, na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou seus sindicatos, independentes de outorga de poderes de seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à Junta ou Juízo competente, observado o processo previsto no Capítulo II deste Título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito já apreciada na decisão.
----------------	--

Art. 651 da CLT — *A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro.*

A.5 — Competência e base constitucional

Art. 702, I, b, da CLT — *conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos Tribunais Regionais do Trabalho, bem como estender ou rever suas próprias decisões normativas, nos casos previstos em lei.*

Art. 678, I, a, da CLT — *processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos.*

Art. 114, § 2º, da CF/88 — *Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.*

Art. 114, § 3º, da CF/88 — *Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.*

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 246 do TST AÇÃO DE CUMPRIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NORMATIVA	A sentença normativa pode ser cumprida antes de definitiva porque o recurso, em regra, não tem efeito suspensivo. Reafirmada pela Tese Vinculante 219 do TST. Tese: "É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura da ação de cumprimento."	Enunciado mais repetido da aula. Vem como assertiva isolada ou dentro de item de "considere I, II, III". A banca inverte para "é pressuposto necessário o trânsito em julgado".
Súmula 286 do TST SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVOS	Amplia o objeto da ação de cumprimento para além da sentença normativa. Tese: "A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se também à observância de acordo ou de convenção coletivos."	Cai negando a extensão a acordo e convenção, ou exigindo outorga de poderes dos associados para a substituição processual.
Súmula 350 do TST PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA NORMATIVA	Trânsito em julgado é dispensável para propor, mas é o marco da prescrição. Tese: "O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui apenas da data de seu trânsito em julgado."	Vem combinada com a Súmula 246 na mesma questão, para confundir os dois momentos. Em acordo e convenção coletiva o marco é o fim da vigência do instrumento.
Súmula 397 do TST AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA FORMAL	No dissídio coletivo não há coisa julgada material. Tese: "Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, porque em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal. Assim, os meios processuais aptos a atacarem a execução da cláusula reformada são a exceção de pré-executividade e o mandado de segurança."	A pegadinha é afirmar que "procede a ação rescisória". Guarde os dois meios corretos: exceção de pré-executividade e mandado de segurança.
OJ 277 da SBDI-1 AÇÃO DE CUMPRIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA NORMATIVA	A coisa julgada da ação de cumprimento pende de condição resolutiva. Tese: "A coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois dependente de condição resolutiva, ou seja, da não-modificação da decisão normativa por eventual recurso. Assim, modificada a sentença normativa pelo TST, com a consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito, deve-se extinguir a execução em andamento."	Aparece como alternativa longa e correta, que o candidato marca por parecer "estranha demais". Reformada a sentença normativa, extingue-se sem resolução de mérito.
OJ 188 da SBDI-1 DECISÃO NORMATIVA QUE DEFERE DIREITOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR	Direito já reconhecido em decisão normativa não se rediscute em ação de conhecimento individual. Tese: "Falta interesse de agir para a ação individual, singular ou plúrima, quando o direito já foi reconhecido através de decisão normativa, cabendo, no caso, ação de cumprimento."	Casos práticos: o empregado quer ajuizar reclamação trabalhista de direito já assegurado em sentença normativa. Resposta: falta interesse processual, cabe ação de cumprimento, sem exigir trânsito em julgado.
OJ 5 da SDC DISSÍDIO COLETIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	Alterada em 2012 para admitir o dissídio, limitando-lhe o objeto. Tese: "Em face de pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, cabe dissídio coletivo exclusivamente para apreciação de cláusulas de natureza social. Inteligência da Convenção n.º 151 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Decreto Legislativo n.º 206/2010."	Duas armadilhas: dizer que não cabe dissídio algum contra ente público, ou admitir cláusulas econômicas. Só cláusulas sociais.
OJ 7 da SDC DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA JURÍDICA. NORMA GENÉRICA	O dissídio jurídico interpreta norma de aplicação restrita à categoria, não norma geral. Tese: "Não se presta o dissídio coletivo de natureza jurídica à interpretação de normas de caráter genérico, a teor do disposto no art. 313, II, do RITST."	Costuma vir como assertiva correta dentro de questão de "é INCORRETO afirmar", ao lado da classificação econômico x jurídico.
OJ 19 da SDC DISSÍDIO COLETIVO CONTRA EMPRESA. AUTORIZAÇÃO	Define de quem se colhe o quórum quando a suscitada é uma empresa. Tese: "A legitimidade da entidade sindical para a instauração da instância contra determinada empresa está condicionada à prévia autorização dos trabalhadores da suscitada diretamente envolvidos no conflito."	Cai afirmando que a autorização viria da categoria inteira, e não dos trabalhadores da empresa suscitada.
OJ 29 da SDC EDITAL DE CONVOCAÇÃO E ATA DA AGT. PEÇAS ESSENCIAIS	Prova documental da autorização da categoria. Tese: "O edital de convocação da categoria e a respectiva ata da AGT constituem peças essenciais à instauração do processo de dissídio coletivo."	Vem como assertiva correta em questão de "é INCORRETO afirmar". A ausência dessas peças leva à extinção sem resolução do mérito.
OJ 32 da SDC REIVINDICAÇÕES DA CATEGORIA. FORMA CLAUSULADA	Cada cláusula pedida precisa de causa de pedir própria. Tese: "É pressuposto indispensável à constituição válida e regular da ação coletiva a apresentação em forma clausulada e fundamentada das reivindicações da categoria, conforme orientação do item VI, letra e, da Instrução Normativa nº 4/93."	Combina com o Precedente Normativo 37: só se julgam as cláusulas fundamentadas na representação ou no recurso.
OJ 10 da SDC GREVE ABUSIVA. VANTAGENS	Quem abusa do instrumento de pressão assume o risco. Tese: "É incompatível com a declaração de abusividade de movimento grevista o estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias a seus participantes, que assumiram os riscos inerentes à utilização do instrumento de pressão máxima."	A banca oferece a hipótese de greve abusiva com garantia de emprego aos grevistas: incompatível.
OJ 11 da SDC GREVE SEM NEGOCIAÇÃO PRÉVIA	Negociar é pressuposto do próprio movimento paretista. Tese: "É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado, direta e pacificamente, solucionar o conflito que lhe constitui o objeto."	Vem emparelhada com a OJ 38 da SDC na mesma alternativa, testando se o candidato sabe que a abusividade decorre da falta de negociação prévia.
OJ 38 da SDC GREVE EM SERVIÇOS ESSENCIAIS	Protege o usuário do serviço, não o empregador. Tese: "É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do serviço, na forma prevista na Lei nº 7.783/89."	Combina com o art. 114, § 3º, da CF: em greve essencial com lesão ao interesse público, o legitimado natural é o Ministério Público do Trabalho — nunca o sindicato profissional ou o econômico.
OJ 27 da SDC CUSTAS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO	O preparo é ônus da parte, não do juízo. Tese: "A deserção se impõe mesmo não tendo havido intimação, pois incumbe à parte, na defesa do próprio interesse, obter os cálculos necessários para efetivar o preparo."	Cai afirmando que a parte deveria ser intimada para recolher as custas antes de se declarar a deserção do recurso ordinário.

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Precedente Normativo 37 do TST CLÁUSULAS FUNDAMENTADAS	Impede pedido genérico no dissídio coletivo. Tese: "Nos processos de dissídio coletivo só serão julgadas as cláusulas fundamentadas na representação, em caso de ação originária, ou no recurso."	Aparece junto da OJ 32 da SDC como fundamento para o indeferimento da inicial mal clausulada.
Precedente Normativo 120 da SDC SENTENÇA NORMATIVA. DURAÇÃO	Evita o vazio normativo pela sobrevida da decisão anterior. Tese: "A sentença normativa vigora, desde seu termo inicial até que sentença normativa, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho superveniente produza sua revogação, expressa ou tácita, respeitado, porém, o prazo máximo legal de quatro anos de vigência."	Cai com o teto de quatro anos trocado por dois anos, prazo que é o de convenção e acordo coletivos.
Súmula 384 do TST MULTA CONVENCIONAL. COBRANÇA	Trata da cláusula obrigacional da norma coletiva. Tese: "I - O descumprimento de qualquer cláusula constante de instrumentos normativos diversos não submete o empregado a ajuizar várias ações, pleiteando em cada uma o pagamento da multa referente ao descumprimento de obrigações previstas nas cláusulas respectivas. II - É aplicável multa prevista em instrumento normativo (sentença normativa, convenção ou acordo coletivo) em caso de descumprimento de obrigação prevista em lei, mesmo que a norma coletiva seja mera repetição de texto legal."	A pegadinha do item II é afastar a multa quando a cláusula apenas repete a lei.
Súmula 33 do STJ INCOMPETÊNCIA RELATIVA	Aplicada à competência territorial da ação de cumprimento. Tese: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício."	Ajuizada a ação de cumprimento fora do local da prestação dos serviços, o juiz não declina de ofício — depende de exceção da parte.

RESUMO ESTRATÉGICO PARA CONCURSOS DOS TRTs - MENTORIA PROF. EDUARDO JOSÉ

ANALISTA JUDICIÁRIO — ÁREA JUDICIÁRIA • DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO — AULA 10

Prescrição • Decadência • Processo Judicial Eletrônico (Lei 11.419/06 e Resolução 185/2017)

⚠ Legenda: o selo **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** marca os pouquíssimos pontos de maior recorrência. Se o tempo apertar, revise primeiro o que está selado.

PARTE I — PRESCRIÇÃO: SUSPENSÃO, INTERRUPTÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

⚠ **DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA** — prescrição se suspende e se interrompe; decadência, não — é a troca mais explorada de toda a aula

1.1. Prescrição × Decadência — a distinção que decide a questão

Critério	Prescrição	Decadência
Suspensão	Admite — a contagem para e depois volta de onde parou.	Não se suspende.
Interrupção	Admite — a contagem é zerada e recomeça.	Não se interrompe.
Casos da aula	Bienal do art. 7º, XXIX, da CF (2 anos da rescisão); intercorrente na execução; ação de cumprimento.	Ação rescisória (2 anos); mandado de segurança (120 dias); inquérito para apuração de falta grave (30 dias).

1.2. Suspensão × Interrupção — as hipóteses da aula

Instituto	Hipótese	Regra
Suspensão	Comissão de Conciliação Prévia	O prazo prescricional fica suspenso pelos 10 dias do art. 625-F da CLT. Comparecendo à CCP com 1 ano e 11 meses da rescisão, a contagem fica parada nesse ponto e, passados os 10 dias, volta a correr de onde parou até completar os 2 anos.
	Homologação de acordo extrajudicial	A petição de homologação (art. 855-B) suspende o prazo prescricional quanto aos direitos nela especificados (art. 855-E). Negada a homologação, o prazo volta a fluir no dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão que negou.
Interrupção	Ajuizamento da ação trabalhista	A ação interrompe a prescrição, ainda que arquivada — mas somente em relação aos pedidos idênticos (Súmula 268 do TST). A ausência injustificada do reclamante à audiência gera arquivamento (extinção sem resolução do mérito, art. 844), e o autor pode intentar novamente a ação.

1.3. Prescrição intercorrente — art. 11-A da CLT

Prazo	2 anos de prescrição intercorrente no processo do trabalho (art. 11-A, incluído pela Lei 13.467/17 — reforma trabalhista).
Termo inicial	Começa a fluir quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução — a inércia é do exequente.
Iniciativa	Pode ser requerida pela parte ou declarada de ofício, em qualquer grau de jurisdição .
Conflito de súmulas	O art. 11-A adotou a Súmula 327 do STF (admite a intercorrente) e ficou em confronto com a Súmula 114 do TST (não a admite), que deverá ser revista.

Atenção: a intercorrente é figura da **execução**. Cai afirmando que ela correria na fase de conhecimento ou que dependeria de requerimento da parte — as duas afirmações estão **erradas**.

1.4. Ação de cumprimento — termo inicial da prescrição

Origem do descumprimento	De quando flui o prazo prescricional
Decisão normativa	Flui apenas da data do trânsito em julgado da decisão normativa (Súmula 350 do TST).
Acordo ou convenção coletiva	A Súmula 350 não os alcança: o marco inicial é o término do prazo de vigência do instrumento coletivo.

PARTE II — DECADÊNCIA: RESCISÓRIA, MANDADO DE SEGURANÇA E INQUÉRITO

2.1. Os três prazos decadenciais — decore o quadro

Ação	Prazo	Termo inicial e base
Ação rescisória	2 anos	Do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo — art. 975 do CPC/15.
Mandado de segurança	120 dias	Da ciência, pelo interessado, do ato impugnado — art. 23 da Lei nº 12.016/09.
Inquérito por falta grave	30 dias	Da data da suspensão do empregado — art. 853 da CLT; Súmula 403 do STF.

Os três **não se suspendem nem se interrompem** — consequência direta da natureza decadencial.

2.2. Ação rescisória — art. 975 do CPC/15

Última decisão, não a de mérito	O prazo conta do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo , seja ela de mérito ou não — por exemplo, a decisão que inadmite um recurso .
Não confunda com competência	Para fixar a competência busca-se a última decisão de mérito . Para o prazo da rescisória, não : é a última decisão do processo, ainda que sem mérito.
Prorrogação	Se o último dia cair em sábado, domingo ou feriado , o prazo é prorrogado — Súmula 100, IX, do TST, hoje também no § 1º do art. 975 .
Recurso parcial	Gera trânsito em julgado parcial : possibilita mais de uma ação rescisória , em tribunais diferentes conforme a hipótese, e com contagem de prazo diferente para cada uma.

2.3. Mandado de segurança — repressivo × preventivo

Critério	MS repressivo	MS preventivo
Situação	A violação do direito já ocorreu .	O ato ilegal ainda não foi praticado ; o MS busca evitar a sua prática.

Critério	MS repressivo	MS preventivo
Prazo	120 dias da ciência do ato (art. 23 da Lei nº 12.016/09), de natureza decadencial .	Não se sujeita ao prazo decadencial de 120 dias.
Pedido de reconsideração	Não interrompe o prazo do mandado de segurança (Súmula 430 do STF). Cai trocando "não interrompe" por "interrompe" ou "suspende".	
Extinção sem mérito	Impetrado dentro dos 120 dias e extinto sem resolução do mérito , a parte pode impetrar novamente valendo-se do prazo restante — se agiu aos 30 dias, sobra o saldo dos 120.	

2.4. Inquérito para apuração de falta grave

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 853 da CLT — 30 dias contados da suspensão; é o ponto do inquérito que mais aparece	
Suspensão do empregado	O empregador pode suspender o empregado acusado de falta grave, mas a despedida só se torna efetiva após o inquérito , verificada a procedência da acusação (art. 494). A suspensão perdura até a decisão final do processo.
Prazo	30 dias contados da data da suspensão para apresentar a reclamação por escrito (art. 853), contra empregado garantido com estabilidade .
Natureza	Prazo de decadência (Súmula 403 do STF) — não se suspende nem se interrompe .
Perda do prazo	Não ajuizada a ação no prazo, o empregador não poderá mais demitir o empregado por aquela falta grave : decaiu do direito.
Abandono de emprego	O prazo decadencial conta do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço (Súmula 62 do TST) — e não da data em que faltou.

PARTE III — PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO: LEI Nº 11.419/06

Duas normas regem a informatização do processo judicial: a **Lei nº 11.419/06**, que trata do tema **genericamente**, e a **Resolução nº 185/2017 do CSJT**, de 24 de março de 2017, que detalha a **prática dos atos processuais**.

3.1. Conceitos e acesso ao sistema

Meio eletrônico	Qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais.
Transmissão eletrônica	Qualquer forma de comunicação à distância através da internet.
Assinatura eletrônica	Identificação eletrônica do usuário dos serviços; é indispensável para a prática dos atos, sobretudo o peticionamento .
Credenciamento prévio	Além da assinatura, o art. 2º exige credenciamento prévio perante o Poder Judiciário, com identificação presencial do interessado, para evitar fraudes .

3.2. Prática dos atos e prazos

Quando o ato se realiza	No dia e hora do envio ao sistema do Poder Judiciário, devendo ser fornecido protocolo eletrônico (art. 3º).
Tempestividade	A petição enviada para atender prazo é tempestiva se transmitida até as 24 horas do último dia — ou seja, até 23h59 (art. 3º, parágrafo único, e art. 10, § 1º).
Indisponibilidade do sistema	Tornando-se o sistema indisponível por motivo técnico, o prazo é automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema (art. 10, § 2º).

3.3. Intimação: diário eletrônico × portal próprio

Critério	Diário eletrônico (art. 4º)	Portal próprio (art. 5º)
Efeito	Substitui qualquer outra forma de publicação , salvo quando a lei exigir intimação ou vista pessoal .	Dispensa qualquer outro tipo de intimação .
Data da intimação	Primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no diário.	Quando a parte acessa o portal e acessa a intimação ; consulta em dia não útil conta como feita no próximo dia útil .
Início do prazo	Primeiro dia útil seguinte ao considerado data da publicação — disponibiliza em X, publica em X+1, prazo começa em X+2.	Da intimação assim considerada, na forma acima.
Inércia da parte	Não se aplica: a publicação independe de acesso.	Sem acesso em 10 dias corridos da disponibilização, a intimação é considerada realizada ao término desse período .
Fazenda Pública	Alcançada pelo art. 9º: no processo eletrônico todas as citações, intimações e notificações, inclusive as da Fazenda Pública , são eletrônicas.	O § 6º do art. 5º aplica as mesmas regras à Fazenda Pública, sendo pessoais para todos os efeitos legais .
Vista pessoal	Citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo são consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais (art. 9º, § 1º).	
Inviabilidade técnica	Inviável o meio eletrônico por motivo técnico , o ato é praticado pelas regras ordinárias , digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído (art. 9º, § 2º).	

3.4. Documentos no processo eletrônico

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 11 da Lei nº 11.419/06 — o documento juntado vale como original; decore a literalidade	
Força probante	Documentos produzidos eletronicamente e juntados, com garantia da origem e do signatário, são considerados originais para todos os efeitos legais . Extratos digitais e documentos digitalizados juntados pelos órgãos da Justiça, MP, procuradorias, autoridades policiais, repartições públicas e advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais .
Impugnação	Ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante a digitalização; feita a impugnação, inicia-se eletronicamente o procedimento de verificação da autenticidade, na forma da lei processual.
Digitalização inviável	Por grande volume ou ilegibilidade , os documentos são apresentados ao cartório ou secretaria em 10 dias contados do envio da petição eletrônica que comunica o fato, e são devolvidos à parte após o trânsito em julgado (art. 11, § 5º).
Autos físicos antigos	Digitalizados os autos, as partes são intimadas para dizer, em prazo preclusivo de 30 dias , se querem os originais em papel ; no silêncio, os documentos são destruídos .

3.5. Sistemas criados pelos tribunais

Código e disponibilidade	Devem ser desenvolvidos preferencialmente com códigos abertos e estar ininterruptamente disponíveis aos usuários.
--------------------------	---

Controle processual	Devem possuir mecanismos para verificar a ocorrência de prevenção, litispendência e coisa julgada .
Identificação das partes	Sempre que possível , as petições iniciais devem trazer os números de CPF e CNPJ das partes.

PARTE IV — RESOLUÇÃO Nº 185/2017 DO CSJT (PJe-JT)

4.1. Acesso ao sistema e a exceção do jus postulandi

⚠ DICA DO PROFESSOR — DESPENCA NA PROVA — art. 4º da Resolução — parte sem advogado peticiona em papel; é a exceção mais explorada do PJe	
Certificado digital	A utilização do PJe exige certificado digital , entendido como assinatura digital (art. 5º). O acesso se dá pela identificação do usuário pelo certificado e pela remessa do formulário eletrônico preenchido no site do PJe.
Não dispensa procuração	O credenciamento pelo certificado digital não dispensa a apresentação de procuração nos autos , documento obrigatório pelo art. 104 do CPC.
Exceção — jus postulandi	Partes ou terceiros interessados desassistidos de advogado (art. 791 da CLT) podem apresentar peças e documentos em papel , pelas regras ordinárias, nos locais competentes; a unidade judiciária os insere nos autos eletrônicos (art. 4º).
Documento não protocolado	O documento enviado pelo PJe que não seja assinado ou protocolado em 60 dias contados da inclusão é excluído do sistema (art. 35).
Guarda dos originais	Devem ser guardados até o trânsito em julgado ou até o fim do prazo da ação rescisória — 2 anos do trânsito em julgado; depois disso podem ser descartados .

4.2. Implantação do PJe e disponibilidade do sistema

Momento da implantação	Pode ocorrer a partir da fase de conhecimento ou a partir das fases de liquidação ou execução , após o trânsito em julgado do título e para as classes executivas (art. 50).
Novas Varas do Trabalho	Varas criadas por lei e postos avançados devem ser instalados com a concomitante implantação do PJe (art. 62) — a Resolução anterior, nº 136/2014, permitia a instalação sem o PJe. Instalou a Vara, implantou o PJe.
Acesso apenas nacional	A disponibilidade é garantida somente para acessos nacionais , com IP nacional (art. 10) — o que não constava expressamente da Res. 136/2014. Quem está no exterior e não consegue acessar não pode requerer novo prazo .
Relatório de indisponibilidade	O sistema deve gerar relatório com início, término, serviços indisponíveis e assinatura digital do responsável pela unidade de tecnologia do TRT, com efeito de certidão, acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até as 12h do dia seguinte (art. 10, § 1º).

4.3. Prática dos atos processuais no PJe

Intimações (art. 17)	Citações, intimações e notificações são feitas por meio eletrônico, inclusive as destinadas à União, Estados, DF, Municípios e suas autarquias e fundações de direito público , sem prejuízo da publicação no DEJT nas hipóteses previstas em lei.
Petição inicial (art. 19)	Além dos requisitos do art. 840, § 1º, da CLT , deve indicar o CPF ou CNPJ das partes. O autor é intimado da audiência já na apresentação da inicial , pois a distribuição é automática por meio informatizado (§ 2º).
Contestação (art. 22)	Continua permitida a defesa oral em audiência, em 20 minutos (art. 847 da CLT). Optando pela defesa escrita , ela pode ser apresentada até a proposta conciliatória infrutífera — e a parte deve estar presente à audiência.
Recomendação das 48 horas	A notificação à reclamada traz a recomendação de juntar defesa e documentos com 48 horas de antecedência ; é mera recomendação , pois até a proposta conciliatória infrutífera a juntada é possível. O parágrafo único do art. 847, incluído pela Lei 13.467/17 , permite a defesa escrita antes da audiência , pelo sistema informatizado.
Audiência (art. 23)	As audiências são sempre reduzidas a termo, ainda que gravadas em áudio e vídeo ; o arquivo é imediatamente assinado pelo magistrado ou facultativamente enviado ao PJe logo após o término, impossibilitando alteração de forma e conteúdo.
Cartas precatória e de ordem	Remessa e retorno por meio eletrônico pelo sistema do PJe, com cumprimento confirmado por certidão (art. 60). Havendo mais de uma Vara competente na localidade, a distribuição é por sorteio , preservando o juiz natural (§ 1º).

PARTE V — VARREDURA RÁPIDA (temas de menor recorrência)

Administração do PJe-JT	Cabe ao comitê gestor nacional e aos comitês gestores regionais , compostos por usuários internos e externos : Coordenação Nacional Executiva (art. 41) e Comitês Gestores Regionais — CGRPJe (art. 44).
Composição do CGRPJe	Presidido por um desembargador , integra magistrados de Vara, servidores (área judiciária, diretor de secretaria, oficial de justiça, calculista), o dirigente de tecnologia do TRT, advogado indicado pela OAB, advogado público e membro do MPT (art. 45).
Documento por fac-símile	O envio por fax exige a juntada posterior dos originais (Súmula 387 do TST); no PJe , o documento digitalizado já tem a força dos originais e essa juntada não é necessária .
Bienal do art. 7º, XXIX	A ação trabalhista deve ser ajuizada em até 2 anos contados da rescisão do contrato — é sobre esse prazo que incidem a suspensão pela CCP e a interrupção pelo ajuizamento.
Arquivamento	Decorre da ausência injustificada do reclamante à audiência (art. 844) e extingue o processo sem resolução do mérito ; alinha-se ao princípio da proteção , pois o autor pode propor a ação de novo.

LEI SECA E JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAIS

A) LEI SECA

A.1 — Prescrição

Art. 855-E da CLT — <i>A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados.</i>	
Par. único	O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo.
Art. 11-A da CLT — <i>Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos.</i>	
§ 1º	A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução.
§ 2º	A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

A.2 — Decadência

Art. 975 do CPC/15 — <i>O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.</i>

Art. 23 da Lei nº 12.016/09 — O direito de requerer mandado de segurança extingue-se à decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Art. 494 da CLT — O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação.

Par. único A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo.

Art. 853 da CLT — Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da suspensão do empregado.

A.3 — Lei nº 11.419/06

Art. 3º — Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico.

Par. único Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia.

Art. 4º, § 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

Art. 4º, § 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

Art. 11 — Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

§ 5º Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegitimidade deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado.

A.4 — Resolução nº 185/2017 do CSJT

Art. 4º — As partes ou terceiros interessados desassistidos de advogado poderão apresentar peças processuais e documentos em papel, segundo as regras ordinárias, nos locais competentes para recebê-los, que serão inseridos nos autos eletrônicos pela unidade judiciária, em arquivo eletrônico que utilize linguagem padronizada de marcação genérica.

Art. 17 — No processo eletrônico, as citações, intimações e notificações, inclusive as destinadas à União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público serão feitas por meio eletrônico, sem prejuízo da publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) nas hipóteses previstas em lei.

Art. 19 — A petição inicial conterá, além dos requisitos do art. 840, § 1º, da CLT, a indicação do CPF ou CNPJ das partes, na forma do art. 15, caput, da Lei nº 11.419/06.

Art. 23 — As audiências serão sempre reduzidas a termo, ainda que gravadas em áudio e vídeo, e o arquivo eletrônico que utilize linguagem padronizada de marcação genérica daí decorrente será, ao final da audiência:

- | | |
|----|---|
| I | imediatamente assinado pelo magistrado, impossibilitando a alteração de sua forma e conteúdo; ou |
| II | facultativamente enviado ao PJe, imediatamente após o término da audiência, também impossibilitando a alteração de sua forma e conteúdo e deflagrando o procedimento dos parágrafos 1.º e 2.º deste artigo. |

Art. 50 — A implantação do PJe poderá ocorrer:

- | | |
|----|--|
| I | a partir da fase de conhecimento, com a superação dos atuais sistemas de gestão das informações processuais mantidos pelo TRT; e |
| II | a partir das fases de liquidação ou execução, após o trânsito em julgado do título e para os processos de classes executivas. |

Art. 62 — Varas do Trabalho criadas por lei e os postos avançados deverão ser instalados com a concomitante implantação do PJe.

Art. 10, § 1º — O relatório de que trata o caput deste artigo deverá conter, pelo menos, as seguintes informações:

- | | |
|-----|---|
| I | data, hora e minuto de início da indisponibilidade; |
| II | data, hora e minuto de término da indisponibilidade; |
| III | serviços que ficaram indisponíveis; e |
| IV | assinatura digital do responsável pela unidade de tecnologia da informação do TRT, ou a quem este delegar, com efeito de certidão, devendo — enquanto não implementada a juntada automática nos processos — estar acessível, preferencialmente, em tempo real, ou, no máximo, até às 12h do dia seguinte ao da indisponibilidade. |

Art. 45 — Cada CGRPe será composto pelo menos, por:

- | | |
|------|--|
| I | um desembargador, que o presidirá; |
| II | um magistrado titular de Vara do Trabalho; |
| III | um magistrado auxiliar de Vara do Trabalho; |
| IV | um servidor da área judiciária, lotado no 2º grau; |
| V | um servidor diretor de secretaria de Vara do Trabalho; |
| VI | um servidor oficial de justiça; |
| VII | um servidor calculista; |
| VIII | o secretário ou diretor de tecnologia da informação do TRT; |
| IX | um advogado indicado pela OAB, da secção respectiva, ou pelo Conselho Federal em caso de jurisdição regional em mais de um Estado; |
| X | um advogado público, indicado pelo Procurador-Geral do Estado em que sediado o TRT; e |
| XI | um membro do MPT, indicado pela Procuradoria Regional do Trabalho (PRT). |

B) JURISPRUDÊNCIA

Identificação	Resumo estratégico e tese principal	Como aparece / pode ser explorada nas questões
Súmula 268 do TST Interrupção pela ação arquivada	A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição. Tese: a interrupção ocorre somente em relação aos pedidos idênticos .	A troca clássica suprime "somente em relação aos pedidos idênticos" e afirma interrupção quanto a todos os pedidos. Outra versão nega o efeito interruptivo por ter havido arquivamento — também errada.
Súmula 327 do STF Cabimento da intercorrente	Foi a orientação encampada pelo art. 11-A da CLT, inserido pela reforma trabalhista. Tese: o direito trabalhista admite a prescrição intercorrente.	Vem combinada com o art. 11-A: prazo de 2 anos , contado do descumprimento de determinação judicial pelo exequente, declarável de ofício .
Súmula 114 do TST Posição em confronto	Orientação anterior à reforma, que não admite a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Tese: está em confronto com o art. 11-A e deverá ser revista.	A banca explora o confronto: pergunta qual entendimento o art. 11-A adotou — o do STF , e não o desta súmula.
Súmula 350 do TST Ação de cumprimento	Trata do termo inicial da prescrição na ação de cumprimento. Tese: o prazo flui apenas da data do trânsito em julgado da decisão normativa .	Cai estendendo a súmula a acordos e convenções coletivas — nestes o marco é o término da vigência do instrumento coletivo.
Súmula 100, IX, do TST Prazo da rescisória	Complementa o art. 975 do CPC/15 quanto ao termo final. Tese: o prazo é prorrogado se o último dia cair em sábado, domingo ou feriado .	Combina com a pegadinha do termo inicial: conta-se da última decisão do processo , de mérito ou não , e não da última decisão de mérito.
Súmula 430 do STF Reconsideração e MS	Incide sobre o prazo decadencial de 120 dias do mandado de segurança. Tese: o pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo do MS.	A troca é direta: afirmar que o pedido de reconsideração interrompe ou suspende . Prazo decadencial não comporta nem uma coisa nem outra.
Súmula 403 do STF Prazo do inquérito	Qualifica a natureza do prazo do art. 853 da CLT. Tese: é de decadência o prazo de 30 dias para instauração do inquérito judicial, contado da suspensão do empregado estável por falta grave.	Cai chamando o prazo de prescricional ou admitindo sua suspensão. Perdido o prazo, o empregador não pode mais demitir por aquela falta grave.
Súmula 62 do TST Abandono de emprego	Fixa o termo inicial no caso de abandono. Tese: o prazo decadencial conta do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço .	A banca troca o termo inicial pela data da falta ou pelo trigésimo dia de ausência. O marco é a pretensão de retorno.
Súmula 387 do TST Fac-símile x PJe	Referida por contraste com o processo eletrônico. Tese: o envio por fax exige a juntada posterior dos originais .	Serve de armadilha: no PJe o documento digitalizado já tem a força probante dos originais , dispensando a juntada — salvo impugnação fundamentada.